

# *Código de Processo Penal*



LIVRO I  
DO PROCESSO EM GERAL  
TÍTULO I  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro (**PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE OU LEX FORI**), por este Código, **ressalvados**:

I - os **tratados, as convenções e regras de direito internacional**;

II - as **prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado**, nos crimes conexos com os do Presidente da República, e **dos ministros do Supremo Tribunal Federal**, nos crimes de responsabilidade (Constituição, arts. 86, 89, § 2º, e 100);

III - os processos da competência da **Justiça Militar**;

IV - os processos da competência do **tribunal especial**

V - os processos por **crimes de imprensa** (STF não recepcionou a Lei de Imprensa).

Parágrafo único. Aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos referidos nos nºs. IV e V, quando as leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso.

Art. 2º A lei processual penal **aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior** [**“TEMPUS REGIT ACTUM” OU PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE**]

Art. 3º A lei processual penal **ADMITIRÁ INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA E APLICAÇÃO ANALÓGICA**, bem como o **suplemento dos princípios gerais de direito**.

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SISTEMA INQUISITORIAL</b>                          | Não há separação das funções de acusar, defender e julgar, que estão concentradas em uma única pessoa.<br><b>Juiz inquisidor</b> , com ampla iniciativa acusatória e probatória.<br><b>Princípio da verdade real.</b>                            |
| <b>SISTEMA ACUSATÓRIO</b><br><b>ADOTADO NO BRASIL</b> | Há separação das funções de acusar, defender e julgar.<br><b>Princípio da busca da verdade.</b><br><b>A gestão da prova recai sobre as partes.</b><br>O juiz, durante a instrução processual, tem certa iniciativa probatória (subsidiariamente) |
| <b>SISTEMA MISTO/FRANCÊS</b>                          | Há uma fase inquisitorial e uma fase acusatória.                                                                                                                                                                                                 |

#### Juiz das Garantias

Art. 3º-A. O processo penal terá **ESTRUTURA ACUSATÓRIA, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.** (LEI 13964/19)

**Adoção do SISTEMA ACUSATÓRIO de forma expressa**

Art. 3º-B. O juiz das garantias é **responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais** cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, **competindo-lhe especialmente:** (LEI 13964/19)

I - **receber a comunicação imediata da prisão**, nos termos do inciso LXII do caput do art. 5º da Constituição Federal; (LEI 13964/19)

II - **receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão**, observado o disposto no art. 310 deste Código; (LEI 13964/19)

III - **zelar pela observância dos direitos do preso**, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença, a qualquer tempo; (LEI 13964/19)

IV - **ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal**; (LEI 13964/19)

V - **decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar**, observado o disposto no § 1º deste artigo; (LEI 13964/19)

VI - **prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las**, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente; (LEI 13964/19)

VII - **decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis**, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral; (LEI 13964/19)

VIII - **prorrogar o prazo de duração do inquérito**, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no § 2º deste artigo; (LEI 13964/19)

IX - **determinar o trancamento do inquérito policial** quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento; (LEI 13964/19)

X - **requisitar documentos, laudos e informações** ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação;

XI - **decidir sobre os requerimentos de:** (LEI 13964/19)

a) **interceptação telefônica**, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação; (LEI 13964/19)

b) **afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico**; (LEI 13964/19)

c) **busca e apreensão domiciliar**; (LEI 13964/19)

d) **acesso a informações sigilosas**; (LEI 13964/19)

e) **outros meios de obtenção da prova** que restrinjam direitos fundamentais do investigado; (LEI 13964/19)

XII - **julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia**; (LEI 13964/19)

XIII - **determinar a instauração de incidente de insanidade mental**; (LEI 13964/19)

XIV - **decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa**, nos termos do art. 399 deste Código; (LEI 13964/19)

XV - **assegurar prontamente**, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de **acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne, estritamente, às diligências em andamento**; (LEI 13964/19)

XVI - **deferir pedido de admissão de assistente técnico** para acompanhar a produção da perícia; (LEI 13964/19)

XVII - **decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada**, quando formalizados **durante a investigação**; (LEI 13964/19)

XVIII - **outras matérias inerentes às atribuições** definidas no caput deste artigo. (LEI 13964/19)

§ 2º Se o **investigado** estiver **preso**, o juiz das garantias **poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito por até 15 dias**, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. (LEI 13964/19)

Art. 3º-C. A **competência** do juiz das garantias **abrange todas as infrações penais, EXCETO AS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, e CESSA COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OU QUEIXA** na forma do art. 399 deste Código. (LEI 13964/19)

§ 1º Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. (LEI 13964/19)

§ 2º As decisões proferidas pelo juiz das garantias **NÃO VINCULAM** o juiz da instrução e julgamento, que, **após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 dias.** (LEI 13964/19)

§ 3º Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da defesa, e **não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas**, que deverão ser remetidos para apensamento em apartado. (LEI 13964/19)

§ 4º Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na secretaria do juízo das garantias. (LEI 13964/19)

Art. 3º-D. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos arts. 4º e 5º deste Código **FICARÁ IMPEDIDO** de funcionar no processo.

Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste Capítulo. (LEI 13964/19)

Art. 3º-E. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. (LEI 13964/19)

Art. 3º-F. O juiz das garantias **deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem** da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. (LEI 13964/19)

Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar, **em 180 dias**, o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. (LEI 13964/19)

|                           |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JUIZ DAS GARANTIAS</b> | É responsável pelo <b>controle da legalidade</b> da investigação criminal e pela <b>salvaguarda dos direitos individuais</b>                                         |
|                           | A competência abrange todas as infrações penais, <b>EXCETO AS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO</b>                                                                        |
|                           | A competência <b>CESSA COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OU QUEIXA</b>                                                                                                   |
|                           | Suas decisões <b>NÃO vinculam</b> o juiz da instrução e julgamento                                                                                                   |
|                           | O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos arts. 4º e 5º deste Código <b>FICARÁ IMPEDIDO</b> de funcionar no processo. |

## TÍTULO II DO INQUÉRITO POLICIAL

Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e **terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria.**

Parágrafo único. A competência definida neste artigo **não excluirá** a de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função.

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>CARACTERÍSTICAS DO IP</b> | <b>SIGILOSO</b>                                                         |
|                              | <b>DISPENSÁVEL</b>                                                      |
|                              | <b>ESCRITO</b>                                                          |
|                              | <b>INQUISITORIAL</b> (como regra, não há contraditório ou ampla defesa) |
|                              | <b>OFICIAL</b>                                                          |
|                              | <b>OFICIOSO</b>                                                         |
|                              | <b>INDISPONÍVEL</b> (o Delegado <b>não poderá arquivá-lo</b> )          |

Art. 5º Nos **crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:**

I - de **ofício**;

II - **mediante requisição da autoridade judiciária** ou do **Ministério Público**, ou a **requerimento do ofendido** ou de quem tiver qualidade para representá-lo (**parte da doutrina sustenta a não recepção do inciso, pois violaria o sistema acusatório e a garantia da imparcialidade**)

§ 1º O requerimento a que se refere o nº II conterá sempre que possível:

a) a narração do fato, com todas as circunstâncias;

b) a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer;

c) a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência.

§ 2º Do **despacho que indeferir** o requerimento de abertura de inquérito **caberá recurso para o chefe de Polícia.**

§ 3º **Qualquer pessoa do povo** que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba **ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial**, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito.

§ 4º O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, **não poderá** sem ela ser iniciado.

§ 5º Nos crimes de **ação privada**, a autoridade policial **soamente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade** para intentá-la.

| <b>NOTITIA CRIMINIS</b><br>(conhecimento do crime pela polícia) |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESPONTÂNEA</b>                                               | Mediante atividade rotineira da polícia                                   |
| <b>PROVOCADA</b>                                                | Quando, por exemplo, o ofendido notifica a polícia o cometimento do crime |
| <b>DE COGNIÇÃO COERCITIVA</b>                                   | Com a prisão em flagrante                                                 |
| <b>INQUALIFICADA</b>                                            | Denúncia anônima                                                          |

Art. 6º **Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:**

I - dirigir-se ao local, providenciando para que **não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais**;

II - **apreender os objetos** que tiverem relação com o fato, **após liberados pelos peritos criminais**;

III - **colher todas as provas** que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias;

IV - **ouvir o ofendido**;

V - **ouvir o indiciado**, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título VII, deste Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por **2 testemunhas** que lhe tenham ouvido a leitura;

VI - proceder a **reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações**;

VII - determinar, se for caso, que se proceda a **exame de corpo de delito** e a quaisquer outras perícias;

VIII - ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes;

Promotores e juizes não podem ser identificados criminalmente, porque não podem ser indiciados LOMP (art. 41, III) e LOMAN (art. 33).

IX - **averiguar a vida pregressa do indiciado**, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter.

X - **colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência** e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicada pela pessoa presa.

Art. 7º Para **verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo**, a autoridade policial poderá proceder à **reprodução simulada** dos fatos, desde que esta **não contrarie a moralidade ou a ordem pública**.

Art. 8º Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no Capítulo II do Título IX deste Livro.

Art. 9º Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, **reduzidas a escrito** ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade.

Art. 10. O inquérito **deverá terminar** no **prazo de 10 dias**, se o indiciado tiver sido **preso** em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no **prazo de 30 dias**, quando estiver **solto**, mediante fiança ou sem ela.

§ 1º A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente.

§ 2º No relatório **poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas**, mencionando o lugar onde possam ser encontradas.

§ 3º Quando o **fato** for de **difícil elucidação**, e o **indiciado estiver solto**, a autoridade poderá **requerer ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências**, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz.

A autoridade policial não deve esboçar qualquer juízo de valor, **ressalvados os crimes de tóxicos, onde ela deverá justificar as razões que a levaram à classificação do delito** (art. 52, I, Lei

|                  |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RELATÓRIO</b> | 11.343/06)                                                                                                                                                                                                                |
|                  | A autoridade policial sempre indicará o tipo penal em que acha incurso o investigado. Isso se chama de <b>juízo de subsunção precária</b> , visto que o <b>juízo de subsunção próprio</b> cabe ao MP, quando da denúncia. |

| PRAZO CONCLUSÃO                              | PRESO        | SOLTO         |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>JUSTIÇA ESTADUAL</b>                      | <b>10</b>    | <b>30</b>     |
| <b>JUSTIÇA FEDERAL</b>                       | <b>15+15</b> | <b>30</b>     |
| <b>LEI DE DROGAS</b>                         | <b>30+30</b> | <b>90+90</b>  |
| <b>ECONOMIA POPULAR</b>                      | <b>10</b>    | <b>10</b>     |
| <b>PRISÃO TEMPORÁRIA EM CRIMES HEDIONDOS</b> | <b>30+30</b> | NÃO SE APLICA |
| <b>JUSTIÇA MILITAR</b>                       | <b>20</b>    | <b>40+20</b>  |

Art. 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inquérito.

Art. 12. O inquérito policial **acompanhará** a denúncia ou queixa, **sempre que servir de base** a uma ou outra.

Art. 13. Incumbirá ainda à autoridade policial:

I - **fornecer** às autoridades judiciárias as **informações necessárias à instrução e julgamento** dos processos;

II - **realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público**;

III - **cumprir os mandados de prisão expedidos** pelas autoridades judiciárias;

IV - **representar acerca da prisão preventiva**.

Art. 13-A. Nos crimes previstos nos arts. 148 (**Seqüestro e cárcere privado**), 149 (**Redução a condição análoga à de escravo**) e 149-A (**Tráfico de Pessoas**), no § 3º do art. 158 (**Extorsão com restrição da liberdade da vítima**) e no art. 159 do Código Penal (**Extorsão mediante seqüestro**), e no art. 239 do ECA (**envio de criança ou adolescente ao exterior**) **membro do Ministério Público ou o delegado** de polícia poderá **requisitar**, de quaisquer **órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada, dados e informações cadastrais** da vítima ou de suspeitos.

Parágrafo único. A requisição, que será atendida no **prazo de 24 horas**, conterá:

I - o nome da autoridade requisitante;

II - o número do inquérito policial; e

III - a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação.

Art. 13-B. Se **necessário à prevenção e à repressão** dos **crimes relacionados ao tráfico de pessoas**, o membro do **Ministério Público ou o delegado** de polícia **poderão requisitar, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL**, às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados – como sinais, informações e outros – que **permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso**.

§ 1º Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência.

§ 2º Na hipótese de que trata o caput, o sinal:

I - **não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação** de qualquer natureza, **que dependerá de autorização judicial**, conforme disposto em lei;

II - deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por **período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez**, por igual período;

III - **para períodos superiores àquele** de que trata o inciso II, **será necessária a apresentação de ordem judicial**.

§ 3º Na hipótese prevista neste artigo, o **inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas**, contado do registro da respectiva **ocorrência policial**.

§ 4º **Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e/ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados** – como sinais, informações e outros – que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz.

Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da autoridade.

Art. 14-A. Nos casos em que **servidores** vinculados às instituições dispostas no **art. 144** da Constituição Federal (**polícia federal; polícia rodoviária federal; polícia ferroviária federal; polícias civis; polícias militares e corpos de bombeiros militares; polícias penais federal, estaduais e distrital**) **figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais**, cujo objeto for a **investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada**, incluindo as situações dispostas no art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), **o indiciado poderá constituir defensor. (LEI 13964/19)**

§ 1º Para os casos previstos no caput deste artigo, o **investigado** deverá ser **citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas** a contar do recebimento da citação. **(LEI 13964/19)**

§ 2º Esgotado o prazo disposto no § 1º deste artigo com **ausência de nomeação de defensor** pelo investigado, a **autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor** para a representação do investigado. **(LEI 13964/19)**

§ 6º As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no art. 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a Garantia da Lei e da Ordem. **(LEI 13964/19)**

Art. 15. Se o **indiciado** for **menor**, ser-lhe-á **nomeado curador** pela autoridade policial.

Art. 16. O Ministério Público **não poderá requerer a devolução** do inquérito à autoridade policial, **senão para novas diligências, imprescindíveis** ao oferecimento da denúncia.

Art. 17. A autoridade policial **não poderá mandar arquivar autos de inquérito**.

Art. 18. **Depois de ordenado o arquivamento** do inquérito pela autoridade judiciária, **por falta de base para a denúncia**, a autoridade policial **poderá proceder a novas pesquisas**, se de outras provas tiver notícia.

| MOTIVO DO ARQUIVAMENTO                                                                           | É POSSÍVEL DESARQUIVAR?                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Insuficiência de provas                                                                       | SIM<br>(Súmula 524-STF)                                                                 |
| 2) Ausência de pressuposto processual ou de condição da ação penal                               | SIM                                                                                     |
| 3) Falta de justa causa para a ação penal (não há indícios de autoria ou prova da materialidade) | SIM                                                                                     |
| 4) Atipicidade (fato narrado não é crime)                                                        | NÃO                                                                                     |
| 5) Existência manifesta de causa excludente de ilicitude                                         | <b>STJ: NÃO</b> (REsp 791471/RJ)<br><b>STF: SIM</b> (HC 125101/SP)                      |
| 6) Existência manifesta de causa excludente de culpabilidade*                                    | NÃO<br>(Posição da doutrina)                                                            |
| 7) Existência manifesta de causa extintiva da punibilidade                                       | NÃO<br>(STJ HC 307.562/RS)<br>(STF Pet 3943)<br><b>Exceção:</b> certidão de óbito falsa |

\*Tabela retirada do site [www.dizereodireito.com.br](http://www.dizereodireito.com.br)

Art. 19. Nos crimes em que **não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente**, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado.

Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o **sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade**.

Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial **não poderá** mencionar quaisquer anotações referentes a instauração de inquérito contra os requerentes.

Art. 21. A **incomunicabilidade do indiciado** dependerá sempre de **despacho** nos autos e somente será permitida quando o **interesse da sociedade ou a conveniência da investigação** o exigir.

Parágrafo único. A incomunicabilidade, que **não excederá de 3 dias**, será decretada por despacho fundamentado do Juiz, a requerimento da autoridade policial, ou do órgão do Ministério Público, respeitado, em qualquer hipótese, o disposto no artigo 89, inciso III, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil

A CF/88 não permite a incomunicabilidade do preso nem mesmo no estado de defesa (art. 136, §3, IV)

Art. 22. No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições, e bem assim providenciará, até que compareça a autoridade competente, sobre qualquer fato que ocorra em sua presença, noutra circunscrição.

Art. 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos, e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado.

#### SÚMULAS SOBRE IP

**Súmula vinculante 14-STF:** É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, **já documentados** em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa

**Súmula 524-STF:** Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do Promotor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas.

#### TÍTULO III DA AÇÃO PENAL

| AÇÃO PENAL PÚBLICA                                                                                                                             | AÇÃO PENAL PRIVADA                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Divide-se em:<br>a) ação penal pública incondicionada;<br>b) ação penal pública condicionada;<br>c) ação penal pública subsidiária da pública. | Divide-se em:<br>a) ação penal privada personalíssima;<br>b) ação penal privada propriamente dita;<br>c) ação penal privada subsidiária da pública. |
| A peça acusatória é a denúncia.                                                                                                                | A peça acusatória é a queixa-crime.                                                                                                                 |

\*Tabela retirada do site [www.dizerodireito.com.br](http://www.dizerodireito.com.br)

Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.

§ 1º No caso de **morte do ofendido** ou quando declarado **ausente** por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão **(CADI)**

§ 2º **Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a AÇÃO PENAL SERÁ PÚBLICA.**

Art. 25. A **representação será irretratável, DEPOIS DE OFERECIDA** a denúncia.

| CPP                                                                       | LEI MARIA DA PENHA                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A <b>representação será irretratável, DEPOIS DE OFERECIDA</b> a denúncia. | <b>Só será admitida a renúncia</b> à representação <b>perante o juiz ANTES DO RECEBIMENTO</b> da denúncia |

Art. 26. A ação penal, nas **contravenções**, será iniciada com o **auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria** expedida pela autoridade judiciária ou policial

Processo judicialiforme. Artigo não recepcionado pela CF/88.

Art. 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe, **por escrito**, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção.

Art. 28. Ordenado o **arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos** da mesma natureza, o órgão do Ministério Público **comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação**, na forma da lei. **(LEI 13964/19)**

§ 1º Se a **vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento** do inquérito policial, **poderá, no prazo de 30 dias** do recebimento da comunicação, **submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial**, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. **(LEI 13964/19)**

§ 2º **Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial.** **(LEI 13964/19)**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARQUIVAMENTO INDIRETO</b>            | MP deixa de oferecer a denúncia por <b>entender que o juízo</b> perante o qual oficia é <b>incompetente</b> . <b>Com o Pacote Anticrime deixa de ser aplicável.</b>                                                                                                                         |
| <b>ARQUIVAMENTO ORIGINÁRIO</b>          | Se o arquivamento partir diretamente do PGR ou do PGJ, <b>O TRIBUNAL NÃO PODERÁ INVOCAR O ART. 28 do CPP. Caberá, porém, no âmbito federal, recurso administrativo à Câmara de Coordenação e Revisão.</b>                                                                                   |
| <b>ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO OU TÁCITO</b> | MP oferece a denúncia em face de apenas um ou alguns dos crimes nele narrados ou dos acusados, deixando de oferecer, <b>sem motivo justificado</b> , pelos outros.<br><b>STF:</b> O sistema processual penal brasileiro não prevê a figura do arquivamento implícito de inquérito policial. |

| ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL                         |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTES DA LEI 13964/19                                      | DEPOIS DA LEI 13964/19                                                                                 |
| MP requeria o arquivamento ao juiz, que homologava ou não. | MP ordena o arquivamento e remete os autos à instância de revisão ministerial para fins de homologação |
| Arquivamento realizado na justiça                          | Arquivamento realizado no âmbito do MP                                                                 |

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o **investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos**, o Ministério Público poderá

propor **ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL**, desde que **necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime**, mediante as seguintes condições ajustadas **cumulativa e alternativamente**: (LEI 13964/19)

**I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;** (LEI 13964/19)

**II - renunciar voluntariamente a bens e direitos** indicados pelo Ministério Público como **instrumentos, produto ou proveito do crime**; (LEI 13964/19)

**III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de 1/3 a 2/3**, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); (LEI 13964/19)

**IV - pagar prestação pecuniária**, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), **a entidade pública ou de interesse social**, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou (LEI 13964/19)

**V - cumprir, por prazo determinado, outra condição** indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (LEI 13964/19)

§ 1º Para **afecção da pena mínima** cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, **serão consideradas as causas de aumento e diminuição** aplicáveis ao caso concreto. (LEI 13964/19)

§ 2º O disposto no caput deste artigo **NÃO SE APLICA** nas seguintes hipóteses: (LEI 13964/19)

**I - se for cabível transação penal** de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (LEI 13964/19)

**II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;** (LEI 13964/19)

**III - ter sido o agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo;** e (LEI 13964/19)

**IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.** (LEI 13964/19)

§ 3º O acordo de não persecução penal **será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor.** (LEI 13964/19)

§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, **será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade**, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, **e sua legalidade**. (LEI 13964/19)

§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. (LEI 13964/19)

§ 6º **Homologado judicialmente** o acordo de não persecução penal, o juiz **devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.** (LEI 13964/19)

§ 7º O **juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação** a que se refere o § 5º deste artigo.

§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de

complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. (LEI 13964/19)

§ 9º A **vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento.** (LEI 13964/19)

§ 10. **Descumpridas quaisquer das condições** estipuladas no acordo de não persecução penal, **o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.** (LEI 13964/19)

§ 11. O **descumprimento do acordo de não persecução penal** pelo investigado também **poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.** (LEI 13964/19)

§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal **não constarão de certidão de antecedentes criminais**, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo. (LEI 13964/19)

§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. (LEI 13964/19)

§ 14. No caso de **recusa**, por parte do Ministério Público, **em pro- por o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior**, na forma do art. 28 deste Código. (LEI 13964/19)

| ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESOLUÇÃO 181/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEPOIS DA LEI 13964/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pena mínima inferior a 4 anos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Pena mínima inferior a 4 anos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Crime não for cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver confessado formal e circunstancialmente a sua prática</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CONDIÇÕES:</b><br><b>I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo;</b><br><b>II – renunciar voluntariamente a bens e direitos</b> , indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;<br><b>II – prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de 1/3 a 2/3</b> , em local a ser indicado pelo Ministério Público;<br><b>IV – pagar prestação pecuniária</b> , a ser estipulada nos termos do art. 45 do Código Penal, <b>a entidade pública ou de interesse social</b> a ser indicada pelo Ministério Público, <u>devendo a prestação ser destinada preferencialmente àquelas entidades que tenham como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito</u> ; | <b>CONDIÇÕES:</b><br><b>I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;</b><br><b>II – renunciar voluntariamente a bens e direitos</b> indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;<br><b>III – prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de 1/3 a 2/3</b> , em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);<br><b>IV – pagar prestação pecuniária</b> , a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), <b>a entidade pública ou de interesse social</b> , a ser |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V – <b>cumprir outra condição</b> estipulada pelo Ministério Público, <b>desde que proporcional e compatível com a infração penal</b> aparentemente praticada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou<br>V – <b>cumprir, por prazo determinado, outra condição</b> indicada pelo Ministério Público, <b>desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>NÃO CABÍVEL:</b><br>I – for <b>cabível a transação penal</b> , nos termos da lei;<br>II – o <b>dano causado for superior a 20 salários mínimos</b> ou a parâmetro econômico diverso definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da regulamentação local;<br>III – o investigado <b>incorra em alguma das hipóteses previstas no art. 76, § 2º, da Lei nº 9.099/95</b> ;<br>IV – o <b>aguardo para o cumprimento do acordo possa acarretar a prescrição da pretensão punitiva estatal</b> ;<br>V – o <b>delito for hediondo ou equiparado e nos casos de incidência da Lei nº 11.340</b> , de 7 de agosto de 2006;<br>VI – a <b>celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime</b> . | <b>NÃO CABÍVEL:</b><br>I – se <b>for cabível transação penal</b> de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;<br>II – se o <b>investigado for reincidente</b> ou se <b>houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes</b> as infrações penais pretéritas;<br>III – ter sido o <b>agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo</b> ; e<br>IV – nos <b>crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino</b> , em favor do agressor. |
| -----<br>-----<br>--                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Caberá <b>RESE</b> da decisão, despacho ou sentença que <b>recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal</b> , previsto no art. 28-A desta Lei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Art. 29. Será admitida **ação privada nos crimes de ação pública**, se esta não for intentada no prazo legal, **cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal (AÇÃO PENAL INDIRETA)**

Art. 30. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada.

Art. 31. No caso de **morte do ofendido** ou quando declarada ausente por decisão judicial, **o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação** passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão **(CADI)**

Art. 32. Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal.

§ 1º Considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover às despesas do processo, sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família.

§ 2º Será **prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial** em cuja circunscrição residir o ofendido.

Art. 33. Se o ofendido for **menor de 18 anos**, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por **curador especial, nomeado, de ofício ou a requerimento do Ministério Público**, pelo juiz competente para o processo penal.

Art. 34. Se o ofendido for **menor de 21 e maior de 18 anos**, o **direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal**.

Não existe mais representante legal de pessoa natural que já completou 18 anos. Por consequência, **não existe mais a possibilidade de dupla legitimação para o oferecimento de queixa: ou o ofendido é menor de 18 anos e só o seu representante tem legitimação (art. 33, CPP); ou ele já completou esta idade e o exercício do direito de queixa é exclusivamente seu.**

\*[http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n\\_link=revista\\_artigos\\_leitura&artigo\\_id=143](http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=143)

Art. 36. Se comparecer **mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência o cônjuge**, e, em seguida, o parente mais próximo na ordem de enumeração constante do art. 31, **podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação**, caso o querelante desista da instância ou a abandone.

Art. 37. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios-gerentes.

Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, **decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime**, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.

Parágrafo único. Verificar-se-á a decadência do direito de queixa ou representação, dentro do mesmo prazo, nos casos dos arts. 24, parágrafo único, e 31.

Art. 39. O **direito de representação** poderá ser exercido, **pessoalmente ou por procurador com poderes especiais**, mediante declaração, **escrita ou oral**, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial.

§ 1º A representação feita **oralmente ou por escrito**, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo, perante o juiz ou autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida.

§ 2º A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria.

§ 3º Oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito, ou, não sendo competente, remetê-lo-á à autoridade que o for.

§ 4º A representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzida a termo, será remetida à autoridade policial para que esta proceda a inquérito.

§ 5º O órgão do Ministério Público **dispensará o inquérito, se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal**, e, neste caso, **oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias**.

Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a **EXPOSIÇÃO DO FATO** criminoso, com todas as suas circunstâncias, a **QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO** ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a **CLASSIFICAÇÃO DO CRIME** e, quando necessário, o **ROL DAS TESTEMUNHAS**.

Art. 42. O Ministério Público **NÃO PODERÁ DESISTIR** da ação penal.

Art. 44. A queixa poderá ser dada por **procurador com poderes especiais**, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

Para o **STJ**, “menção ao fato criminoso” significa que, na procuração, basta que seja mencionado o tipo penal ou o nomen iuris do crime, NÃO PRECISANDO IDENTIFICAR A CONDUTA.

Para o **STF**, “menção ao fato criminoso” significa que, na procuração, DEVE SER INDIVIDUALIZADO O EVENTO DELITUOSO, não bastando que apenas se mencione o nomen iuris do crime.

Caso haja algum vício na procuração para a queixa-crime, esse vício deverá ser corrigido antes do fim do prazo decadencial de 6 meses, sob pena de decadência e extinção da punibilidade.

STF. 2ª Turma. RHC 105920/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 8/5/2012 (Info 665).

O vício na representação processual do querelante é sanável, desde que dentro do prazo decadencial. STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1392388/MG, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 18/08/2015.

É **desnecessário o reconhecimento de firma** em procuração outorgando poderes especiais para a defesa de interesses em juízo. Precedentes. (HC 119.827/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/12/2009)

\*Informações retiradas do site [www.dizerodireito.com.br](http://www.dizerodireito.com.br)

Art. 45. A **queixa**, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, **poderá ser aditada pelo Ministério Público**, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo.

Art. 46. O prazo para **oferecimento da denúncia**, estando o **réu preso**, será de **5 dias**, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de **15**

**dias**, se o réu estiver **solto** ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos.

§ 1º Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para o oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação

§ 2º O **prazo para o aditamento da queixa será de 3 dias**, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos, e, se este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo.

| DENÚNCIA      |                |
|---------------|----------------|
| RÉU PRESO     | RÉU SOLTO      |
| <b>5 dias</b> | <b>15 dias</b> |

Art. 47. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los.

Art. 48. A **queixa** contra qualquer dos autores do crime **obrigará ao processo de todos**, e o Ministério Público velará pela sua **INDIVISIBILIDADE**.

*O princípio da indivisibilidade aplica-se também para a ação penal pública (“denúncia”)?*

| SIM                                                                                                                | NÃO                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O princípio da indivisibilidade é aplicado tanto para as ações penais privadas como para as ações penais públicas. | O princípio da indivisibilidade <u>é aplicado apenas para as ações penais privadas</u> , conforme prevê o art. 48 do CPP.            |
| Havendo indícios de autoria contra os coautores e partícipes, o Ministério Público deverá denunciar todos eles.    | <b>Ação penal privada:</b> princípio da <b>INDIVISIBILIDADE</b> .<br><b>Ação penal pública:</b> princípio da <b>DIVISIBILIDADE</b> . |
| É o entendimento de Renato Brasileiro, Fernando da Costa Tourinho Filho, Aury Lopes Jr. e outros.                  | <b>É a posição que prevalece no STJ e STF.</b>                                                                                       |

\*Tabela retirada do site [www.dizerodireito.com.br](http://www.dizerodireito.com.br)

*O que acontece se a ação penal privada não for proposta contra todos?*

| OMISSÃO VOLUNTÁRIA (DELIBERADA)                                                                                                                                                                                                                                  | OMISSÃO INVOLUNTÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se ficar demonstrado que o querelante (aquele que propõe ação penal privada) <b>deixou, de forma deliberada, de oferecer a queixa contra um ou mais autores ou partícipes</b> , neste caso, deve-se entender que <u>houve de sua parte uma renúncia tácita</u> . | Se ficar demonstrado que a <b>omissão</b> de algum nome foi <b>involuntária</b> , então, neste caso, <b>o Ministério Público deverá requerer a intimação do querelante para que ele faça o aditamento</b> da queixa-crime e inclua os demais coautores ou partícipes que ficaram de fora. |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se o querelante deixou, deliberadamente, de oferecer queixa contra um dos autores ou partícipes, <b>o juiz deverá rejeitar a queixa e declarar a extinção da punibilidade para todos</b> (arts. 104 e 109, V, do CP). | <b>Se o querelante fizer o aditamento:</b> o processo continuará normalmente.<br><b>Se o querelante se recusar expressamente ou permanecer inerte:</b> o juiz deverá entender que <b>houve renúncia</b> (art. 49 do CPP). Assim, <b>deverá extinguir a punibilidade em relação a todos</b> os envolvidos. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*Tabela retirada do site [www.dizerodireito.com.br](http://www.dizerodireito.com.br)

Art. 49. A **RENÚNCIA** ao exercício do direito de queixa, **em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá.**

Art. 50. A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais.

Parágrafo único. **A renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 anos não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro.**

Art. 51. O **PERDÃO** concedido a um dos querelados **aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar.**

Art. 52. Se o querelante for **menor de 21 e maior de 18 anos, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito.**

Extirpada do ordenamento jurídico a figura do representante legal do maior de 18 anos plenamente capaz, a legitimação para conceder e aceitar o perdão, na vigência do novo Código Civil, agora passa a ser exclusivamente do querelante e do querelado maior, respectivamente.

*Nesse caso, só quem pode conceder ou aceitar o perdão é o ofendido que se encontra com 18 anos de idade, que é plenamente capaz para todos os atos, inclusive no âmbito processual penal. Do contrário, haverá, por força da lei processual penal, um retrocesso social, ou seja, continuará o ofendido sendo tratado como menor no processo penal e dependendo dos pais para tudo, mas não mais o será e dependerá pelo NCC. (RANGEL, 2005, p. 241)*

\*[http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n\\_link=revista\\_artigos\\_leitura&artigo\\_id=143](http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=143)

Art. 53. Se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os do querelado, a aceitação do perdão caberá ao **curador** que o juiz lhe nomear.

Art. 54. Se o querelado for **menor de 21 anos**, observar-se-á, quanto à aceitação do perdão, o disposto no art. 52.

Art. 55. O **perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais.**

Art. 56. Aplicar-se-á ao perdão extraprocessual expresso o disposto no art. 50.

Art. 57. A **renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova.**

Art. 58. **Concedido o perdão**, mediante declaração expressa nos autos, o **querelado será intimado a dizer, dentro de 3 dias, se o aceita**, devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado de que o seu **SILÊNCIO IMPORTARÁ ACEITAÇÃO.**

Parágrafo único. Aceito o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade.

Art. 59. A aceitação do perdão fora do processo constará de declaração assinada pelo querelado, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais.

Art. 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á **PEREMPTA** a ação penal:

I - quando, iniciada esta, o **querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos;**

II - quando, **falecendo** o querelante, ou sobrevivendo sua incapacidade, não comparecer em juízo, para prosseguir no processo, dentro do **prazo de 60 dias**, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no art. 36 - **CADI;**

III - quando o querelante **deixar de comparecer, sem motivo justificado**, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou **deixar de formular o pedido de condenação** nas alegações finais;

IV - quando, sendo o **querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor.**

Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, **deverá declará-lo de ofício.**

Parágrafo único. No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará **autuá-lo em apartado**, ouvirá a parte contrária e, se o julgar conveniente, concederá o **prazo de 5 dias** para a prova, proferindo a decisão dentro de **5 dias** ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final.

Art. 62. No caso de **morte do acusado**, o juiz **somente à vista da certidão de óbito**, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade.

|                                                  |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AÇÃO DE PREVENÇÃO PENAL</b>                   | Aplica medida de segurança                                                                                                                                       |
| <b>AÇÃO PENAL EX OFFICIO</b>                     | Processo judicial judicialiforme e HC de Ofício                                                                                                                  |
| <b>AÇÃO PENAL PÚBLICA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA</b> | Havendo inércia do MP, outro órgão oficial poderia promover a ação penal. Ex: no DL 201, se o MPE for inerte, o MPF pode iniciar a persecução penal.             |
| <b>AÇÃO PENAL INDIRETA</b>                       | MP assume a ação penal privada subsidiária.                                                                                                                      |
| <b>AÇÃO PENAL SECUNDÁRIA</b>                     | Primariamente o crime é processado mediante ação privada e, secundariamente, por ação penal pública. Ex: S714/STF (crimes contra a honra de funcionário público) |
| <b>AÇÃO PENAL ADESIVA</b>                        | -MP propõe ação privada, quando vislumbrar interesse público<br>-Conexão entre delitos de ação penal pública e ação privada.                                     |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| <b>AÇÃO PENAL POPULAR</b> | HC e crimes de responsabilidade. |
|---------------------------|----------------------------------|

| <b>SÚMULAS SOBRE AÇÃO PENAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Súmula 594-STF:</b> Os direitos de queixa e de representação <b>podem ser exercidos, independentemente, pelo ofendido ou por seu representante legal.</b></p> <p><b>Súmula 714-STF:</b> É <b>concorrente</b> a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, <b>para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções.</b></p> |
| <b>STJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Súmula 234-STJ:</b> A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal <b>NÃO ACARRETA O SEU IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO</b> para o oferecimento da denúncia.</p> <p><b>Súmula 542-STJ:</b> A <b>ação penal</b> relativa ao <b>crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher</b> <b>É PÚBLICA INCONDICIONADA.</b></p>                                                                    |

#### TÍTULO IV DA AÇÃO CIVIL

Art. 63. **Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.**

Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do art. 387 deste Código **sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido.**

Art. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, **a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime** e, se for caso, contra o **responsável civil.**

Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil **poderá suspender** o curso desta, até o julgamento definitivo daquela.

Art. 65. **FAZ COISA JULGADA NO CÍVEL** a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito **(excludentes de ilicitude).**

Art. 66. Não obstante a **sentença absolutória** no juízo criminal, a **ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material** do fato.

Art. 67. **Não impedirão** igualmente a **propositura da ação civil:**

- I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação;
- II - a decisão que julgar **extinta a punibilidade;**
- III - a **sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.**

Art. 68. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre (art. 32, §§ 1º e 2º), a execução da sentença condenatória (art. 63) ou a ação civil (art. 64) será promovida, a seu requerimento, pelo Ministério Público **(inconstitucionalidade progressiva; norma ainda constitucional: nos locais onde há Defensoria Pú-**

**blica, o MP não pode ajuizar as ações de que trata o art. 68; onde não existir a Defensoria, o MP continua tendo, ainda, legitimidade)**

**O reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público para, na qualidade de substituto processual de menores carentes, propor ação civil pública ex delicto, sem a anterior intimação da Defensoria Pública para tomar ciência da ação e, sendo o caso, assumir o polo ativo da demanda, configura violação ao art. 68 do CPP.** STJ. 4ª Turma. REsp 888.081-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 15/9/2016 (Info 592).

\*Informações retiradas do site [www.dizerodireito.com.br](http://www.dizerodireito.com.br)

| <b>Ação civil ex delicto propriamente dita</b>                                                                                                                          | <b>Ação de execução ex delicto</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Independentemente da sentença penal, busca-se reparação do dano na esfera cível.                                                                                        | Executam a sentença penal transitada em julgada para fins de reparação do dano (a sentença penal só fixa mínimo de reparação quando a parte requerer)                                                                                                                                   |
| Mesmo que a sentença penal ainda não tenha transitado em julgado, a vítima, seu representante legal ou herdeiros já poderão buscar a reparação dos danos no juízo cível | Depois que transitar em julgado, poderá ser proposta, no juízo cível, a execução da sentença penal condenatória, na qual o pedido será para que o condenado seja obrigado a reparar os danos causados à vítima (art. 63 do CPP). Isso é chamado de ação de execução <i>ex delicto</i> . |

\*Informações retiradas do site [www.dizerodireito.com.br](http://www.dizerodireito.com.br)

#### TÍTULO V DA COMPETÊNCIA

- Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:
- I - o lugar da infração **(TEORIA DO RESULTADO);**
  - II - o domicílio ou residência do réu;
  - III - a natureza da infração;
  - IV - a distribuição;
  - V - a conexão ou continência;
  - VI - a prevenção;
  - VII - a prerrogativa de função.

##### CAPÍTULO I

##### DA COMPETÊNCIA PELO LUGAR DA INFRAÇÃO

Art. 70. A competência será, de **regra**, determinada pelo **lugar em que se consumar a infração**, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. **(TEORIA DO RESULTADO)**

§ 1º Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução.

§ 2º Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado.

§ 3º Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração

consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a **competência firmar-se-á pela prevenção**.

Art. 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção.

#### CAPÍTULO II

##### DA COMPETÊNCIA PELO DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DO RÉU

Art. 72. Não sendo **conhecido o lugar da infração**, a competência regular-se-á pelo **domicílio** ou residência do **réu**.

§ 1º Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção.

§ 2º Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato.

Art. 73. Nos casos de **EXCLUSIVA AÇÃO PRIVADA**, o querelante poderá preferir o **foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração**.

#### CAPÍTULO III

##### DA COMPETÊNCIA PELA NATUREZA DA INFRAÇÃO

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.

§ 1º Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados.

§ 2º Se, iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação para infração da competência de outro, a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que, em tal caso, terá sua competência prorrogada.

§ 3º Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para outra atribuída à competência de juiz singular, observar-se-á o disposto no art. 410; mas, **se a desclassificação for feita pelo próprio Tribunal do Júri, a seu presidente caberá proferir a sentença** (art. 492, § 2º).

#### CAPÍTULO IV

##### DA COMPETÊNCIA POR DISTRIBUIÇÃO

Art. 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente.

Parágrafo único. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a ação penal.

#### CAPÍTULO V

##### DA COMPETÊNCIA POR CONEXÃO OU CONTINÊNCIA

Art. 76. A competência será determinada pela **conexão**:

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao **mesmo tempo, por várias pessoas reunidas**, ou por **várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar**, ou **por várias pessoas, umas contra as outras**;

II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para **facilitar ou ocultar** as outras, ou para **conseguir impunidade ou vantagem** em relação a qualquer delas;

III - quando a **prova de** uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares **influir na prova de outra** infração.

#### CONEXÃO

|                |                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INTERSUBJETIVA | <b>POR SIMULTANEIDADE:</b> ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao <b>mesmo tempo, por várias pessoas reunidas</b> ;            |
|                | <b>CONCURSAL:</b> ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas por <b>várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar</b> ; |
|                | <b>POR RECIPROCIDADE:</b> ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas <b>por várias pessoas, umas contra as outras</b> ;                |
| OBJETIVA       | <b>TELEOLÓGICA:</b> no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para <b>facilitar ou ocultar</b> as outras                                            |
|                | <b>CONSEQUENCIAL:</b> no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para <b>conseguir impunidade ou vantagem</b> em relação a qualquer delas            |
| INSTRUMENTAL   | Quando a <b>prova de</b> uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares <b>influir na prova de outra</b> infração.                     |

Art. 77. A competência será determinada pela continência quando:

I **CONTINÊNCIA SUBJETIVA** - **duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração**;

II **CONTINÊNCIA OBJETIVA** - no caso de infração cometida nas condições previstas nos arts. 51, § 1º, 53, segunda parte, e 54 do Código Penal.

| CONTINÊNCIA |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| SUBJETIVA   | Duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração |
| OBJETIVA    | Concurso formal                                         |
|             | Aberratio ictus                                         |
|             | Aberratio criminis                                      |

Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - no concurso entre a **competência do júri e a de outro órgão** da jurisdição comum, **prevalecerá a competência do júri**;

II - no concurso de **jurisdições da mesma categoria**  
a) preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a **pena mais grave**;

b) prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o **maior número de infrações**, se as respectivas penas forem de igual gravidade;

c) firmar-se-á a competência pela **prevenção**, nos outros casos;

III - no concurso de jurisdições de **diversas categorias**, predominará a **de maior graduação**;

IV - no concurso entre a **jurisdição comum e a especial**, **prevalecerá esta**.

Art. 79. A conexão e a continência **importarão unidade de processo e julgamento, salvo:**

I - no concurso entre a **jurisdição comum e a militar**;

II - no concurso entre a **jurisdição comum e a do juízo de menores**.

§ 1º Cessará, EM QUALQUER CASO, a unidade do processo, se, em relação a algum corréu, sobrevier o caso previsto no art. 152 (**doença mental sobreveio à infração**).

§ 2º A unidade do processo não importará a do julgamento, se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia, ou ocorrer a hipótese do art. 461.

Art. 80. Será **facultativa a separação** dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em **circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes**, ou, quando pelo **excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória**, ou por **outro motivo relevante**, o juiz reputar conveniente a separação.

| Separção facultativa                                                                                                                                           | Separção obrigatória                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes                                                                  | Concurso entre a jurisdição comum e a militar                             |
| Quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. | Concurso entre a jurisdição comum e o juízo de menores (ECA)              |
|                                                                                                                                                                | Sobrevier doença mental em relação a um corréu                            |
|                                                                                                                                                                | Houver corréu foragido                                                    |
|                                                                                                                                                                | Não houver número mínimo de jurados no tribunal do júri (estouro de urna) |

Art. 81. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, **continuará competente em relação aos demais processos**.

Parágrafo único. Reconhecida inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o acusado, de maneira que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juízo competente.

Art. 82. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, **salvo se já estiverem com sentença definitiva**. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas.

#### CAPÍTULO VI

##### DA COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO

Art. 83. Verificar-se-á a competência por **prevenção** toda vez que, concorrendo **dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros** na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, **ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa** (arts. 70, § 3º, 71, 72, § 2º, e 78, II, c).

#### CAPÍTULO VII

##### DA COMPETÊNCIA PELA PRERROGATIVA DE FUNÇÃO

Art. 84. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade.

Art. 85. Nos processos por crime contra a honra, em que forem querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Apelação, àquele ou a estes caberá o julgamento, quando oposta e admitida a exceção da verdade.

Art. 86. Ao Supremo Tribunal Federal competirá, privativamente, processar e julgar:

I - os seus ministros, nos crimes comuns;

II - os ministros de Estado, salvo nos crimes conexos com os do Presidente da República;

III - o procurador-geral da República, os desembargadores dos Tribunais de Apelação, os ministros do Tribunal de Contas e os embaixadores e ministros diplomáticos, nos crimes comuns e de responsabilidade.

Art. 87. Competirá, originariamente, aos Tribunais de Apelação o julgamento dos governadores ou interventores nos Estados ou Territórios, e prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefes de Polícia, juízes de instância inferior e órgãos do Ministério Público.

#### CAPÍTULO VIII

##### DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Art. 88. No processo por **crimes praticados fora do território brasileiro**, será **competente o juízo da Capital do Estado onde houver por último residido o acusado**. Se este nunca tiver residido no Brasil, será **competente o juízo da Capital da República**.

Art. 89. Os crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas territoriais da República, ou nos rios e lagos fronteiriços, bem como a bordo de embarcações nacionais, em alto-mar, serão processados e julgados pela justiça do **primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação, após o crime, ou, quando se afastar do País, pela do último em que houver tocado**.

Art. 90. Os crimes praticados a bordo de aeronave nacional, dentro do espaço aéreo correspondente ao território brasileiro, ou ao alto-mar, ou a bordo de aeronave estrangeira, dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional, serão processados e julgados pela justiça da comarca em **cujo território se verificar o pouso após o crime, ou pela da comarca de onde houver partido a aeronave**.

Art. 91. Quando incerta e não se determinar de acordo com as normas estabelecidas nos arts. 89 e 90, a competência se firmará pela prevenção.

#### SÚMULAS SOBRE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

##### STF

**Súmula 498-STF:** Compete a **justiça dos estados**, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos **crimes contra a economia popular**.

**Súmula 522-STF:** **Salvo ocorrência de tráfico com o exterior, quando, então, a competência será da Justiça Federal, com-**

**pete a justiça dos estados o processo e o julgamento dos crimes relativos a entorpecentes.**

#### STJ

**Súmula 38-STJ:** Compete à **Justiça Estadual Comum**, na vigência da Constituição de 1988, o processo por **contravenção penal**, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.

**Súmula 42-STJ:** Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte **sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento**.

**Súmula 62-STJ:** Compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação na carteira de trabalho e previdência social, atribuído à empresa privada. (O enunciado não foi formalmente cancelado, mas a tendência é que seja superado conforme julgamento do CC 135.200-SP) **(Info 554 o STJ decidiu que compete à Justiça Federal (e não à Justiça Estadual) processar e julgar o crime caracterizado pela omissão de anotação de vínculo empregatício na CTPS (art. 297, § 4º, do CP). Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado para a falsa anotação na CTPS (art. 297, § 3º do CP).**

**Súmula 104-STJ:** Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de **falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino**.

**Súmula 107-STJ:** Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de **estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não ocorrente lesão à autarquia federal**.

**Súmula 140-STJ:** Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o **indígena figure como autor ou vítima**.

**Súmula 208-STJ:** Compete à justiça federal processar e julgar prefeito municipal por **desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal**.

**Súmula 209-STJ:** Compete à justiça estadual processar e julgar prefeito por **desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal**.

**Súmula 546-STJ:** A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é **firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público**, não importando a qualificação do órgão expedidor.

#### SÚMULAS SOBRE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

##### STF

**Súmula vinculante 36-STF:** Compete à **Justiça Federal** comum processar e julgar civil denunciado pelos **crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil**.

##### STJ

**Súmula 122-STJ:** Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, "a", do Código de Processo Penal.

**Súmula 147-STJ:** Compete à Justiça Federal processar e julgar os **crimes praticados contra funcionário público federal, quando relacionados com o exercício da função**.

**Súmula 165-STJ:** Compete à Justiça Federal processar e julgar crime de **falso testemunho cometido no processo trabalhista**.

**Súmula 200-STJ:** O juízo federal competente para processar e julgar acusado de **crime de uso de passaporte falso é o do lugar onde o delito se consumou**.

**Súmula 208-STJ:** Compete à justiça federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal.

**Súmula 209-STJ:** Compete à justiça estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.

**Súmula 528-STJ:** Compete ao **juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior** pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional.

#### SÚMULAS SOBRE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR

##### STF

**Súmula vinculante 36-STF:** Compete à **Justiça Federal** comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil.

##### STJ

**Súmula 53-STJ:** Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar civil acusado de prática de crime contra instituições militares estaduais.

**Súmula 78-STJ:** Compete à Justiça Militar processar e julgar policial de corporação estadual, **ainda que o delito tenha sido praticado em outra unidade federativa**.

#### SÚMULA SOBRE CONFLITO DE COMPETÊNCIA

**Súmula 555-STF:** É competente o Tribunal de Justiça para julgar conflito de jurisdição entre juiz de direito do estado e a justiça militar local

#### SÚMULAS SOBRE PRERROGATIVA DE FUNÇÃO

**Súmula vinculante 45-STF:** A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual.

**Súmula 451-STF:** A competência especial por prerrogativa de função **não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional**

**Súmula 702-STF:** A competência do Tribunal de Justiça para julgar Prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau.

**Súmula 704-STF:** **Não viola** as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do co-réu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados

**Súmula 721-STF:** A competência constitucional do Tribunal do Júri **prevalece** sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual.

#### JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

##### EDIÇÃO N. 72: COMPETÊNCIA CRIMINAL

1) **Compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de revisão criminal quando a questão objeto do pedido revisional tiver sido examinada anteriormente por esta Corte.**

**2) A mera previsão do crime em tratado ou convenção internacional NÃO ATRAI a competência da Justiça Federal,** com base no art. 109, inciso V, da CF/88, **sendo imprescindível que a conduta tenha ao menos potencialidade para ultrapassar os limites territoriais.**

3) O fato de o delito ser praticado pela internet **NÃO ATRAI, automaticamente, a competência da Justiça Federal,** sendo necessário demonstrar a internacionalidade da conduta ou de seus resultados.

**4) Não há conflito de competência entre Tribunal de Justiça e Turma Recursal de Juizado Especial Criminal de um mesmo Estado, já que a Turma Recursal não possui qualidade de Tribunal e a este é subordinada administrativamente.**

**5) É relativa a nulidade** decorrente da inobservância da competência penal por prevenção, que deve ser alegada em momento oportuno, sob pena de preclusão.

**6) A competência é determinada pelo lugar em que se consumou a infração (art. 70 do CPP), sendo possível a sua modificação na hipótese em que outro local seja o melhor para a formação da verdade real.**

7) Compete ao Tribunal Regional Federal ou ao Tribunal de Justiça decidir os conflitos de competência entre juizado especial e juízo comum da mesma seção judiciária ou do mesmo Estado.

9) Inexistindo conexão probatória, **não é** da Justiça Federal a competência para processar e julgar crimes de competência da Justiça Estadual, ainda que os delitos tenham sido descobertos em um mesmo contexto fático.

**10) No concurso de infrações de menor potencial ofensivo, afasta-se a competência dos Juizados Especiais quando a soma das penas ultrapassar dois anos.**

11) Compete à Justiça Federal processar e julgar crimes relativos ao desvio de verbas públicas repassadas pela União aos municípios e sujeitas à prestação de contas perante órgão federal.

13) As atribuições da Polícia Federal **não se confundem** com as regras de competência constitucionalmente estabelecidas para a Justiça Federal (arts. 108, 109 e 144, §1º, da CF/88), sendo possível que uma investigação conduzida pela Polícia Federal seja processada perante a Justiça Estadual.

14) Compete a Justiça Comum **Estadual** processar e julgar crime em que o **índio figure como autor ou vítima**, desde que não haja ofensa a direitos e a cultura indígenas, o que atrai a competência da Justiça Federal.

**16) Há conflito de competência, e não de atribuição, sempre que a autoridade judiciária se pronuncia a respeito da controvérsia, acolhendo expressamente as manifestações do Ministério Público.**

18) A mudança de domicílio pelo condenado que cumpre pena restritiva de direitos ou que seja beneficiário de livramento condicional **não tem o condão de modificar a competência da execução penal**, que permanece com o juízo da condenação, sendo deprecada ao juízo onde fixa nova residência somente a supervisão e o acompanhamento do cumprimento da medida imposta.

19) A **ofensa indireta, genérica ou reflexa** praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais **não atrai** a competência da Justiça Federal (art. 109, IV, da CF/88).

TÍTULO VI  
DAS QUESTÕES E PROCESSOS INCIDENTES  
CAPÍTULO I  
DAS QUESTÕES PREJUDICIAIS

Art. 92. Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia, que o juiz reputa séria e fundada, **SOBRE O ESTADO CIVIL DAS PESSOAS**, o curso da ação penal **FLICARÁ SUSPENSO** até que no juízo cível seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, **sem prejuízo**, entretanto, **da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente.**

Parágrafo único. Se for o crime de ação pública, o Ministério Público, quando necessário, promoverá a ação civil ou prosseguirá na que tiver sido iniciada, com a citação dos interessados.

Art. 93. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre **QUESTÃO DIVERSA DO ESTADO CIVIL DAS PESSOAS**, da competência do juízo cível, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal **PODERÁ**, desde que essa **questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite**, **SUSPENDER** o curso do processo, **após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente.**

§ 1º O juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado, se a demora não for imputável à parte. Expirado o prazo, sem que o juiz cível tenha proferido decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, **retomando sua competência para resolver, de fato e de direito, toda a matéria da acusação ou da defesa.**

§ 2º Do despacho que **denegar a suspensão NÃO CABERÁ RECURSO.**

§ 3º Suspenso o processo, e tratando-se de crime de ação pública, incumbirá ao Ministério Público intervir imediatamente na causa cível, para o fim de promover-lhe o rápido andamento.

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Recurso da decisão que DENEGA a suspensão</b>  | Irrecorrível              |
| <b>Recurso da decisão que CONCEDE a suspensão</b> | RESE (art. 582, XVI, CPP) |

Art. 94. A **suspensão do curso da ação penal**, nos casos dos artigos anteriores, **será decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento** das partes.

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>QUESTÃO PREJUDICIAL OBRIGATÓRIA</b> | Envolve <b>estado civil das pessoas</b> . Suspensão <b>obrigatória</b> do processo.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>QUESTÃO PREJUDICIAL FACULTATIVA</b> | <b>Não</b> envolve <b>estado civil das pessoas</b> . Suspensão <b>facultativa</b> do processo. O juiz marcará prazo para a suspensão, que poderá ser prorrogado. Findando, o juiz criminal prosseguirá no processo, retomando sua competência para resolver, de fato e de direito, toda a matéria |

CAPÍTULO II  
DAS EXCEÇÕES

Art. 95. Poderão ser opostas as exceções de:

- I - suspeição;
- II - incompetência de juízo;
- III - litispendência;
- IV - ilegitimidade de parte;
- V - coisa julgada.

Art. 96. A arguição de **suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente.**

Art. 97. O juiz que espontaneamente afirmar suspeição deverá fazê-lo por escrito, declarando o motivo legal, e remeterá imediatamente o processo ao seu substituto, intimadas as partes.

Art. 98. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas.

Art. 99. Se reconhecer a suspeição, o juiz sustará a marcha do processo, mandará juntar aos autos a petição do recusante com os documentos que a instruíam, e por despacho se declarará suspeito, ordenando a remessa dos autos ao substituto.

Art. 100. Não aceitando a suspeição, o juiz mandará **autuar em apartado** a petição, dará sua resposta dentro em **3 dias**, podendo instruí-la e oferecer testemunhas, e, em seguida, determinará sejam os autos da exceção remetidos, dentro em **24 horas**, ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento.

§ 1º Reconhecida, preliminarmente, a relevância da arguição, o juiz ou tribunal, com citação das partes, marcará dia e hora para a inquirição das testemunhas, seguindo-se o julgamento, independentemente de mais alegações.

§ 2º Se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente.

Art. 101. Julgada **procedente a suspeição, ficarão NULOS** os atos do processo principal, pagando o juiz as custas, no caso de erro inescusável; rejeitada, evidenciando-se a malícia do excipiente, a este será imposta a multa de duzentos mil-réis a dois contos de réis.

Art. 102. Quando a parte contrária reconhecer a procedência da arguição, poderá ser sustado, a seu requerimento, o processo principal, até que se julgue o incidente da suspeição.

Art. 103. No Supremo Tribunal Federal e nos Tribunais de Apelação, o juiz que se julgar suspeito deverá declará-lo nos autos e, se for revisor, passar o feito ao seu substituto na ordem da precedência, ou, se for relator, apresentar os autos em mesa para nova distribuição.

§ 1º Se **não for relator nem revisor**, o juiz que houver de dar-se por suspeito, deverá fazê-lo verbalmente, na sessão de julgamento, registrando-se na ata a declaração.

§ 2º Se o presidente do tribunal se der por suspeito, competirá ao seu substituto designar dia para o julgamento e presidi-lo.

§ 3º Observar-se-á, quanto à arguição de suspeição pela parte, o disposto nos arts. 98 a 101, no que lhe for aplicável, atendido, se o juiz a reconhecer, o que estabelece este artigo.

§ 4º A suspeição, não sendo reconhecida, será julgada pelo tribunal pleno, funcionando como relator o presidente.

§ 5º Se o recusado for o presidente do tribunal, o relator será o vice-presidente.

Art. 104. Se for arguida a **suspeição do órgão do Ministério Público**, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá, **SEM RECURSO**, podendo antes **admitir a produção de provas** no **prazo de 3 dias**.

Art. 105. As partes poderão também arguir de suspeitos os peritos, os intérpretes e os serventuários ou funcionários de justi-

ça, decidindo o juiz de plano e **SEM RECURSO**, à vista da matéria alegada e prova imediata.

Art. 106. A **suspeição dos jurados** deverá ser arguida oralmente, decidindo de plano do presidente do Tribunal do Júri, que **a rejeitará se, negada pelo recusado, não for imediatamente comprovada**, o que tudo constará da ata.

Art. 107. **Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito**, mas deverão elas declarar-se suspeitas, quando ocorrer motivo legal.

Art. 108. A **exceção de incompetência** do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa.

§ 1º Se, ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá.

§ 2º Recusada a incompetência, o juiz continuará no feito, fazendo tomar por termo a declinatória, se formulada verbalmente.

Art. 109. Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declara-lo-á nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior.

Art. 110. Nas exceções de litispendência, ilegitimidade de parte e coisa julgada, será observado, no que lhes for aplicável, o disposto sobre a exceção de incompetência do juízo.

§ 1º Se a parte houver de opor mais de uma dessas exceções, deverá fazê-lo **numa só petição** ou articulado.

§ 2º A **exceção de coisa julgada somente poderá ser oposta em relação ao fato principal**, que tiver sido objeto da sentença.

Art. 111. As exceções serão **processadas em AUTOS APARTADOS e NÃO SUSPENDERÃO, em regra, o andamento da ação penal.**

### CAPÍTULO III

#### DAS INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS

Art. 112. O juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários ou funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no processo, quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou impedimento poderá ser arguido pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para a exceção de suspeição.

### CAPÍTULO IV

#### DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO

Art. 113. As questões atinentes à competência resolver-se-ão não só pela exceção própria, como também pelo conflito positivo ou negativo de jurisdição.

Art. 114. **Haverá conflito de jurisdição:**

I - quando **duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes**, para conhecer do mesmo fato criminoso;

II - quando entre elas **surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação** de processos.

Art. 115. **O conflito poderá ser suscitado:**

I - pela parte interessada;

II - **pelos órgãos do Ministério Público** junto a qualquer dos juízes em dissídio;

III - por qualquer dos juízes ou tribunais em causa.

Art. 116. Os juízes e tribunais, sob a forma de representação, e a parte interessada, sob a de requerimento, darão parte escrita e circunstanciada do conflito, perante o tribunal competente, expondo os fundamentos e juntando os documentos comprobatórios.

§ 1º Quando **negativo** o conflito, os juízes e tribunais **poderão suscitar-lo nos próprios autos** do processo.

§ 2º Distribuído o feito, se o conflito for **positivo**, o relator **poderá determinar imediatamente que se suspenda o andamento do processo**.

§ 3º Expedida ou não a ordem de suspensão, o relator requisitará informações às autoridades em conflito, remetendo-lhes cópia do requerimento ou representação.

§ 4º As informações serão prestadas no prazo marcado pelo relator.

§ 5º Recebidas as informações, e depois de ouvido o procurador-geral, o conflito será decidido na primeira sessão, salvo se a instrução do feito depender de diligência.

§ 6º Proferida a decisão, as cópias necessárias serão remetidas, para a sua execução, às autoridades contra as quais tiver sido levantado o conflito ou que o houverem suscitado.

Art. 117. O Supremo Tribunal Federal, mediante advocatória, restabelecerá a sua jurisdição, sempre que exercida por qualquer dos juízes ou tribunais inferiores.

## CAPÍTULO V

### DA RESTITUIÇÃO DAS COISAS APREENDIDAS

Art. 118. **Antes de transitar em julgado** a sentença final, as coisas apreendidas **não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo**.

Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal **não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé**.

Art. 120. A **restituição, quando cabível, poderá ser ORDENADA PELA AUTORIDADE POLICIAL ou juiz**, mediante termo nos autos, desde que **não exista dúvida quanto ao direito do reclamante**.

§ 1º Se **duvidoso esse direito**, o pedido de restituição **autuar-se-á em apartado**, assinando-se ao requerente o **prazo de 5 dias** para a prova. **Em tal caso, SÓ O JUIZ CRIMINAL poderá decidir o incidente**.

§ 2º O incidente autuar-se-á também em apartado e **só a autoridade judicial o resolverá**, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro **2 dias** para arrazoar.

§ 3º Sobre o pedido de restituição **será SEMPRE ouvido o Ministério Público**.

§ 4º Em caso de **dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono**, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.

§ 5º Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade.

Art. 121. No caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos da infração, aplica-se o disposto no art. 133 e seu parágrafo.

Art. 122. Sem prejuízo do disposto no art. 120 (**restituição**), as **coisas apreendidas serão alienadas** nos termos do disposto no art. 133 deste Código. (**LEI 13964/19**)

Art. 123. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, **se dentro no prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão**, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes.

Art. 124. Os instrumentos do crime, cuja perda em favor da União for decretada, e as coisas confiscadas, de acordo com o disposto no art. 100 do Código Penal, serão inutilizados ou recolhidos a museu criminal, se houver interesse na sua conservação.

Art. 124-A. Na hipótese de decretação de **perdimento de obras de arte ou de outros bens de relevante valor cultural ou artístico**, se o crime **não** tiver **vítima determinada**, poderá haver **destinação dos bens a museus públicos**. (**LEI 13964/19**)

## CAPÍTULO VI

### DAS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS

Art. 125. Caberá o **SEQUESTRO** dos bens imóveis, **adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro**.

Art. 126. Para a decretação do sequestro, **bastará a existência de INDÍCIOS veementes da PROVENIÊNCIA ILÍCITA dos bens**.

Art. 127. O juiz, **de ofício**, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, **poderá ordenar o sequestro, em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa**.

Art. 128. Realizado o sequestro, **o juiz ordenará a sua inscrição no Registro de Imóveis**.

Art. 129. O sequestro **autuar-se-á em apartado** e **admitirá embargos de terceiro**.

Art. 130. O sequestro **poderá ainda ser embargado**:  
I - **pelo acusado**, sob o fundamento de **não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração**;

II - **pelo terceiro**, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de **tê-los adquirido de boa-fé**.

Parágrafo único. **Não poderá ser pronunciada decisão nesses embargos antes de passar em julgado a sentença condenatória**.

Art. 131. O sequestro **será levantado**:

I - **se a ação penal não for intentada no prazo de 60 dias, contado da data em que ficar concluída a diligência**;

II - **se o terceiro**, a quem tiverem sido transferidos os bens, **prestar caução** que assegure a aplicação do disposto no art. 74, II, b, segunda parte, do Código Penal;

III - se for **julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu**, por sentença transitada em julgado.

Art. 132. Proceder-se-á ao **sequestro dos bens móveis** se, verificadas as condições previstas no art. 126, não for cabível a medida regulada no Capítulo XI do Título VII deste Livro.

Art. 133. **Transitada em julgado a sentença condenatória**, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público, **determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público** cujo **perdimento** tenha sido **decretado**. (LEI 13964/19)

§ 1º Do dinheiro apurado, será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. (LEI 13964/19)

§ 2º O valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa em lei especial. (LEI 13964/19)

Art. 133-A. O juiz **poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública** previstos no art. 144 da Constituição Federal, do sistema prisional, do **sistema socioeducativo**, da **Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia**, para o desempenho de suas atividades. (LEI 13964/19)

§ 1º O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem terá prioridade na sua utilização. (LEI 13964/19)

§ 2º Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos. (LEI 13964/19)

§ 3º **Se o bem** a que se refere o caput deste artigo **for veículo, embarcação ou aeronave**, o juiz **ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário**, o qual estará **isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores** à disponibilização do bem para a sua utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável. (LEI 13964/19)

§ 4º **Transitada em julgado a sentença penal condenatória com a decretação de perdimento dos bens**, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz **poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário** ao qual foi custodiado o bem. (LEI 13964/19)

Art. 134. A **HIPOTECA LEGAL** sobre os **imóveis** do indiciado poderá ser requerida pelo ofendido **em qualquer fase do processo**, desde que haja **certeza da infração e indícios suficientes da autoria**.

Art. 135. Pedida a especialização mediante requerimento, em que a parte estimará o valor da responsabilidade civil, e designará e estimará o imóvel ou imóveis que terão de ficar especialmente hipotecados, o juiz mandará logo proceder ao arbitramento do valor da responsabilidade e à avaliação do imóvel ou imóveis.

§ 1º A petição será instruída com as provas ou indicação das provas em que se fundar a estimação da responsabilidade, com a relação dos imóveis que o responsável possuir, se outros tiver, além dos indicados no requerimento, e com os documentos comprobatórios do domínio.

§ 2º O arbitramento do valor da responsabilidade e a avaliação dos imóveis designados far-se-ão por perito nomeado pelo

juiz, onde não houver avaliador judicial, sendo-lhe facultada a consulta dos autos do processo respectivo.

§ 3º O juiz, ouvidas as partes no **prazo de 2 dias**, que correrá em cartório, poderá corrigir o arbitramento do valor da responsabilidade, se lhe parecer excessivo ou deficiente.

§ 4º O juiz autorizará **somente a inscrição da hipoteca do imóvel ou imóveis necessários à garantia da responsabilidade**.

§ 5º O **valor da responsabilidade será liquidado definitivamente após a condenação**, podendo ser requerido novo arbitramento se qualquer das partes não se conformar com o arbitramento anterior à sentença condenatória.

§ 6º Se o **réu oferecer caução suficiente**, em dinheiro ou em títulos de dívida pública, pelo valor de sua cotação em Bolsa, o **juiz poderá deixar de mandar proceder à inscrição da hipoteca legal**.

Art. 136. O **ARRESTO** do **imóvel** poderá ser decretado de início, revogando-se, porém, se no **prazo de 15 dias não for promovido o processo de inscrição da hipoteca legal**.

Art. 137. Se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente, poderão ser **arrestados bens móveis** suscetíveis de penhora, nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis.

§ 1º Se esses bens forem coisas fungíveis e facilmente deterioráveis, proceder-se-á na forma do § 5º do art. 120.

§ 2º Das rendas dos bens móveis poderão ser fornecidos recursos arbitrados pelo juiz, para a manutenção do indiciado e de sua família.

Art. 138. O processo de especialização da hipoteca e do arresto **correrão em auto apartado**.

Art. 139. O depósito e a administração dos bens arrestados ficarão sujeitos ao regime do processo civil.

Art. 140. As **garantias do ressarcimento do dano alcançam também as despesas processuais e as penas pecuniárias**, tendo preferência sobre estas a reparação do dano ao ofendido.

Art. 141. O **arresto será levantado ou cancelada a hipoteca**, se, por sentença irrecurável, o **réu for absolvido ou julgada extinta a punibilidade**.

Art. 142. Caberá ao Ministério Público promover as medidas estabelecidas nos arts. 134 e 137, se houver interesse da Fazenda Pública, **ou se o ofendido for pobre e o requerer**.

Art. 143. **Passando em julgado a sentença condenatória**, serão os **autos de hipoteca ou arresto remetidos ao juiz doível** (art. 63).

Art. 144. Os interessados ou, nos casos do art. 142, o Ministério Público poderão requerer no juízo cível, contra o responsável civil, as medidas previstas nos arts. 134, 136 e 137.

Art. 144-A. O juiz determinará a **alienação antecipada** para preservação do valor dos bens sempre que estiverem **sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção**.

§ 1º O leilão far-se-á **preferencialmente por meio eletrônico**.

§ 2º Os bens deverão ser vendidos pelo valor fixado na avaliação judicial ou por valor maior. Não alcançado o valor estipulado pela administração judicial, será realizado novo leilão, em **até 10 dias**

contados da realização do primeiro, podendo os bens ser alienados por valor **não inferior a 80% do estipulado na avaliação judicial**.

§ 3º O produto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao juízo até a decisão final do processo, procedendo-se à sua conversão em renda para a União, Estado ou Distrito Federal, no caso de condenação, ou, no caso de **absolvição, à sua devolução ao acusado**.

§ 4º Quando a indisponibilidade recair sobre dinheiro, inclusive moeda estrangeira, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento, o juízo determinará a conversão do numerário apreendido em moeda nacional corrente e o depósito das correspondentes quantias em conta judicial.

§ 5º No caso da alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a expedição de certificado de registro e licenciamento em favor do arrematante, **ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores**, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário.

§ 6º O valor dos títulos da dívida pública, das ações das sociedades e dos títulos de crédito negociáveis em bolsa será o da cotação oficial do dia, provada por certidão ou publicação no órgão oficial.

## CAPÍTULO VII

### DO INCIDENTE DE FALSIDADE

Art. 145. Arguida, por escrito, a **falsidade de documento constante dos autos**, o juiz observará o seguinte processo:

I - mandará **autuar em apartado** a impugnação, e em seguida ouvirá a parte contrária, que, no **prazo de 48 horas**, oferecerá resposta;

II - assinará o **prazo de 3 dias**, sucessivamente, a cada uma das partes, para **prova** de suas alegações;

III - conclusos os autos, poderá ordenar as diligências que entender necessárias;

IV - se reconhecida a falsidade por decisão irrecorrível, mandará desentranhar o documento e remetê-lo, com os autos do processo incidente, ao Ministério Público.

Art. 146. A arguição de falsidade, feita por procurador, exige poderes especiais.

Art. 147. O juiz poderá, **de ofício**, proceder à verificação da falsidade.

Art. 148. **Qualquer que seja a decisão, NÃO FARÁ COISA JULGADA em prejuízo de ulterior processo penal ou civil.**

## CAPÍTULO VIII

### DA INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO

Art. 149. Quando houver **dúvida sobre a integridade mental** do acusado, o juiz ordenará, **de ofício ou a requerimento** do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.

§ 1º O exame **poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito**, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente.

§ 2º O juiz **nomeará curador** ao acusado, quando determinar o exame, **ficando SUSPENSO O PROCESSO, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento**.

Art. 150. Para o efeito do exame, o acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judiciário, onde houver, ou, se estiver solto, e o requererem os peritos, em estabelecimento adequado que o juiz designar.

§ 1º O **exame não durará mais de 45 dias, salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de maior prazo**.

§ 2º Se não houver prejuízo para a marcha do processo, o juiz poderá autorizar sejam os autos entregues aos peritos, para facilitar o exame.

Art. 151. Se os peritos concluírem que o acusado **era, ao tempo da infração, irresponsável** nos termos do art. 22 do Código Penal, o **processo prosseguirá, com a presença do curador**.

Art. 152. Se se verificar que a **doença mental sobreveio à infração** o processo **continuará suspenso até que o acusado se restabeleça**, observado o § 2º do art. 149.

§ 1º O **juiz poderá**, nesse caso, **ordenar a internação** do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado.

§ 2º O **processo retomará o seu curso, desde que se restabeleça o acusado**, ficando-lhe assegurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença.

| DOENÇA MENTAL                                 |                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ANTES DA INFRAÇÃO PENAL                       | APÓS A INFRAÇÃO PENAL                                         |
| Processo continuará com a presença de curador | Processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça |

Art. 153. O incidente da insanidade mental processar-se-á em **auto apartado**, que **só depois da apresentação do laudo, será apenso ao processo principal**.

Art. 154. Se a insanidade mental sobrevier no curso da execução da pena, observar-se-á o disposto no art. 682.

## TÍTULO VII DA PROVA

| PRINCÍPIOS DO DIREITO PROBATÓRIO |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRADITÓRIO</b>             | A prova produzida por uma das partes admite contraprova                                                                                                                                        |
| <b>COMUNHÃO</b>                  | Produzidas, as provas passam a pertencer ao processo                                                                                                                                           |
| <b>ORALIDADE</b>                 | Regra: as provas devem ser produzidas oralmente<br><b>Subprincípios:</b><br>- <b>Concentração</b> (produção probatório em única audiência)<br>- <b>Imediação</b> (contato do juiz com a prova) |
| <b>NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO</b>      | Acusado não é obrigado a produzir provas contra si.                                                                                                                                            |

| SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS               |                                                                    |                                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ÍNTIMA CONVICTÃO                               | CERTEZA MORAL DO LEGISLADOR, SISTEMA TARIFÁRIO                     | PERSUASÃO RACIONAL, LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO      |
| Desnecessária motivação                        | Juiz fica vinculado aos critérios fixados pelo legislador          | O juiz tem livre convicção, devendo motivar a decisão |
| Aplicado no <b>Júri</b> em relação aos jurados | <b>Exame de corpo</b> de delito nas infrações que deixam vestígios | <b>Regra no Brasil</b>                                |

**Súmula 74-STJ:** Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil

## CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 155. **PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO** - O juiz formará sua convicção pela **livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos** colhidos na investigação, **ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (elementos migratórios).**

Parágrafo único. **Somente** quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, **facultado ao juiz de ofício:**

I – ordenar, **mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes**, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a **realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.**

Art. 157. São **inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo**, as **provas ilícitas**, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1º São também **inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo** quando **não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente** das primeiras.

§ 2º Considera-se **fonte independente** aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.

§ 3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente.

§ 5º O **juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível NÃO PODERÁ proferir a sentença ou acórdão.** (LEI 13964/19)

| TEORIAS A RESPEITO DAS PROVAS ILÍCITAS                                          |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA OU DA PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO</b> | Provas derivadas das ilícitas devem ser consideradas ilícitas por derivação |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEORIA DA DESCOBERTA INEVITÁVEL</b>                                       | Demonstrando-se que a prova derivada da ilícita seria produzida de qualquer modo, independente da prova ilícita originária, tal prova deve ser considerada válida.                                                              |
| <b>TEORIA DA DESCOBERTA INDEPENDENTE</b>                                     | Se os elementos de informação forem adquiridos de fonte autônoma, que não guarde relação de dependência, nem decorra de prova ilícita, tais dados probatórios são admissíveis                                                   |
| <b>TEORIA DO ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS</b>                                 | Se durante a diligência probatória, for acidentalmente descoberta outra prova, em regra, ela será aproveitada, desde que não exista desvio de finalidade na diligência.                                                         |
| <b>DOCTRINA DA VISÃO ABERTA</b>                                              | É legítima a apreensão de elementos probatórios quando, a despeito de não se tratar da finalidade prevista no mandado de busca e apreensão, o objeto da apreensão é encontrado à plena vista do agente policial.                |
| <b>TEORIA DA TINTA DILUÍDA, DO NEXO CAUSAL ATENUADO OU DA MANCHA PURGADA</b> | Não se aplica a teoria da prova ilícita por derivação se o nexo causal entre a prova primária e a secundária for atenuado em virtude do decurso do tempo, de circunstâncias supervenientes, da menor relevância da ilegalidade. |

## JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

### EDIÇÃO N. 105: PROVAS NO PROCESSO PENAL - I

1) As provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial e reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, não violam o art. 155 do Código de Processo Penal - CPP visto que eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial **NÃO CONTAMINAM** a ação penal dele decorrente.

2) Perícias e documentos produzidos na fase inquisitorial são revestidos de eficácia probatória **sem a necessidade de serem repetidos no curso da ação penal** por se sujeitarem ao contraditório diferido.

4) A propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de materialidade e de autoria, de modo que a certeza deverá ser comprovada durante a instrução probatória, prevalecendo o princípio do *in dubio pro societate* na fase de oferecimento da denúncia.

5) A incidência da **qualificadora rompimento de obstáculo**, prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, está condicionada à **comprovação por laudo pericial, salvo em caso de desaparecimento dos vestígios**, quando a prova testemunhal, a confissão do acusado ou o exame indireto poderão lhe suprir a falta.

6) É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em

**harmonia com as demais provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.**

7) O reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.

8) **A folha de antecedentes criminais é documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo necessária a apresentação de certidão cartorária.**

10) O registro audiovisual de depoimentos colhidos no âmbito do processo penal **dispensa sua degravação ou transcrição**, em prol dos princípios da razoável duração do processo e da celeridade processual, salvo comprovada demonstração de necessidade.

#### EDIÇÃO N. 111: PROVAS NO PROCESSO PENAL - II

1) **É possível o arrolamento de testemunhas pelo assistente de acusação** (art. 271 do Código de Processo Penal), **desde que respeitado o limite de 5 pessoas** previsto no art. 422 do CPP.

2) O réu **não tem direito subjetivo de acompanhar, por sistema de videoconferência, audiência de inquirição de testemunhas** realizada, presencialmente, perante o Juízo natural da causa, por ausência de previsão legal, regulamentar e principiológica.

3) **Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância**, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos.

4) Nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, **a palavra da vítima possui especial relevância**, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios acostados aos autos.

5) **É possível a antecipação da colheita da prova testemunhal, com base no art. 366 do CPP, nas hipóteses em que as testemunhas são policiais, tendo em vista a relevante probabilidade de esvaziamento da prova pela natureza da atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos.**

**STF: É incabível a produção antecipada de prova testemunhal fundamentada na simples possibilidade de esquecimento dos fatos, sendo necessária a demonstração do risco de perecimento da prova a ser produzida (art. 225 do CPP).** Não serve como justificativa a alegação de que as testemunhas são policiais responsáveis pela prisão, cuja própria atividade contribui, por si só, para o esquecimento das circunstâncias que cercam a apuração da suposta autoria de cada infração penal. STF. 2ª Turma. HC 130038/DF, Rel.Min. Dias Toffoli, julgado em 3/11/2015 (Info 806).

6) **Não há cerceamento de defesa quando a decisão que indefere oitiva de testemunhas residentes em outro país for devidamente fundamentada.**

7) **É ilícita a prova colhida mediante acesso aos dados armazenados no aparelho celular, relativos a mensagens de texto, SMS, conversas por meio de aplicativos (WhatsApp), e obtida diretamente pela polícia, sem prévia autorização judicial.**

8) **É desnecessária a realização de perícia para a identificação de voz** captada nas interceptações telefônicas, **salvo quando houver dúvida plausível** que justifique a medida.

9) **É necessária a realização do exame de corpo de delito para comprovação da materialidade do crime quando a conduta deixar vestígios**, entretanto, **o laudo pericial será substituído por outros elementos de prova** na hipótese em que as evidências tenham desaparecido ou que o lugar se tenha tornado impróprio ou, ainda, quando as circunstâncias do crime não permitirem a análise técnica.

10) O laudo toxicológico definitivo **é imprescindível para a configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes**, sob pena de se ter por incerta a materialidade do delito e, por conseguinte, ensejar a absolvição do acusado.

11) **É possível, em situações excepcionais, a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas pelo laudo de constatação provisório, desde que esteja dotado de certeza idêntica à do laudo definitivo e que tenha sido elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes.**

12) É prescindível a apreensão e a perícia de arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova.

#### CAPÍTULO II

#### DO EXAME DE CORPO DE DELITO, DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DAS PERÍCIAS EM GERAL

A cadeia de custódia da prova consiste no caminho que deve ser percorrido pela prova até a sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência indevida durante esse trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ. 5ª Turma. RHC 77.836/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 05/02/2019).

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. É dever do Estado a disponibilização da integralidade das conversas advindas nos autos de forma emprestada, sendo inadmissível a seleção pelas autoridades de persecução de partes dos áudios interceptados. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:

<<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/565e8a413d0562de9ee4378402d2b481>>. Acesso em: 26/12/2019

**Cadeia de Custódia** é o processo de **documentar a história cronológica da evidência**, esse processo visa a garantir o rastreamento das evidências utilizadas em processos judiciais, registrar quem teve acesso ou realizou o manuseio desta evidência. No que diz respeito à **preservação das informações coletadas** a cadeia de custódia **possibilita documentar a cronologia das evidências, quem foram os responsáveis por seu manuseio, garantir a inviolabilidade do material, lacrar as evidências, restringir acesso, tudo isso visando à perda da confiança do elemento (com)probatório, seja em qual área for.**

No processo penal, como não poderia deixar de ser, por envolver instrumento processual que pode culminar com a restrição da liberdade de locomoção do cidadão, o tema **preservação das fontes de prova** ganha ainda maior importância e, nesse contexto, a preservação da cadeia de custódia probatória segue mesma sorte. A sua preservação, em verdade, é erigida a verdadeira **"condição de validade da prova"**.

<https://blog.ebeji.com.br/o-que-e-quebra-da-cadeia-de-custodia/>

**Qual a consequência da quebra da cadeia de custódia (break on the chain of custody)?** Sem dúvida deve ser a **proibição de valoração probatória com a consequente exclusão física dela e de toda a derivada.**

<https://www.conjur.com.br/2015-jan-16/limite-penal-importancia-cadeia-custodia-prova-penal>

Art. 158. Quando a infração **deixar vestígios**, será **indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, NÃO PODENDO SUPRI-LO A CONFISSÃO DO ACUSADO.**

Parágrafo único. **Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva:**

**I - violência doméstica e familiar contra mulher;**

**II - violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência.**

Art. 158-A. Considera-se **CADEIA DE CUSTÓDIA** o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. (LEI 13964/19)

§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. (LEI 13964/19)

§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. (LEI 13964/19)

§ 3º **Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.** (LEI 13964/19)

Art. 158-B. A cadeia de custódia **compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas:** (LEI 13964/19)

**I - reconhecimento:** ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial; (LEI 13964/19)

**II - isolamento:** ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime; (LEI 13964/19)

**III - fixação:** descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, imagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento; (LEI 13964/19)

**IV - coleta:** ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza; (LEI 13964/19)

**V - acondicionamento:** procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento; (LEI 13964/19)

**VI - transporte:** ato de transferir o vestígio de um local para outro, utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse; (LEI 13964/19)

**VII - recebimento:** ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu; (LEI 13964/19)

**VIII - processamento:** exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito; (LEI 13964/19)

**IX - armazenamento:** procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente; (LEI 13964/19)

**X - descarte:** procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. (LEI 13964/19)

Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. (LEI 13964/19)

§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.

§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização. (LEI 13964/19)

Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material. (LEI 13964/19)

§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte. (LEI 13964/19)

§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo. (LEI 13964/19)

§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e, motivadamente, por pessoa autorizada. (LEI 13964/19)

§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. (LEI 13964/19)

§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. (LEI 13964/19)

Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. (LEI 13964/19)

§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio. (LEI 13964/19)

§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.

§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. (LEI 13964/19)

§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação. (LEI 13964/19)

Art. 158-F. **Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia**, devendo nela permanecer. (LEI 13964/19)

Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. (LEI 13964/19)

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1º **Na falta de perito oficial**, o exame será realizado por **2 pessoas idôneas**, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame

§ 2º Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo.

§ 3º Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico.

§ 4º O **assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo** pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão.

§ 5º **Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia:**

I – **requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos**, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com **antecedência mínima de 10 dias**, podendo apresentar as respostas em laudo complementar;

II – **indicar assistentes técnicos** que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência.

§ 6º Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação.

§ 7º Tratando-se de **perícia complexa** que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de **mais de um perito oficial**, e a parte indicar mais de um assistente técnico.

Art. 160. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem, e responderão aos quesitos formulados.

Parágrafo único. O **laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias**, podendo este prazo **ser prorrogado**, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos.

Art. 161. O exame de corpo de delito poderá ser feito **em qualquer dia e a qualquer hora**.

Art. 162. A autópsia será feita **pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto**.

Parágrafo único. **Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver**, quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para a verificação de alguma circunstância relevante.

Art. 163. Em caso de **exumação** para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, em dia e hora previamente marcados, se realize a diligência, da qual se lavrará auto circunstanciado.

Parágrafo único. O administrador de cemitério público ou particular indicará o lugar da sepultura, sob pena de desobediência. No caso de recusa ou de falta de quem indique a sepultura, ou de encontrar-se o cadáver em lugar não destinado a inumações, a autoridade procederá às pesquisas necessárias, o que tudo constará do auto.

Art. 164. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição em que forem encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime.

Art. 165. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos, devidamente rubricados.

Art. 166. Havendo dúvida sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se-á ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere ou pela inquirição de testemunhas, lavrando-se auto de reconhecimento e de identidade, no qual se descreverá o cadáver, com todos os sinais e indicações.

Parágrafo único. Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados, que possam ser úteis para a identificação do cadáver.

Art. 167. **Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a PROVA TESTEMUNHAL PODERÁ SUPRIR-LHE A FALTA.**

Art. 168. Em caso de lesões corporais, se o **primeiro exame pericial tiver sido incompleto**, proceder-se-á a **exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício**, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor.

§ 1º No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito, a fim de suprir-lhe a deficiência ou retificá-lo.

§ 2º Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito no art. 129, § 1º, I, do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o **prazo de 30 dias, contado da data do crime**.

§ 3º **A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal.**

Art. 169. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos.

Parágrafo único. Os peritos registrarão, no laudo, as alterações do estado das coisas e discutirão, no relatório, as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos.

Art. 170. Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas, ou microfotográficas, desenhos ou esquemas.

Art. 171. Nos crimes cometidos com **destruição ou rompimento de obstáculo a subtração da coisa, ou por meio de escalada**, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado.

Art. 172. Proceder-se-á, quando necessário, à avaliação de coisas destruídas, deterioradas ou que constituam produto do crime.

Parágrafo único. Se impossível a avaliação direta, os peritos procederão à avaliação por meio dos elementos existentes nos autos e dos que resultarem de diligências.

Art. 173. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.

Art. 174. No **exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra**, observar-se-á o seguinte:

I - a pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimada para o ato, se for encontrada;

II - **para a comparação, poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa reconhecer** ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de seu punho, ou sobre cuja autenticidade não houver dúvida;

III - a autoridade, **quando necessário, requisitará, para o exame, os documentos que existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos**, ou nestes realizará a diligência, se daí não puderem ser retirados;

IV - **quando não houver escritos para a comparação ou forem insuficientes os exibidos, a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado.** Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, esta última diligência poderá ser feita por precatória, em que se consignarão as palavras que a pessoa será intimada a escrever.

Art. 175. Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de se lhes **verificar a natureza e a eficiência.**

Art. 176. A autoridade e as partes poderão formular quesitos até o ato da diligência.

Art. 177. No **exame por precatória, a nomeação dos peritos far-se-á no juízo deprecado.** Havendo, porém, no caso de **ação privada, acordo das partes, essa nomeação poderá ser feita pelo juiz deprecante.**

Parágrafo único. Os quesitos do juiz e das partes serão transcritos na precatória.

Art. 178. No caso do art. 159, o exame será requisitado pela autoridade ao diretor da repartição, juntando-se ao processo o laudo assinado pelos peritos.

Art. 179. No caso do § 1º do art. 159, o escrivão lavrará o auto respectivo, que será assinado pelos peritos e, se presente ao exame, também pela autoridade.

Parágrafo único. No caso do art. 160, parágrafo único, o laudo, que poderá ser datilografado, será subscrito e rubricado em suas folhas por todos os peritos.

Art. 180. Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro; se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos.

Art. 181. No caso de inobservância de formalidades, ou no caso de omissões, obscuridades ou contradições, a autoridade judiciária mandará suprir a formalidade, complementar ou esclarecer o laudo.

Parágrafo único. A autoridade poderá também ordenar que se proceda a novo exame, por outros peritos, se julgar conveniente.

Art. 182. O juiz **não ficará adstrito ao laudo**, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.

Art. 183. Nos crimes em que não couber ação pública, observar-se-á o disposto no art. 19.

Art. 184. **Salvo o caso de exame de corpo de delito**, o juiz ou a autoridade policial **negará a perícia requerida** pelas partes, **quando não for necessária ao esclarecimento da verdade.**

### CAPÍTULO III

#### DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.

§ 1º O **interrogatório do réu preso** será realizado, em **sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido**, desde que estejam **garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares bem como a presença do defensor e a publicidade do ato**

§ 2º **Excepcionalmente**, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o **interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência** ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, **desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:**

I - **prevenir risco à segurança pública**, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;

II - **viabilizar a participação do réu** no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;

III - **impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência**, nos termos do art. 217 deste Código;

IV - responder à **gravíssima questão de ordem pública**

§ 3º Da decisão que determinar a realização de interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com **10 dias de antecedência.**

§ 4º Antes do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento de que tratam os arts. 400, 411 e 531 deste Código.

§ 5º Em **qualquer modalidade de interrogatório**, o juiz garantirá ao réu o **direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor**; se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunica-

ção entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso.

§ 6º A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização de atos processuais por sistema de videoconferência será fiscalizada pelos corregedores e pelo juiz de cada causa, como também pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 7º Será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que o interrogatório não se realizar na forma prevista nos §§ 1º e 2º deste artigo.

§ 8º Aplica-se o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º e 5º deste artigo, no que couber, à realização de outros atos processuais que dependam da participação de pessoa que esteja presa, como acareação, reconhecimento de pessoas e coisas, e inquirição de testemunha ou tomada de declarações do ofendido.

§ 9º Na hipótese do § 8º deste artigo, fica garantido o acompanhamento do ato processual pelo acusado e seu defensor.

§ 10. **Do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência** e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.

Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu **direito de permanecer calado** e de não responder perguntas que lhe forem formuladas

Parágrafo único. **O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa**

Art. 187. O interrogatório será constituído de duas partes: sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos.

§ 1º Na primeira parte o interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e outros dados familiares e sociais.

§ 2º Na segunda parte será perguntado sobre:

I - ser verdadeira a acusação que lhe é feita;

II - não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que atribuí-la, se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime, e quais sejam, e se com elas esteve antes da prática da infração ou depois dela;

III - onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta;

IV - as provas já apuradas

V - se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir, e desde quando, e se tem o que alegar contra elas;

VI - se conhece o instrumento com que foi praticada a infração, ou qualquer objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido;

VII - todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração;

VIII - se tem algo mais a alegar em sua defesa.

Art. 188. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, **formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante**.

Art. 189. Se o interrogando negar a acusação, no todo ou em parte, poderá prestar esclarecimentos e indicar provas.

Art. 190. Se confessar a autoria, será perguntado sobre os motivos e circunstâncias do fato e se outras pessoas concorreram para a infração, e quais sejam.

Art. 191. Havendo mais de um acusado, serão **interrogados separadamente**.

Art. 192. O interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feito pela forma seguinte:

I - ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas, que ele responderá oralmente;

II - ao mudo as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito;

III - ao surdo-mudo as perguntas serão formuladas por escrito e do mesmo modo dará as respostas.

Parágrafo único. Caso o interrogando não saiba ler ou escrever, intervirá no ato, como intérprete e sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo.

Art. 193. Quando o interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete.

Art. 195. Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado no termo.

Art. 196. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes.

#### CAPÍTULO IV DA CONFISSÃO

Art. 197. O **valor da confissão** se aferirá pelos critérios adotados para **os outros elementos de prova**, e para a sua apreciação o juiz **deverá confrontá-la com as demais provas do processo**, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância.

Art. 198. O **silêncio do acusado não importará confissão**, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz **(parte final não recepcionada pela CF/88)**

Art. 199. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos, observado o disposto no art. 195.

Art. 200. A confissão será **DIVISÍVEL e RETRATÁVEL**, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto.

#### CAPÍTULO V DO OFENDIDO

Art. 201. **Sempre que possível**, o **ofendido será qualificado e perguntado** sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações.

§ 1º Se, intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido **poderá ser conduzido** à presença da autoridade

§ 2º O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao **ingresso e à saída** do acusado da **prisão**, à **designação de data para audiência e à sentença** e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem.

§ 3º As comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, **admitindo-se, por opção do ofendido, o uso de meio eletrônico.**

§ 4º Antes do início da audiência e durante a sua realização, será reservado espaço separado para o ofendido.

§ 5º Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, a expensas do ofensor ou do Estado.

§ 6º O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação.

## CAPÍTULO VI DAS TESTEMUNHAS

| CARACTERÍSTICAS DA PROVA TESTEMUNHAL |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>JUDICIALIDADE</b>                 | Testemunha é a pessoa que presta depoimento perante o magistrado |
| <b>ORALIDADE</b>                     | Admite consulta a apontamentos                                   |
| <b>OBJETIVIDADE</b>                  | Evitar emissão de opinião pessoal                                |
| <b>INDIVIDUALIDADE</b>               | Cada testemunha será ouvida de forma individual                  |
| <b>RETROSPECTIVIDADE</b>             | Narrará fatos com o qual já teve contato                         |

| NÚMERO DE TESTEMUNHAS                 |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO</b>   | <b>8</b> |
| <b>1ª FASE DO JÚRI</b>                |          |
| <b>PROCEDIMENTO COMUM SUMÁRIO</b>     | <b>5</b> |
| <b>2ª FASE DO JÚRI</b>                |          |
| <b>LEI DE DROGAS</b>                  |          |
| <b>PROCEDIMENTO COMUM SUMARÍSSIMO</b> | <b>3</b> |

| CLASSIFICAÇÃO                                 |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NUMERÁRIAS</b>                             | Arroladas pelas partes e compromissadas                                                         |
| <b>EXTRANUMERÁRIAS</b>                        | Ouidas por iniciativa do juiz; em regra, compromissadas (art. 209)                              |
| <b>INFORMANTES</b>                            | Não prestam o compromisso.                                                                      |
| <b>PRÓPRIAS</b>                               | Ouida especificamente sobre os fatos delituosos                                                 |
| <b>IMPRÓPRIA, INSTRUMENTÁRIA OU FEDATÁRIA</b> | Presta depoimento sobre um ato da perseguição criminal.                                         |
| <b>LAUDADORES</b>                             | Prestam declarações sobre os antecedentes do infrator                                           |
| <b>TESTEMUNHAS DE COROA</b>                   | Agentes infiltrados                                                                             |
| <b>INÓCUA</b>                                 | Pessoa que nada sabe para elucidar a causa. Não será computada com testemunha (art. 209, § 2º). |

Art. 202. **TODA PESSOA** poderá ser testemunha.

Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a **promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado**, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade.

Art. 204. O depoimento **será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito.**

Parágrafo único. **Não será vedada** à testemunha, entretanto, **breve consulta a apontamentos.**

Art. 205. Se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o juiz procederá à verificação pelos meios ao seu alcance, **podendo, entretanto, tomar-lhe o depoimento desde logo.**

Art. 206. A testemunha **não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão**, entretanto, recusar-se a **fazê-lo** o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, **ainda que desquitado**, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, **salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.**

Art. 207. São **PROIBIDAS** de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, **salvo se, desobrigadas** pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho.

Art. 208. **Não se deferirá o compromisso** a que alude o art. 203 aos **doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos**, nem às pessoas a que se refere o art. 206.

Art. 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes.

§ 1º Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem **[TESTEMUNHAS REFERIDAS]**

§ 2º **Não será computada** como testemunha a pessoa que **nada souber** que interesse à decisão da causa.

Art. 210. As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que **umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras**, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho.

Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas.

Art. 211. Se o juiz, ao pronunciar sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial para a instauração de inquérito.

Parágrafo único. Tendo o **depoimento** sido **prestado em plenário de julgamento**, o juiz, no caso de proferir decisão na audiência (art. 538, § 2), o tribunal (art. 561), ou o conselho de sentença, após a votação dos quesitos, **poderão fazer apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial.**

Art. 212. As **perguntas** serão **formuladas pelas partes diretamente à testemunha**, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida **[SISTEMA DO CROSS EXAMINATION]**

Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição.

Art. 213. O juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, **salvo quando inseparáveis da narrativa do fato**.

Art. 214. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, **mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos arts. 207 e 208.**

Art. 215. Na redação do depoimento, o juiz deverá cingir-se, tanto quanto possível, às expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo fielmente as suas frases.

Art. 216. O depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela, pelo juiz e pelas partes. Se a testemunha não souber assinar, ou não puder fazê-lo, pedirá a alguém que o faça por ela, depois de lido na presença de ambos.

Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, **fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição**, com a presença do seu defensor.

Parágrafo único. A adoção de qualquer das medidas previstas no caput deste artigo deverá constar do termo, assim como os motivos que a determinaram.

Art. 218. Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz **poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça**, que poderá solicitar o auxílio da força pública.

Art. 219. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no art. 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência.

Art. 220. As pessoas impossibilitadas, por enfermidade ou por velhice, de comparecer para depor, serão **inquiridas onde estiverem**.

Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estados e Territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os deputados às Assembleias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juizes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo serão **inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juiz**.

§ 1º O **Presidente e o Vice-Presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela PRESTAÇÃO DE DEPOIMENTO POR ESCRITO**, caso em que as perguntas, formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz, lhes serão transmitidas por ofício.

§ 2º Os militares deverão ser requisitados à autoridade superior.

§ 3º Aos funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no art. 218, devendo, porém, a expedição do mandado ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que servirem, com indicação do dia e da hora marcados

Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes.

§ 1º A expedição da precatória **NÃO SUSPENDERÁ a instrução criminal.**

§ 2º Findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, **a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos.**

§ 3º Na hipótese prevista no caput deste artigo, a **oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência** ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento.

| SÚMULAS SOBRE PRECATÓRIA                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STF                                                                                                                                                               |
| <b>Súmula 155-STF:</b> É relativa a nulidade do processo criminal por falta de <b>intimação da expedição de precatória</b> para inquirição de testemunha.         |
| STJ                                                                                                                                                               |
| <b>Súmula 273-STJ:</b> Intimada a defesa <b>da expedição</b> da carta precatória, <b>torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado</b> |

Art. 222-A. As **cartas rogatórias SÓ** serão expedidas se **demonstrada previamente a sua imprescindibilidade**, arcando a parte requerente com os custos de envio.

Parágrafo único. Aplica-se às cartas rogatórias o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 222 deste Código.

Art. 223. Quando a testemunha não conhecer a língua nacional, será nomeado intérprete para traduzir as perguntas e respostas.

Parágrafo único. Tratando-se de mudo, surdo ou surdo-mudo, proceder-se-á na conformidade do art. 192.

Art. 224. As testemunhas comunicarão ao juiz, **dentro de 1 ano**, qualquer mudança de residência, sujeitando-se, pela simples omissão, às penas do não-comparecimento.

Art. 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento.

## CAPÍTULO VII

## DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS E COISAS

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será **convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida**;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, **será colocada, se possível, ao lado de outras** que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no n° III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Art. 227. No reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável.

Art. 228. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas.

CAPÍTULO VIII  
DA ACAREAÇÃO

Art. 229. A acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, **sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou circunstâncias relevantes**.

Parágrafo único. Os acareados serão reperguntados, para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acareação.

Art. 230. Se ausente alguma testemunha, cujas declarações divirjam das de outra, que esteja presente, a esta se darão a conhecer os pontos da divergência, consignando-se no auto o que explicar ou observar. Se subsistir a discordância, expedir-se-á precatória à autoridade do lugar onde resida a testemunha ausente, transcrevendo-se as declarações desta e as da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido auto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente, pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente. **Esta diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente**.

CAPÍTULO IX  
DOS DOCUMENTOS

Art. 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.

Art. 232. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares.

Parágrafo único. A fotografia do documento, devidamente autenticada, se dará o mesmo valor do original.

Art. 233. As cartas particulares, interceptadas ou obtidas por meios criminosos, **não serão admitidas em juízo**.

Parágrafo único. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário, para a defesa de seu direito, **ainda que não haja consentimento do signatário**.

Art. 234. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível.

Art. 235. A letra e firma dos documentos particulares serão submetidas a exame pericial, quando contestada a sua autenticidade.

Art. 236. Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público, ou, na falta, por pessoa idônea nomeada pela autoridade.

Art. 237. As públicas-formas só terão valor quando conferidas com o original, em presença da autoridade.

Art. 238. Os documentos originais, juntos a processo findo, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento, e ouvido o Ministério Público, ser entregues à parte que os produziu, ficando traslado nos autos.

CAPÍTULO X  
DOS INDÍCIOS

Art. 239. Considera-se **indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias**.

CAPÍTULO XI  
DA BUSCA E DA APREENSÃO

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º Proceder-se-á à **busca domiciliar**, quando fundadas razões a autorizarem, para:

- a) prender criminosos;
- b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
- c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
- d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;
- e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
- f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
- g) apreender pessoas vítimas de crimes;
- h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2º Proceder-se-á à **busca pessoal** quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras *b* a *f* e letra *h* do parágrafo anterior.

Art. 241. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado.

Art. 242. A busca **poderá ser determinada de ofício** ou a requerimento de qualquer das partes.

Art. 243. O mandado de busca deverá:

I - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem;

II - mencionar o motivo e os fins da diligência;

III - ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir.

§ 1º Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca.

§ 2º Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, **salvo quando constituir elemento do corpo de delito.**

Art. 244. A **busca pessoal independerá de mandado**, no caso de **prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos** ou papéis que constituam corpo de delito, ou **quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.**

Art. 245. As **buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite**, e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.

§ 1º Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e o objeto da diligência.

§ 2º Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada.

§ 3º Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura.

§ 4º Observar-se-á o disposto nos §§ 2º e 3º, quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente.

§ 5º Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la.

§ 6º Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes.

§ 7º Finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com **2 testemunhas presenciais**, sem prejuízo do disposto no § 4º.

Art. 246. Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior, quando se tiver de proceder a busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém exercer profissão ou atividade.

Art. 247. Não sendo encontrada a pessoa ou coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca, se o requerer.

Art. 248. Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência.

Art. 249. A busca em mulher será feita por outra mulher, **se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.**

Art. 250. A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro Estado, quando, para o fim de apreensão, forem no seguimento de pessoa ou coi-

sa, **devendo apresentar-se à competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta.**

§ 1º Entender-se-á que a autoridade ou seus agentes vão em seguimento da pessoa ou coisa, quando:

a) tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista;

b) ainda que não a tenham avistado, mas sabendo, por informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias, que está sendo removida ou transportada em determinada direção, forem ao seu encalço.

§ 2º Se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas que, nas referidas diligências, entrarem pelos seus distritos, ou da legalidade dos mandados que apresentarem, poderão exigir as provas dessa legitimidade, mas **de modo que não se frustre a diligência.**

## TÍTULO VIII

DO JUIZ, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO ACUSADO E DEFENSOR,  
DOS ASSISTENTES E AUXILIARES DA JUSTIÇA

### CAPÍTULO I

#### DO JUIZ

Art. 251. Ao juiz incumbirá prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública.

Art. 252. O juiz **não poderá exercer jurisdição** no processo em que:

I - **tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;**

II - **ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;**

III - **tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;**

IV - **ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.**

Art. 253. Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral **até o 3º grau, inclusive.**

Art. 254. O juiz dar-se-á por **suspeito**, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

I - se for **amigo íntimo ou inimigo** capital de qualquer deles;

II - se ele, seu **cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;**

III - se ele, seu **cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o 3º grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;**

IV - se tiver **aconselhado** qualquer das partes;

V - se for **credor ou devedor, tutor ou curador**, de qualquer das partes;

VI - se for **sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.**

Art. 255. O impedimento ou suspeição decorrente de **parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento** que lhe tiver dado causa, **salvo sobrevivendo descendentes**; mas, **ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não**

**funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo.**

Art. 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la.

## CAPÍTULO II DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 257. Ao **Ministério Público cabe:**

I - **promover, privativamente, a ação penal pública**, na forma estabelecida neste Código; e

II - **fiscalizar a execução da lei.**

Art. 258. Os órgãos do Ministério Público **não funcionarão** nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, **até o 3º grau**, inclusive, e a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juizes.

### SÚMULA SOBRE MP

**Súmula 701-STF:** No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra decisão proferida em processo penal, **é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo.**

## CAPÍTULO III DO ACUSADO E SEU DEFENSOR

Art. 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos **não retardará a ação penal, quando certa a identidade física.** A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, **sem prejuízo da validade dos atos precedentes.**

Art. 260. Se o acusado não atender à intimação **para o interrogatório** (expressão não recepcionada pela CF/88), reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença.

Parágrafo único. O mandado conterà, além da ordem de condução, os requisitos mencionados no art. 352, no que lhe for aplicável.

O STF entendeu que a condução coercitiva **viola a liberdade de locomoção.**

A condução coercitiva **viola o princípio da não culpabilidade** (ou da presunção de inocência), previsto no art. 5º, LVII, da CF/88.

A condução coercitiva **desrespeita a dignidade da pessoa humana.**

A condução coercitiva **é ilegítima mesmo que o investigado tenha sido previamente intimado para comparecer à Delegacia para interrogatório e tenha se recusado.** Assim, mesmo que seja obedecida rigorosamente a cautela do art. 260, ainda assim a condução coercitiva para interrogatório será indevida. Isso porque a CF/88 e os tratados internacionais, ao preverem o direito do investigado ao silêncio, asseguram também a ele, como decorrência, o direito de ausência ao interrogatório.

**Condução coercitiva pode ser adotada para outras hipóteses:** Para que a condução coercitiva seja legítima, ela deve destinar-se à prática de um ato ao qual a pessoa tem o dever de

comparecer, ou, ao menos, que possa ser legitimamente obrigada a comparecer.

**Exemplo 1: condução coercitiva quando houver dúvida sobre a identidade civil do investigado.**

**Exemplo 2: condução coercitiva para fazer a qualificação do investigado (1ª fase do interrogatório).**

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Inconstitucionalidade da condução coercitiva para interrogatório. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/1f74a54f39b3123ad272-ca0a06e7463f> Acesso em: 31/01/2019

Art. 261. **Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor.**

Parágrafo único. **A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada.**

Art. 262. Ao acusado menor dar-se-á curador.

Art. 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação.

Parágrafo único. O acusado, que **não for pobre**, será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz.

Art. 264. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de cem a quinhentos mil-réis, a prestar seu patrocínio aos acusados, quando nomeados pelo Juiz.

Art. 265. O defensor **não poderá abandonar** o processo **se não por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz**, sob pena de multa de **10 a 100 salários mínimos**, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

§ 1º A audiência **poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer.**

§ 2º Incumbe ao defensor **provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato.**

Art. 266. A constituição de defensor **independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório.**

Art. 267. Nos termos do art. 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz.

## CAPÍTULO IV DOS ASSISTENTES

Art. 268. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, **o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta**, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31 **(CADI).**

Art. 269. O assistente será admitido **enquanto não passar em julgado** a sentença e receberá a causa no estado em que se achar.

Art. 270. O corréu no mesmo processo **não poderá** intervir como assistente do Ministério Público.

Art. 271. Ao **assistente** será **permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas**, aditar o libelo e os articulados, **participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público**, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1, e 598.

§ 1º O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente.

§ 2º O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado.

Art. 272. O **Ministério Público** será **ouvido previamente** sobre a admissão do assistente.

Art. 273. Do despacho que **admitir, ou não**, o assistente, **NÃO CABERÁ RECURSO**, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão.

#### SÚMULAS SOBRE ASSISTENTE

**Súmula 210-STF:** O assistente do Ministério Público **pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal**, nos casos dos arts. 584, parágrafo 1º e 598 do Código de Processo Penal.

**Súmula 448-STF:** O prazo para o assistente recorrer, supletivamente, começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público.

**OBS:** Se o **assistente** já estava **habilitado** nos autos o prazo de recurso será de **5 dias**; Se ainda **não** estava **habilitado**: o prazo será de **15 dias**.

#### CAPÍTULO V

##### DOS FUNCIONÁRIOS DA JUSTIÇA

Art. 274. As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da justiça, no que lhes for aplicável.

#### CAPÍTULO VI

##### DOS PERITOS E INTÉRPRETES

Art. 275. O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária.

Art. 276. As partes **não intervirão** na nomeação do perito.

Art. 277. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo, sob pena de multa de cem a quinhentos mil-réis, salvo escusa atendível.

Parágrafo único. Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa, provada imediatamente:

- deixar de acudir à intimação ou ao chamado da autoridade;
- não comparecer no dia e local designados para o exame;
- não der o laudo, ou concorrer para que a perícia não seja feita, nos prazos estabelecidos.

Art. 278. No caso de não-comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução.

Art. 279. Não poderão ser peritos:

I - os que estiverem **sujeitos à interdição** de direito mencionada nos nº. I e IV do art. 69 do Código Penal;

II - os que tiverem **prestado depoimento** no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia;

III - os analfabetos e os **menores de 21 anos**.

Art. 280. É extensivo aos peritos, no que lhes for aplicável, o disposto sobre suspeição dos juízes.

Art. 281. Os intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos peritos.

#### TÍTULO IX

##### DA PRISÃO, DAS MEDIDAS CAUTELARES E DA LIBERDADE PROVISÓRIA

Art. 282. As **medidas cautelares** previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

**I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal** e, nos casos expressamente previstos, para **evitar a prática de infrações penais**;

**II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais** do indiciado ou acusado.

§ 1º As medidas cautelares **poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente**.

§ 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz **a requerimento das partes** ou, quando no curso da investigação criminal, **por representação da autoridade policial** ou mediante **requerimento do Ministério Público**. (LEI 13964/19)

§ 3º **Ressalvados** os casos de **urgência ou de perigo de ineficácia da medida**, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, **para se manifestar no prazo de 5 dias**, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os **casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão** que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. (LEI 13964/19)

§ 4º No caso de **descumprimento de qualquer das obrigações impostas**, o juiz, **mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante**, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. (LEI 13964/19)

§ 5º O juiz **poderá, de ofício** ou **a pedido das partes**, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (LEI 13964/19)

§ 6º A prisão preventiva **somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar**, observado o art. 319 deste Código, e o **não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado** de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (LEI 13964/19)

#### DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES

| ANTES DA LEI 13964/19                                                                                                                                                        | DEPOIS DA LEI 13964/19                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serão decretadas pelo juiz, <b>de ofício</b> ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante | Serão decretadas pelo juiz <b>a requerimento das partes</b> ou, quando no curso da investigação criminal, <b>por representação da autoridade policial</b> ou mediante |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| requerimento do Ministério Público.                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>requerimento do Ministério Público.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| O juiz não poderá mais decretar                                                                                                                                                                                                                                                                                 | as medidas cautelares de ofício.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo.                                                | <b>Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 dias,</b> acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os <b>casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão</b> que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional. |
| Ao receber o pedido de medida cautelar, o juiz deverá intimar a parte contrária, para se manifestar no <b>prazo de 5 dias</b> . Os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, <b>de ofício</b> ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único). | No caso de <b>descumprimento de qualquer das obrigações impostas</b> , o juiz, <b>mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva</b> , nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.                                                                                                                                                        |
| <b>EM CASO DE DESCUMPRIMENTO</b> , o juiz <b>não poderá mais, de ofício</b> , substituir a medida, impor outra em cumulação ou decretar a prisão preventiva.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.                                                                                                                            | O juiz <b>poderá, de ofício</b> ou <b>a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista</b> , bem como <b>voltar a decretá-la</b> , se sobrevierem razões que a justifiquem.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Quando <b>faltar motivo para que subsista</b> a medida cautelar imposta ou quando <b>sobrevierem razões que a justifique</b> , o juiz <b>poderá, de ofício</b> , revogá-la ou substituí-la, respectivamente.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar                                                                                                                                                                                                        | A prisão preventiva <b>somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar</b> , observado o art. 319 deste Código, e o <b>não cabimento da substituição por outra medida cautelar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>deverá ser justificado</b> de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Art. 283. Ninguém poderá ser **preso senão em flagrante delito** ou **por ordem escrita e fundamentada** da autoridade judiciária competente, **em decorrência de prisão cautelar** ou **em virtude de condenação criminal transitada em julgado**. (LEI 13964/19)

§ 1º As medidas cautelares previstas neste Título **não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade**.

§ 2º A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio.

| PRISÃO EM FLAGRANTE                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTES DA LEI 13964/19                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEPOIS DA LEI 13964/19                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. | Ninguém poderá ser <b>preso senão em flagrante delito</b> ou <b>por ordem escrita e fundamentada</b> da autoridade judiciária competente, <b>em decorrência de prisão cautelar</b> ou <b>em virtude de condenação criminal transitada em julgado</b> . |

Art. 284. **Não** será permitido o **emprego de força, salvo** a indispensável no caso de **resistência ou de tentativa de fuga do preso**.

Art. 285. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado.

Parágrafo único. O mandado de prisão:

- será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade;
- designará a pessoa, que tiver de ser presa, por seu nome, alcunha ou sinais característicos;
- mencionará a infração penal que motivar a prisão;
- declarará o valor da fiança arbitrada, quando afiançável a infração;
- será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução.

Art. 286. O mandado será passado em duplicata, e o executor entregará ao preso, logo depois da prisão, um dos exemplares com declaração do dia, hora e lugar da diligência. Da entrega de - verá o preso passar recibo no outro exemplar; se recusar, não souber ou não puder escrever, o fato será mencionado em declaração, assinada por duas testemunhas.

Art. 287. Se a **infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão**, e o preso, em tal caso, será **imediatamente apresentado ao juiz** que tiver expedido o mandado, **para a realização de audiência de custódia**. (LEI 13964/19)

| ANTES DA LEI 13964/19                                                                                                                                                             | DEPOIS DA LEI 13964/19                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará à prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado. | Se a <b>infração</b> for <b>inafiançável</b> , a <b>falta de exibição do mandado não obstará a prisão</b> , e o preso, em tal caso, será <b>imediatamente apresentado ao juiz</b> que tiver expedido o mandado, <b>para a realização de audiência de custódia</b> . |

Art. 288. Ninguém será recolhido à prisão, sem que seja exibido o mandado ao respectivo diretor ou carcereiro, a quem será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado recibo da entrega do preso, com declaração de dia e hora.

Parágrafo único. O recibo poderá ser passado no próprio exemplar do mandado, se este for o documento exibido.

Art. 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado.

§ 1º Havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança se arbitrada.

§ 2º A autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação.

§ 3º O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no **prazo máximo de 30 dias**, contados da efetivação da medida.

Art. 289-A. O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo CNJ para essa finalidade.

§ 1º Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu.

§ 2º Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar, em seguida, o registro do mandado na forma do caput deste artigo.

§ 3º A prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local de cumprimento da medida o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça e informará ao juízo que a decretou.

§ 4º O preso será informado de seus direitos, nos termos do inciso LXIII do art. 5 da Constituição Federal e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública.

§ 5º Havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa do executor ou sobre a identidade do preso, aplica-se o disposto no § 2 do art. 290 deste Código.

§ 6º O CNJ regulamentará o registro do mandado de prisão a que se refere o caput deste artigo.

Art. 290. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, **apresentando-o imediatamente à**

**autoridade local, que, depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso.**

§ 1º - Entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu, quando:

a) tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista;

b) sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que o réu tenha passado, há pouco tempo, em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure, for no seu encalço.

§ 2º Quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandado que apresentar, poderão pôr em custódia o réu, até que fique esclarecida a dúvida.

Art. 291. A prisão em virtude de mandado entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, lhe apresente o mandado e o intime a acompanhá-lo.

Art. 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, **resistência à prisão** em flagrante ou à determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas.

Parágrafo único. **É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médico-hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato.**

Art. 293. Se o executor do mandado verificar, com segurança, que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará **2 testemunhas** e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas, se preciso; **sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e, logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão.**

Parágrafo único. O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da autoridade, para que se proceda contra ele como for de direito.

Art. 294. No caso de prisão em flagrante, observar-se-á o disposto no artigo anterior, no que for aplicável.

Art. 295. Serão recolhidos a quartéis ou a **prisão especial**, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de condenação definitiva:

I - os ministros de Estado;

II - os governadores ou interventores de Estados ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de Polícia;

III - os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados;

IV - os cidadãos inscritos no "Livro de Mérito";

V - os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

VI - os magistrados;

VII - os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República;

VIII - os ministros de confissão religiosa;

IX - os ministros do Tribunal de Contas;

X - os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função;

XI - os delegados de polícia e os guardas-civis dos Estados e Territórios, ativos e inativos.

§ 1º A **prisão especial**, prevista neste Código ou em outras leis, **consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum**.

§ 2º **Não havendo estabelecimento específico** para o preso especial, este **será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento**.

§ 3º A **cela especial poderá consistir em alojamento coletivo**, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana.

§ 4º O preso especial **não será transportado juntamente com o preso comum**.

§ 5º Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum.

Art. 296. Os inferiores e praças de pré, onde for possível, serão recolhidos à prisão, em estabelecimentos militares, de acordo com os respectivos regulamentos.

Art. 297. Para o cumprimento de mandado expedido pela autoridade judiciária, a autoridade policial poderá expedir tantos outros quantos necessários às diligências, devendo neles ser fielmente reproduzido o teor do mandado original.

Art. 299. A captura poderá ser requisitada, à vista de mandado judicial, por qualquer meio de comunicação, tomadas pela autoridade, a quem se fizer a requisição, as precauções necessárias para averiguar a autenticidade desta.

Art. 300. As pessoas presas provisoriamente **ficarão separadas** das que já estiverem definitivamente condenadas, nos termos da lei de execução penal.

Parágrafo único. O militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, será recolhido a quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes.

## CAPÍTULO II

### DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Art. 301. **Qualquer do povo poderá (flagrante facultativo)** e as **autoridades policiais** e seus agentes **deverão (flagrante compulsório)** prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Art. 302. Considera-se em **FLAGRANTE DELITO** quem:

I - **está cometendo** a infração penal (**Flagrante Próprio**)

II - **acaba de cometê-la** (**Flagrante Próprio**)

III - **é perseguido, logo após**, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em **situação que faça presumir ser autor da infração** (**Flagrante Impróprio/Irreal/Quase-Flagrante**)

IV - **é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos** ou papéis que **façam presumir ser ele autor** da infração (**Flagrante Presumido/Ficto**)

| OUTRAS ESPÉCIES DE FLAGRANTES |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Flagrante</b>              | A autoridade policial <b>antecede o início da exe-</b> |

| <b>Esperado</b>                         | <b>cução delitiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flagrante Preparado ou Provocado</b> | O agente <b>é induzido a cometer</b> o delito.<br>S145/STF: <b>Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível sua consumação</b>                                                                                                                                                                      |
| <b>Flagrante Prorrogado ou Diferido</b> | A autoridade policial tem a faculdade de aguardar o momento mais adequado para realizar a prisão, ainda que sua atitude implique na postergação da intervenção. Previsto na Lei 12850/13, Lei 11343/06 e Lei 9613/98.<br><b>OBS:</b> A Lei 12850/13 exige prévia COMUNICAÇÃO; já a Lei 11343/06 exige prévia AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. |

Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanhar e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto.

§ 1º Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja.

§ 2º A **falta de testemunhas** da infração **não impedirá o auto de prisão em flagrante**; mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo **pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação** do preso à autoridade.

§ 3º Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por **2 testemunhas**, que tenham ouvido sua leitura na presença deste.

§ 4º Da lavratura do auto de prisão em flagrante **deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência** e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa.

Art. 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal.

Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados **imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família** do preso ou à pessoa por ele indicada.

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Comunicação imediata da prisão</b> | Juiz             |
|                                       | MP               |
|                                       | Família do preso |

§ 1º **Em até 24 horas após** a realização da prisão, será **encaminhado** ao juiz competente **o auto de prisão em flagrante** e, caso o autuado **não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública**.

|                                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Em até 24 horas após a prisão, encaminha-se o auto de</b> | Juiz                            |
|                                                              | Defensoria Pública (cópia inte- |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>prisão em flagrante</b> | gral) |
|----------------------------|-------|

§ 2º No mesmo prazo **(até 24 horas após a realização da prisão)**, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas.

Art. 307. Quando o fato for praticado em presença da autoridade, ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas e remetido imediatamente ao juiz a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não o for a autoridade que houver presidido o auto.

Art. 308. Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado à do lugar mais próximo.

Art. 309. Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade, **depois de lavrado o auto de prisão** em flagrante.

Art. 310. Após **receber o auto de prisão em flagrante**, no **prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão**, o juiz **deverá promover AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA** com a **presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público**, e, **nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (LEI 13964/19)**

§ 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o **agente praticou o fato** em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) **(legítima defesa)**, **poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória**, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. **(LEI 13964/19)**

§ 2º Se o juiz verificar que o **agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia**, ou que **porta arma de fogo de uso restrito**, **DEVERÁ DENEGAR A LIBERDADE PROVISÓRIA**, com ou sem medidas cautelares. **(LEI 13964/19)**

§ 3º A autoridade que **deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo** estabelecido no caput deste artigo **(24 horas após recebimento do auto de prisão em flagrante)** responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. **(LEI 13964/19)**

§ 4º **Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo** estabelecido no caput deste artigo, a **NÃO REALIZAÇÃO** de audiência de custódia sem motivação idônea **ENSEJARÁ** também a **ILEGALIDADE DA PRISÃO**, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. **(LEI 13964/19)**

| AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA                                                                                                                            |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ANTES DA LEI 13964/19                                                                                                                            | DEPOIS DA LEI 13964/19                         |
| Não havia previsão legal. Era prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) e no Pacto Internacional de Direitos Cíveis e Políticos | Passou a ser previsto de forma expressa no CPP |
| Audiência de custódia consiste                                                                                                                   | Após <b>receber o auto de pri-</b>             |

no direito que a pessoa presa possui de ser conduzida (levada), sem demora (CNJ adotou o máximo de 24h: **Resolução 213/15**), à presença de uma autoridade judicial (magistrado) que irá analisar se os direitos fundamentais dessa pessoa foram respeitados (ex.: se não houve tortura) se a prisão em flagrante foi legal ou se deve ser relaxada (art. 310, I, do CPP) e se a prisão cautelar (antes do trânsito em julgado) deve ser decretada (art. 310, II) ou se o preso poderá receber a liberdade provisória (art. 310, III) ou medida cautelar diversa da prisão (art. 319). CAVALCANTE, Márcio André Lopes. A falta da audiência de custódia enseja nulidade da prisão preventiva? O preso deverá ser colocado em liberdade?. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/05ae14d7ae387b93370d142d82220f1b>>. Acesso em: 26/12/2019

são em flagrante, no **prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão**, o juiz **deverá promover AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA** com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, **nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:**  
I - **relaxar a prisão ilegal**; ou  
II - **converter a prisão em flagrante em preventiva**, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou  
III - **conceder liberdade provisória**, com ou sem fiança.

Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

Se o **juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato** em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) **(legítima defesa)**, **poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória**, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

Se o **agente é REINCENTE ou que INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA OU MILÍCIA**, ou que **PORTA ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO**, **DEVERÁ DENEGAR A LIBERDADE PROVISÓRIA**, com ou sem medidas cautelares.

A falta da audiência de custódia **não enseja nulidade da prisão preventiva**, superada que foi a **Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo, a NÃO REALIZAÇÃO** de audiência de

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>prisão em flagrante, devendo ser este novo título de prisão aquele a merecer o exame da legalidade e necessidade. STJ. 6ª Turma. RHC 99.091/AL, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 04/09/2018.</p> <p>CAVALCANTE, Márcio André Lopes. A falta da audiência de custódia enseja nulidade da prisão preventiva? O preso deverá ser colocado em liberdade?. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: &lt;<a href="https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/05ae14d7ae387b93370d142d82220f1b">https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/05ae14d7ae387b93370d142d82220f1b</a>&gt;. Acesso em: 26/12/2019</p> | <p>custódia sem motivação idônea <b>ENSEJARÁ</b> também a <b>ILEGALIDADE DA PRISÃO</b>, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Ademais, autoridade que <b>deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão.</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**violação da Súmula Vinculante n. 11 do STF, quando devidamente justificada a necessidade do uso de algemas pelo segregado.**

10) **Não há nulidade** na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

11) Com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

### CAPÍTULO III DA PRISÃO PREVENTIVA

Art. 311. Em **qualquer fase da investigação policial ou do processo penal**, caberá a **PRISÃO PREVENTIVA decretada pelo juiz, a requerimento do ministério público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.** (LEI 13964/19)

Art. 312. A prisão preventiva **poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal**, quando houver **prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.** (LEI 13964/19)

§ 2º A **decisão** que decretar a prisão preventiva **deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.** (LEI 13964/19)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos **crimes dolosos** punidos com PPL máxima **superior a 4 anos**;

II - se tiver sido **condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado**, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Código Penal;

III - se o crime **envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência**, para **garantir a execução das medidas protetivas de urgência**;

§ 2º **Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia** (LEI 13964/19)

Art. 314. A prisão preventiva em **nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato** nas condições previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 23 do Código Penal (**excludentes de ilicitude**).

Art. 315. A **decisão** que **decretar, substituir ou denegar** a prisão preventiva será **sempre motivada e fundamentada.** (LEI 13964/19)

§ 1º Na **motivação da decretação** da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz **deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.** (LEI 13964/19)

§ 2º **NÃO SE CONSIDERA FUNDAMENTADA QUALQUER DECISÃO JUDICIAL**, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (LEI 13964/19)

### JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

#### EDIÇÃO N. 120: DA PRISÃO EM FLAGRANTE

1) **Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação.** (Súmula n. 145/STF)

2) O **tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e de natureza permanente**, razão pela qual a prática criminosa se consuma, por exemplo, a depender do caso concreto, nas condutas de **"ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo"**, antes mesmo da atuação provocadora da polícia, o que afasta a tese defensiva de flagrante preparado.

3) No **flagrante esperado**, a **polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e passa a monitorar a atividade do agente** de forma a aguardar o melhor momento para executar a prisão, **não havendo que se falar em ilegalidade do flagrante.**

4) No tocante ao **FLAGRANTE RETARDADO** ou à **AÇÃO CONTROLADA**, a ausência de autorização judicial não tem o condão de tornar ilegal a prisão em flagrante postergado, vez que o instituto visa a proteger o trabalho investigativo, afastando a eventual responsabilidade criminal ou administrava por parte do agente policial.

5) Para a lavratura do auto de prisão em flagrante é despendida a elaboração do laudo toxicológico definitivo, o que se depreende da leitura do art. 50, §1º, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual **é suficiente para tanto a confecção do laudo de constatação da natureza e da quantidade da droga.**

6) Eventual nulidade no auto de prisão em flagrante devido à ausência de assistência por advogado **somente se verifica caso não seja oportunizado ao conduzido o direito de ser assistido por defensor técnico, sendo suficiente a lembrança, pela autoridade policial, dos direitos do preso previstos no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal.**

7) Uma vez decretada a prisão preventiva, fica superada a tese de excesso de prazo na comunicação do flagrante.

8) Realizada a conversão da prisão em flagrante em preventiva, fica superada a alegação de nulidade porventura existente em relação à ausência de audiência de custódia.

9) **Não há nulidade da audiência de custódia por suposta**

I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; (LEI 13964/19)

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; (LEI 13964/19)

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; (LEI 13964/19)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (LEI 13964/19)

V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; (LEI 13964/19)

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (LEI 13964/19)

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, **revogar a prisão preventiva** se, no correr da investigação ou do processo, **verificar a falta de motivo** para que ela subsista, bem como **novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.** (LEI 13964/19)

Parágrafo único. **Decretada** a prisão preventiva, **deverá** o órgão emissor da decisão **revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias**, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (LEI 13964/19)

| PRISÃO PREVENTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTES DA LEI 13964/19                                                                                                                                                                                                                                                              | DEPOIS DA LEI 13964/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, <b>de ofício</b> , se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial | Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a <b>PRISÃO PREVENTIVA</b> decretada pelo juiz, a <b>requerimento do ministério público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.</b>                                                                                  |
| Juiz <b>não</b> poderá mais <b>decretar</b> a prisão preventiva <b>de ofício</b> , mas quando <b>faltar motivo para que subsista</b> ou quando <b>sobrevierem motivos que a justifique</b> , o juiz <b>poderá, de ofício</b> , revogá-la ou substituí-la, respectivamente.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver <b>prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.</b>                | A prisão preventiva <b>poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria</b> <b>E DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO.</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Não será admitida a <b>decretação</b> com a <b>finalidade de antecipação de</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -----                                                                                                                                                                                     | <b>cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -----                                                                                                                                                                                     | Na <b>motivação da decretação</b> da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz <b>deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -----                                                                                                                                                                                     | <b>NÃO SE CONSIDERA FUNDAMENTADA QUALQUER DECISÃO JUDICIAL</b> , seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:<br>I - <b>limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;</b><br>II - <b>empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;</b><br>III - <b>invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;</b><br>IV - <b>não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;</b><br>V - <b>limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;</b><br>VI - <b>deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.</b> |
| O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. | O juiz poderá, <b>de ofício ou a pedido</b> das partes, <b>revogar a prisão preventiva</b> se, no correr da investigação ou do processo, <b>verificar a falta de motivo</b> para que ela subsista, bem como <b>novamente decretá-la, se sobrevierem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                       |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | razões que a justifiquem. Decretada, deve-se revisar a necessidade de sua manutenção <b>a cada 90 dias.</b> |
| Decretada a prisão preventiva, deve-se revisar a necessidade de sua manutenção <b>a cada 90 dias.</b> |                                                                                                             |

#### JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

##### EDIÇÃO N. 32: PRISÃO PREVENTIVA

- 1) A fuga do distrito da culpa é fundamentação idônea a justificar o decreto da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal.
- 2) As condições pessoais favoráveis **não garantem** a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia.
- 3) A substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige comprovação de doença grave, que acarrete extrema debilidade, e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal.
- 4) A prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar quando o agente for comprovadamente imprescindível aos cuidados especiais de pessoa **menor de 06 anos** de idade ou com deficiência.
- 5) As medidas cautelares diversas da prisão, ainda que mais benéficas, implicam em restrições de direitos individuais, sendo necessária fundamentação para sua imposição.
- 6) A citação por edital do acusado **não constitui fundamento idôneo** para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a sua não localização **não gera presunção de fuga**.
- 7) A prisão preventiva não é legítima nos casos em que a sanção abstratamente prevista ou imposta na sentença condenatória recorrível não resulte em constrição pessoal, por força do princípio da homogeneidade.
- 8) Os fatos que justificam a prisão preventiva devem ser contemporâneos à decisão que a decreta.
- 9) A alusão genérica sobre a gravidade do delito, o clamor público ou a comoção social **não constituem fundamentação idônea** a autorizar a prisão preventiva.
- 10) A prisão preventiva pode ser decretada em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para o fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
- 11) A prisão cautelar deve ser fundamentada em elementos concretos que justifiquem, efetivamente, sua necessidade.
- 12) A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (*modus operandi*).
- 13) Não pode o tribunal de 2º grau, em sede de habeas corpus, inovar ou suprir a falta de fundamentação da decisão de prisão preventiva do juízo singular.
- 14) Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva.
- 15) A segregação cautelar é medida excepcional, mesmo no

tocante aos crimes de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico, e o decreto de prisão processual exige a especificação de que a custódia atende a pelo menos um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

#### CAPÍTULO IV

##### DA PRISÃO DOMICILIAR

Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, **só podendo dela ausentar-se com autorização judicial**

Art. 318. Poderá o juiz **SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR** quando o agente for:

- I - **maior de 80 anos**;
  - II - **extremamente debilitado por motivo de doença grave**;
  - III - imprescindível aos cuidados especiais de **pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência**;
  - IV - **gestante**;
  - V - mulher com filho de **até 12 anos** de idade incompletos;
  - VI - homem, caso seja o **único responsável** pelos cuidados do filho de **até 12 anos** de idade incompletos.
- Parágrafo único. Para a substituição, o juiz **exigirá prova idônea** dos requisitos estabelecidos neste artigo.

| PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR - CPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REGIME ABERTO EM RESIDÊNCIA PARTICULAR - LEP                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I - <b>maior de 80 anos</b> ;<br>II - <b>extremamente debilitado por motivo de doença grave</b> ;<br>III - imprescindível aos cuidados especiais de <b>pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência</b> ;<br>IV - <b>gestante</b> ;<br>V - mulher com filho de <b>até 12 anos</b> de idade incompletos;<br>VI - homem, caso seja o <b>único responsável</b> pelos cuidados do filho de <b>até 12 anos</b> de idade incompletos. | I - condenado <b>maior de 70 anos</b> ;<br>II - condenado <b>acometido de doença grave</b> ;<br>III - condenada com <b>filho menor ou deficiente físico ou mental</b> ;<br>IV - condenada <b>gestante</b> . |
| O CPP, ao tratar da prisão domiciliar, está se referindo à possibilidade do réu, <b>ao invés de ficar em prisão preventiva, permanecer recolhido em sua residência.</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | A LEP, ao tratar da prisão domiciliar, está se referindo à possibilidade da <b>pessoa já condenada cumprir a sua pena privativa de liberdade na própria residência.</b>                                     |
| Trata-se de uma medida cautelar que substitui a prisão preventiva pelo recolhimento da pessoa em sua residência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Trata-se da execução penal (cumprimento da pena) na própria residência.                                                                                                                                     |
| O juiz pode determinar que a pessoa fique usando monitoração eletrônica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |

Art. 318-A. A **prisão preventiva imposta à mulher gestante** ou que for **mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência** **será substituída por prisão domiciliar, desde que:** (**Lei 13769/18**)

- I - **não** tenha cometido crime com **violência ou grave ameaça** a pessoa; (**Lei 13769/18**)
- II - **não** tenha cometido o crime **contra seu filho ou dependente.** (**Lei 13769/18**)

Art. 318-B. A **substituição** de que tratam os arts. 318 e 318-A **poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas** previstas no art. 319 deste Código (medidas cautelares diversas da prisão). (Lei 13769/18)

| SÚMULAS SOBRE PRISÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Súmula Vinculante 11 – STF:</b> Só é lícito o uso de algemas em casos de <b>resistência e de fundado receio de fuga</b> ou de <b>perigo à integridade física própria ou alheia</b> , por parte do preso ou de terceiros, <b>justificada a excepcionalidade por escrito</b> , sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. |
| STJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Súmula 21-STJ:</b> Pronunciado o réu, <b>fica superada a alegação do constrangimento ilegal</b> da prisão por excesso de prazo na instrução.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Súmula 52-STJ:</b> Encerrada a instrução criminal, <b>fica superada a alegação de constrangimento</b> por excesso de prazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Súmula 64-STJ:</b> Não constitui <b>constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Súmula 347-STJ:</b> O conhecimento de recurso de apelação do réu <b>independe</b> de sua prisão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## CAPÍTULO V

### DAS OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

Art. 319. São **medidas cautelares diversas da prisão**:

- I - **comparecimento periódico em juízo**, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, **para informar e justificar atividades**
- II - **proibição de acesso ou frequência a determinados lugares** quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
- III - **proibição de manter contato com pessoa determinada** quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
- IV - **proibição de ausentar-se da Comarca** quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
- V - **recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga** quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
- VI - **suspensão do exercício de função pública ou de atividade** de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
- VII - **INTERNAÇÃO PROVISÓRIA** do acusado nas hipóteses de **crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser imputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração**;
- VIII - **fiança**, nas infrações que a admitem, para **assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada** à ordem judicial
- IX - **monitoração eletrônica**.

§ 4º A **fiança** será aplicada de acordo com as disposições do Capítulo VI deste Título, **podendo ser cumulada com outras medidas cautelares**.

Art. 320. A proibição de ausentar-se do País será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no **prazo de 24 horas**.

## CAPÍTULO VI

### DA LIBERDADE PROVISÓRIA, COM OU SEM FIANÇA

Art. 321. **Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva**, o juiz **deverá conceder liberdade provisória**, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Art. 322. A **autoridade policial somente poderá conceder fiança** nos casos de infração cuja PPL máxima **não** seja **superior a 4 anos**.

Parágrafo único. Nos **demais casos**, a **fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas**

Delegado de Polícia pode conceder fiança?

Sim, desde que para crimes cuja pena máxima prevista seja de até 4 anos.

**Exceção:** o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha **tem pena máxima de 2 anos, mas não admite fiança concedida pela autoridade policial**.

Art. 323. **Não será concedida fiança:**

- I - nos crimes de **racismo**;
- II - nos crimes de **tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos**;
- III - nos crimes **cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático**;

Art. 324. **Não será, igualmente, concedida fiança:**

- I - aos que, **no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações** a que se referem os arts. 327 e 328 deste Código;
- II - em caso de **PRISÃO CIVIL ou militar**;
- IV - quando **presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva** (art. 312).

Art. 325. O **valor da fiança** será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

- I - de **1 a 100 salários mínimos**, quando se tratar de infração cuja PPL, no grau máximo, **não** for **superior a 4 anos**;
- II - de **10 a 200 salários mínimos**, quando o máximo da PPL combinada for **superior a 4 anos**

§ 1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a **fiança poderá ser:**

- I - **dispensada**, na forma do art. 350 deste Código;
- II - **reduzida** até o máximo de **2/3**; ou
- III - **aumentada** em até **1.000 vezes**.

Art. 326. Para **determinar o valor da fiança**, a autoridade terá em consideração a **natureza da infração**, as **condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado**, as **circunstâncias indicativas de sua periculosidade**, bem como a **importância provável das custas do processo**, até final julgamento.

Art. 327. A fiança tomada por termo **obrigará** o afofado a **comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for inti-**

**mado** para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. **Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.**

Art. 328. O réu afiançado **não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.**

Art. 329. Nos juízos criminais e delegacias de polícia, haverá um livro especial, com termos de abertura e de encerramento, numerado e rubricado em todas as suas folhas pela autoridade, destinado especialmente aos termos de fiança. O termo será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade e por quem prestar a fiança, e dele extrair-se-á certidão para juntar-se aos autos.

Parágrafo único. O réu e quem prestar a fiança serão pelo escrivão notificados das obrigações e da sanção previstas nos arts. 327 e 328, o que constará dos autos.

Art. 330. A **fiança**, que **será SEMPRE DEFINITIVA**, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, **ou em hipoteca** inscrita em primeiro lugar.

§ 1º A avaliação de imóvel, ou de pedras, objetos ou metais preciosos será feita imediatamente por perito nomeado pela autoridade.

§ 2º Quando a fiança consistir em caução de títulos da dívida pública, o valor será determinado pela sua cotação em Bolsa, e, sendo nominativos, exigir-se-á prova de que se acham livres de ônus.

Art. 331. O valor em que consistir a fiança será recolhido à repartição arrecadadora federal ou estadual, ou entregue ao depositário público, juntando-se aos autos os respectivos conhecimentos.

Parágrafo único. Nos lugares em que o depósito não se puder fazer de pronto, o valor será entregue ao escrivão ou pessoa abonada, a critério da autoridade, e dentro de três dias dar-se-á ao valor o destino que lhe assina este artigo, o que tudo constará do termo de fiança.

Art. 332. Em caso de **prisão em flagrante**, será **competente** para conceder a fiança a **autoridade que presidir ao respectivo auto**, e, em caso de **prisão por mandado**, o **juiz que o houver expedido, ou a autoridade judiciária ou policial a quem tiver sido requisitada a prisão**.

Art. 333. Depois de prestada a fiança, que **será concedida independentemente de audiência do Ministério Público**, este terá vista do processo a fim de requerer o que julgar conveniente.

Art. 334. A fiança **poderá ser prestada enquanto não transitar em julgado** a sentença condenatória.

Art. 335. Recusando ou retardando a autoridade policial a concessão da fiança, o preso, ou alguém por ele, poderá prestá-la, **mediante simples petição**, perante o juiz competente, que decidirá em **48 horas**.

Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como **fiança** servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, **se o réu for condenado**.

Parágrafo único. Este dispositivo **terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória** (art. 110 do Código Penal).

Art. 337. Se a **fiança** for **declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido** o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será **res-tituído sem desconto**, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.

Art. 338. A **fiança que se reconheça não ser cabível** na espécie será **CASSADA** em qualquer fase do processo.

Art. 339. Será também **CASSADA** a fiança quando **reconhecida a existência de delito inafiançável, no caso de inovação na classificação do delito**.

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>FIANÇA SERÁ CASSADA</b> | Não cabível                                                |
|                            | Delito inafiançável, em razão de inovação na classificação |

Art. 340. Será exigido o **REFORÇO** da fiança:

I - quando a autoridade **tomar, por engano, fiança insuficiente**;

II - quando houver **depreciação material ou perecimento** dos bens hipotecados ou caucionados, ou depreciação dos metais ou pedras preciosas;

III - quando for **inovada a classificação do delito**.

Parágrafo único. A fiança **ficará sem efeito e o réu será recolhido à prisão, quando**, na conformidade deste artigo, **não for reforçada**.

Art. 341. Julgar-se-á **QUEBRADA** a fiança quando o acusado:

I - **regularmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer**, sem motivo justo;

II - deliberadamente praticar **ato de obstrução** ao andamento do processo;

III - **descumprir medida cautelar imposta cumulativamente** com a fiança;

IV - **resistir injustificadamente a ordem judicial**;

V - **praticar nova infração penal dolosa**.

|                                                                        |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>QUEBRAMENTO DA FIANÇA (implica em perda de METADE do seu valor)</b> | Deixar de comparecer quando intimado                               |
|                                                                        | Mudar de residência, sem permissão                                 |
|                                                                        | Ausentar-se por mais de 8 dias, sem comunicar                      |
|                                                                        | Deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo |
|                                                                        | Descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança    |
|                                                                        | Resistir injustificadamente a ordem judicial                       |
|                                                                        | Praticar nova infração penal dolosa.                               |

Art. 342. Se vier a ser reformado o julgamento em que se declarou quebrada a fiança, esta subsistirá em todos os seus efeitos

Art. 343. O **QUEBRAMENTO INJUSTIFICADO** da fiança importará na **perda de metade do seu valor**, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva.

Art. 344. Entender-se-á **perdido, na totalidade**, o valor da fiança, **se, condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta**.

Art. 345. No caso de **perda** da fiança, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado, **será recolhido ao fundo penitenciário**, na forma da lei.

Art. 346. No caso de **quebramento** de fiança, feitas as deduções previstas no art. 345 deste Código, o valor restante será **recolhido ao fundo penitenciário**, na forma da lei.

Art. 347. Não ocorrendo a hipótese do art. 345, o saldo será entregue a quem houver prestado a fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado.

Art. 348. Nos casos em que a **fiança** tiver sido prestada por meio de **hipoteca**, a execução será **promovida no juízo cível** pelo órgão do Ministério Público.

Art. 349. Se a fiança consistir em pedras, objetos ou metais preciosos, o juiz determinará a venda por leiloeiro ou corretor.

Art. 350. **Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações** constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no §4 do art. 282 deste Código.

#### TÍTULO X DAS CITAÇÕES E INTIMAÇÕES CAPÍTULO I DAS CITAÇÕES

Art. 351. A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado.

Art. 352. O mandado de citação indicará:

- I - o nome do juiz;
- II - o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa;
- III - o nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos;
- IV - a residência do réu, se for conhecida;
- V - o fim para que é feita a citação;
- VI - o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer;
- VII - a subscrição do escrivão e a rubrica do juiz.

Art. 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória.

Art. 354. A precatória indicará:

- I - o juiz deprecado e o juiz deprecante;

II - a sede da jurisdição de um e de outro;

III - o fim para que é feita a citação, com todas as especificações;

IV - o juízo do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer.

Art. 355. A precatória será devolvida ao juiz deprecante, **independentemente de traslado**, depois de lançado o "cumpra-se" e de feita a citação por mandado do juiz deprecado.

§ 1º Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá o juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação.

§ 2º Certificado pelo **oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado**, a **precatória será imediatamente devolvida**, para o fim previsto no art. 362 (**citação por hora certa**).

Art. 356. Se houver urgência, a precatória, que conterà em resumo os requisitos enumerados no art. 354, poderá ser expedida por via telegráfica, **depois de reconhecida a firma do juiz**, o que a estação expedidora mencionará.

Art. 357. São requisitos da citação por mandado:

I - leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação;

II - declaração do oficial, na certidão, da entrega da contrafé, e sua aceitação ou recusa.

Art. 358. A **CITAÇÃO DO MILITAR** far-se-á **por intermédio do chefe do respectivo serviço**.

Art. 359. O dia designado para funcionário público comparecer em juízo, como acusado, **será notificado assim a ele como ao chefe de sua repartição**.

Art. 360. Se o **réu** estiver **preso**, será **pessoalmente citado**.

Art. 361. Se o **réu não** for **encontrado**, será **citado por edital**, com o **prazo de 15 dias**.

Art. 362. Verificando que o **réu se oculta para não ser citado**, o oficial de justiça certificará a ocorrência e **procederá à citação com hora certa**, na forma estabelecida no CPC.

Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, **se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo**.

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>CITADO POR EDITAL E NÃO COMPARECE</b>     | Suspende-se o processo e o prazo prescricional |
| <b>CITADO POR HORA CERTA E NÃO COMPARECE</b> | Nomeia-se defensor dativo                      |

Art. 363. O processo **terá completada a sua formação quando realizada a citação** do acusado.

§ 1º Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital.

§ 4º Comparecendo o acusado citado por edital, em qualquer tempo, o processo observará o disposto nos arts. 394 e seguintes deste Código.

Art. 364. No caso do artigo anterior, nº I, o prazo será fixado pelo juiz entre **15 e 90 dias**, de acordo com as circunstâncias, e, no caso de nº II, o prazo será de **30 dias**.

Art. 365. O edital de citação indicará:

I - o nome do juiz que a determinar;

II - o nome do réu, ou, se não for conhecido, os seus sinais característicos, bem como sua residência e profissão, se constarem do processo;

III - o fim para que é feita a citação;

IV - o juízo e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer;

V - o prazo, que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua afixação.

Parágrafo único. O **edital será afixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa, onde houver**, devendo a afixação ser certificada pelo oficial que a tiver feito e a publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da qual conste a página do jornal com a data da publicação.

Art. 366. Se o **acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva**, nos termos do disposto no art. 312.

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Art. 368. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante **carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento**.

Art. 369. As citações que houverem de ser feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória.

## CAPÍTULO II DAS INTIMAÇÕES

Art. 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no Capítulo anterior.

§ 1º A **intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente** far-se-á **por publicação** no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado.

§ 2º Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandado, ou via postal com comprovante de recebimento, ou por qualquer outro meio idôneo.

§ 3º A **intimação pessoal, feita pelo escrivão, dispensará a aplicação a que alude o § 1º**.

§ 4º A **intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal**.

|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Intimação do DEFENSOR CONSTITUÍDO, ADOGADO DO QUERELANTE e ASSISTENTE</b> | Por publicação |
| <b>Intimação do MP e DEFENSOR NOMEADO</b>                                    | Pessoal        |

Art. 371. Será admissível a intimação por despacho na petição em que for requerida, observado o disposto no art. 357.

Art. 372. Adiada, por qualquer motivo, a instrução criminal, o juiz marcará desde logo, na presença das partes e testemunhas, dia e hora para seu prosseguimento, do que se lavrará termo nos autos.

## SÚMULA SOBRE INTIMAÇÃO

**Súmula 710-STF:** No processo penal, **contam-se os prazos da data da intimação**, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem.

## TÍTULO XI

### DA APLICAÇÃO PROVISÓRIA DE INTERDIÇÕES DE DIREITOS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

Art. 373. A **aplicação provisória de interdições de direitos** poderá ser determinada pelo juiz, **de ofício**, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente, do ofendido, ou de seu representante legal, ainda que este não se tenha constituído como assistente:

I - durante a instrução criminal **após a apresentação da defesa ou do prazo concedido** para esse fim;

II - na sentença de pronúncia;

III - na decisão confirmatória da pronúncia ou na que, em grau de recurso, pronunciar o réu;

IV - na sentença condenatória recorrível.

§ 1º No caso do nº I, havendo requerimento de aplicação da medida, o réu ou seu defensor será ouvido no **prazo de 2 dias**.

§ 2º Decretada a medida, serão feitas as comunicações necessárias para a sua execução, na forma do disposto no Capítulo III do Título II do Livro IV.

Art. 374. **NÃO CABERÁ RECURSO** do despacho ou da parte da sentença que **decretar ou denegar a aplicação provisória de interdições de direitos, mas estas poderão ser substituídas ou revogadas**:

I - se aplicadas no curso da instrução criminal, durante esta ou pelas sentenças a que se referem os ns. II, III e IV do artigo anterior;

II - se aplicadas na sentença de pronúncia, pela decisão que, em grau de recurso, a confirmar, total ou parcialmente, ou pela sentença condenatória recorrível;

III - se aplicadas na decisão a que se refere o nº III do artigo anterior, pela sentença condenatória recorrível.

Art. 375. O despacho que aplicar, provisoriamente, substituir ou revogar interdição de direito, será fundamentado.

Art. 376. A decisão que **impronunciar ou absolver o réu fará cessar a aplicação provisória da interdição anteriormente determinada**.

Art. 377. Transitando em julgado a sentença condenatória, serão executadas somente as interdições nela aplicadas ou que derivarem da imposição da pena principal.

Art. 378. A **aplicação provisória de medida de segurança** obedecerá ao disposto nos artigos anteriores, com as modificações seguintes:

I - o juiz **poderá aplicar, provisoriamente, a medida de segurança, de ofício**, ou a requerimento do Ministério Público;

II - a aplicação poderá ser determinada ainda no curso do inquérito, mediante representação da autoridade policial;

III - a aplicação provisória de medida de segurança, a substituição ou a revogação da anteriormente aplicada **poderão ser determinadas, também, na sentença absolutória**;

IV - decretada a medida, atender-se-á ao disposto no Título V do Livro IV, no que for aplicável.

Art. 379. Transitando em julgado a sentença, observar-se-á, quanto à execução das medidas de segurança definitivamente aplicadas, o disposto no Título V do Livro IV.

Art. 380. A **aplicação provisória de medida de segurança OBSTARÁ a concessão de fiança, e tornará sem efeito a anteriormente concedida.**

## TÍTULO XII DA SENTENÇA

Art. 381. A sentença conterá:

I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las;

II - a exposição sucinta da acusação e da defesa;

III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;

IV - a indicação dos artigos de lei aplicados;

V - o dispositivo;

VI - a data e a assinatura do juiz.

Art. 382. Qualquer das partes poderá, no **prazo de 2 dias**, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão (**Embargos de declaração**)

Art. 383. **[EMENDATIO LIBELI]** O juiz, **sem modificar a descrição do fato** contida na denúncia ou queixa, poderá **atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave**

§ 1º Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei.

§ 2º Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.

Art. 384. **[MUTATIO LIBELI]** Encerrada a instrução probatória, se **entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação**, o Ministério Público **deverá aditar** a denúncia ou queixa, no **prazo de 5 dias**, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente

§ 1º Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o art. 28 deste Código.

§ 2º Ouvido o defensor do acusado no **prazo de 5 dias** e **admitido o aditamento**, o juiz, a requerimento de qualquer das partes, **designará dia e hora para continuação da audiência**, com inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento.

§ 3º Aplicam-se as disposições dos §§ 1º e 2º do art. 383 ao caput deste artigo.

§ 4º Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar **até 3 testemunhas**, no **prazo de 5 dias**, ficando o juiz, na sentença, **adstrito aos termos do aditamento**.

§ 5º Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá.

| EMENDATIO LIBELI                                                                                                                    | MUTATIO LIBELI                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Não há alteração em relação ao fato delituoso</b> , limitando-se o juiz a modificar a classificação formulada na peça acusatória | Durante o curso da instrução processual, <b>surge uma elementar ou circunstância não contida na peça acusatória</b> . |
| Juiz pode realizar <b>de ofício</b>                                                                                                 | MP <b>deve aditar</b> a peça acusatória                                                                               |
| <b>Possível em 2ª instância</b>                                                                                                     | <b>Não é possível em 2ª instância</b> (S453/STF)                                                                      |

**Súmula 453-STF: Não se aplicam à 2ª instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa**

Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como **reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada**.

Art. 386. O juiz **ABSOLVERÁ O RÉU**, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

I - estar **provada a inexistência** do fato;

II - **não haver prova da existência** do fato;

III - **não constituir o fato infração penal**;

IV - **estar provado que o réu não concorreu** para a infração penal;

V - **não existir prova de ter o réu concorrido** para a infração penal;

VI - **existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena** (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), **ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência**;

VII - **não existir prova suficiente para a condenação**.

Parágrafo único. Na **sentença absolutória**, o juiz:

I - mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade;

II - ordenará a cessação das medidas cautelares e provisórias aplicadas;

III - **aplicará medida de segurança**, se cabível (**sentença absolutória imprópria**)

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

I - mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer;

II - mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto nos arts. 59 e 60 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - aplicará as penas de acordo com essas conclusões;

IV - **fixará valor mínimo para reparação** dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (**necessário pedido; possível fixar danos morais**)

V - atenderá, quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança, ao disposto no Título XI deste Livro;

VI - determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e designará o jornal em que será feita a publicação (art. 73, § 1º, do Código Penal).

§ 1º O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, **será computado para fins de determinação do regime inicial** de pena privativa de liberdade.

Art. 388. A sentença poderá ser datilografada e neste caso o juiz a rubricará em todas as folhas.

Art. 389. A sentença **será publicada em mão do escrivão**, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim.

Art. 390. O escrivão, dentro de **3 dias** após a publicação, e sob pena de suspensão de **5 dias**, dará conhecimento da sentença ao órgão do Ministério Público.

Art. 391. O **querelante ou o assistente** será intimado da sentença, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado. Se nenhum deles for encontrado no lugar da sede do juízo, a **intimação** será feita mediante **edital** com o **prazo de 10 dias**, afixado no lugar de costume.

Art. 392. A **intimação da sentença** será feita:

I - ao **réu, pessoalmente, se estiver preso**;

II - ao **réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança**;

III - ao **defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça**;

IV - **mediante edital**, nos casos do nº II, se o **réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados**, e assim o certificar o oficial de justiça;

V - **mediante edital**, nos casos do nº III, se o **defensor que o réu houver constituído também não for encontrado**, e assim o certificar o oficial de justiça;

VI - **mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado**, e assim o certificar o oficial de justiça.

§ 1º O **prazo do edital** será de **90 dias**, se tiver sido imposta **PPL por tempo igual ou superior a 1 ano**, e de **60 dias**, nos outros casos.

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>PPL ≥ 1 ano</b>   | 90 dias |
| <b>PPL &lt; 1ano</b> | 60 dias |

§ 2º O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo.

## LIVRO II DOS PROCESSOS EM ESPÉCIE TÍTULO I

- DO PROCESSO COMUM
- CAPÍTULO I
- DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Art. 394. O procedimento será **comum ou especial**.

§ 1º O **procedimento comum** será **ordinário, sumário ou sumaríssimo**.

I - **ordinário**, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for **igual ou superior a 4 anos de PPL**;

II - **sumário**, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja **inferior a 4 anos de PPL**;

III - **sumaríssimo**, para as **infrações penais de menor potencial ofensivo**, na forma da lei (**pena máxima não superior a 2 anos**).

§ 2º Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste Código ou de lei especial.

§ 3º Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos arts. 406 a 497 deste Código.

§ 4º As disposições dos arts. 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código.

§ 5º **Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário**

| PROCEDIMENTO | COMUM    | ORDINÁRIO   | PPL ≥ 4a |
|--------------|----------|-------------|----------|
|              |          | SUMÁRIO     | PPL < 4a |
|              |          | SUMARÍSSIMO | IMPO     |
|              | ESPECIAL |             |          |

Art. 394-A. Os processos que **apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação** em todas as instâncias

Art. 395. A **denúncia ou queixa** será **REJEITADA** quando:

I - for **manifestamente INEPTA**;

II - **faltar pressuposto processual ou condição** para o exercício da **ação penal**; ou

III - **faltar justa causa (lastro probatório mínimo)** para o exercício da ação penal.

Art. 396. Nos **procedimentos ordinário e sumário**, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, **recebê-la-á e ordenará a citação** do acusado para **responder à acusação**, por escrito, no **prazo de 10 dias**.

Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído.

Art. 396-A. **Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa**, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

§ 1º A **exceção** será **processada em apartado**, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.

§ 2º **Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la**, concedendo-lhe vista dos autos por **10 dias**.

Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá **ABSOLVER SUMARIAMENTE** o acusado quando verificar:

I - a **existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato**;

II - a **existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimizabilidade**;

III - que o **fato narrado evidentemente não constitui crime**; ou

IV - **extinta a punibilidade** do agente.

| ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCEDIMENTO COMUM                                                                                                                                                                                                                                                                            | PROCEDIMENTO DO JÚRI                                                                                                                                                                                             |
| I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;<br>II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, <u>salvo inimpugnabilidade</u> ;<br>III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime;<br>IV - extinta a punibilidade do agente. | I - provada a inexistência do fato;<br>II - provado não ser ele autor ou partícipe do fato;<br>III - o fato não constituir infração penal;<br>IV - demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. |
| <b>MOMENTO: Após resposta à acusação</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>MOMENTO: Após alegações finais</b>                                                                                                                                                                            |

Art. 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente.

§ 1º O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação

§ 2º O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença.

Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

§ 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

§ 2º Os esclarecimentos dos peritos DEPENDERÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO das partes.

Art. 401. Na instrução poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa.

§ 1º Nesse número não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas.

§ 2º A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no art. 209 deste Código.

Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.

Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz, a seguir, sentença.

§ 1º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual.

§ 2º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa.

§ 3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de MEMORIAIS. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença.

Art. 404. Ordenado diligência considerada imprescindível, de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais.

Parágrafo único. Realizada, em seguida, a diligência determinada, as partes apresentarão, no prazo sucessivo de 5 dias, suas alegações finais, por memorial, e, no prazo de 10 dias, o juiz proferirá a sentença.

Art. 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos.

§ 1º Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações.

§ 2º No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição.

## CAPÍTULO II

### DO PROCEDIMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI

|                                                       |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL DO JÚRI</b> | Plenitude de Defesa.<br>Sigilo das Votações.<br>Soberania dos Vereditos.<br>Competência para o julgamento dos crimes <b>dolosos</b> contra a vida ( <b>competência mínima</b> ). |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SÚMULAS SOBRE TRIBUNAL DO JÚRI

**Súmula vinculante 45-STF:** A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual

**Súmula 156-STF:** É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório.

**Súmula 162-STF:** É absoluta a nulidade do julgamento pelo júri, quando os quesitos da defesa não precedem aos das circunstâncias agravantes.

**Súmula 206-STF:** É nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior do mesmo processo.

**Súmula 603-STF:** A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do Tribunal do Júri.

**Súmula 713-STF:** O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição (recurso de fundamentação vinculada)

**Súmula 712-STF:** É nula a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do Júri sem audiência da defesa.

## Seção I

### Da Acusação e da Instrução Preliminar

Art. 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias.

§ 1º O **prazo** previsto no caput deste artigo será **contado a partir do efetivo cumprimento do mandado** ou do comparecimento, em juízo, do acusado ou de defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital.

§ 2º A acusação deverá arrolar **testemunhas, até o máximo de 8**, na denúncia ou na queixa.

§ 3º Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar **testemunhas, até o máximo de 8**, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Art. 407. As **exceções serão processadas em apartado**, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.

Art. 408. **Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor** para oferecê-la em **até 10 dias**, concedendo-lhe vista dos autos.

Art. 409. **Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público** ou o querelante sobre **preliminares e documentos, em 5 dias**.

**RÉPLICA** – não há previsão de réplica no procedimento comum ordinário.

Art. 410. O juiz determinará a **inquirição das testemunhas e a realização das diligências** requeridas pelas partes, no **prazo máximo de 10 dias**.

Art. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se o debate.

§ 1º Os **esclarecimentos dos peritos dependerão de PRÉ-VIO REQUERIMENTO E DE DEFERIMENTO** pelo juiz.

§ 2º As **provas serão produzidas em uma só audiência**, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

§ 3º Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, o disposto no art. 384 deste Código.

§ 4º **As alegações serão orais**, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo **prazo de 20 minutos, prorrogáveis** por mais **10**.

§ 5º Havendo **mais de 1** acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será individual.

§ 6º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos **10 minutos**, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa.

§ 7º **Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível à prova faltante**, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer.

§ 8º A testemunha que comparecer será inquirida, **independentemente da suspensão da audiência**, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput deste artigo.

§ 9º Encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão, ou o fará em **10 dias**, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos.

Art. 412. **O procedimento será concluído no prazo máximo de 90 dias**.

## Seção II

Da Pronúncia, da Impronúncia e da Absolvição Sumária

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, **PRONUNCIARÁ** o acusado, se **convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação**.

§ 1º A **FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA** limitar-se-á à indicação da **materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação**, devendo o juiz **declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias QUALIFICADORAS e as CAUSAS DE AUMENTO de pena**.

| PRONÚNCIA                                      |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ESPECIFICA: qualificadoras e causas de aumento | NÃO ESPECIFICA: agravantes, atenuantes, causas de diminuição |

§ 2º Se o crime for afiançável, o juiz arbitrar o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3º O juiz **decidirá, motivadamente**, no caso de manutenção, revogação ou substituição da **prisão ou medida restritiva de liberdade** anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código.

Art. 414. **Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes** de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, **IMPRONUNCIARÁ** o acusado.

Parágrafo único. **Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova**.

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, **ABSOLVERÁ desde logo** o acusado, quando:

I – **provada a inexistência do fato**;

II – **provado não ser ele autor ou partícipe** do fato;

III – **o fato não constituir infração penal**;

IV – **demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime**.

Parágrafo único. **Não se aplica** o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de **inimputabilidade** prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, **salvo quando esta for a única tese defensiva**.

Art. 416. Contra a sentença de **IMPRONÚNCIA** ou de **ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA** caberá **apelação**.

| DECISÃO            | RECURSO CABÍVEL |
|--------------------|-----------------|
| IMPRONÚNCIA        | APELAÇÃO        |
| ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA |                 |
| PRONÚNCIA          | RESE            |
| DESCCLASSIFICAÇÃO  |                 |

Art. 417. Se **houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação**, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, **determinará o retorno dos autos ao Ministério Público, por 15 dias**, aplicável, no que couber, o art. 80 deste Código.

Art. 418. O juiz **poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave.**

Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1º do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.

Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso.

Art. 420. A **intimação da decisão de pronúncia** será feita:

I –  **pessoalmente** ao acusado, ao defensor **nomeado** e ao Ministério Público;

II –  **ao defensor constituído**, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto no § 1º do art. 370 deste Código.

Parágrafo único. Será intimado  **por edital** o acusado  **solto que não for encontrado.**

Art. 421. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri.

§ 1º  **Ainda que preclusa** a decisão de pronúncia,  **havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público.**

§ 2º Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para decisão.

### Seção III

Da Preparação do Processo para Julgamento em Plenário

Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no  **prazo de 5 dias, apresentarem rol de testemunhas** que irão depor em plenário,  **até o máximo de 5**, oportunidade em que  **poderão juntar documentos e requerer diligência.**

Art. 423. Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri, e adotadas as providências devidas, o juiz presidente:

I – ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa;

II – fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião do Tribunal do Júri.

Art. 424. Quando a lei local de organização judiciária não atribuir ao presidente do Tribunal do Júri o preparo para julgamento, o juiz competente remeter-lhe-á os autos do processo preparado  **até 5 dias antes** do sorteio a que se refere o art. 433 deste Código.

Parágrafo único. Deverão ser remetidos, também, os processos preparados até o encerramento da reunião, para a realização de julgamento.

### Seção IV

Do Alistamento dos Jurados

Art. 425. Anualmente, serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri de 800 a 1.500 jurados nas comarcas de mais de 1.000.000 de habitantes, de 300 a 700 nas comarcas de mais de 100.000 habitantes e de 80 a 400 nas comarcas de menor população.

§ 1º Nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e, ainda, organizada lista de suplentes,

depositadas as cédulas em urna especial, com as cautelas mencionadas na parte final do § 3º do art. 426 deste Código.

§ 2º O juiz presidente requisitará às autoridades locais,  **associações de classe e de bairro**, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a função de jurado.

Art. 426. A lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa  **até** o dia  **10 de outubro** de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri.

§ 1º A lista  **poderá ser alterada, de ofício** ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz presidente  **até** o dia  **10 de novembro**, data de sua  **publicação definitiva.**

§ 2º Juntamente com a lista, serão transcritos os arts. 436 a 446 deste Código.

§ 3º Os nomes e endereços dos alistados, em cartões iguais, após serem verificados na presença do Ministério Público, de advogado indicado pela Seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e de defensor indicado pelas Defensorias Públicas competentes, permanecerão guardados em urna fechada a chave, sob a responsabilidade do juiz presidente.

§ 4º  **O jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença nos 12 meses que antecederem à publicação da lista geral fica dela excluído.**

§ 5º  **Anualmente**, a lista geral de jurados será,  **obrigatoriamente, completada.**

### Seção V

Do Desaforamento

Art. 427. Se o  **INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA** o reclamar ou houver  **DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI** ou a  **SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO**, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o  **DESAFORAMENTO do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.**

§ 1º O pedido de desaforamento será  **distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento** na Câmara ou Turma competente.

§ 2º Sendo  **relevantes os motivos** alegados, o  **relator** poderá determinar,  **fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri**

§ 3º Será ouvido o juiz presidente, quando a medida não tiver sido por ele solicitada.

§ 4º Na  **pendência de recurso contra a decisão de pronúncia** ou  **quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento**, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.

Art. 428. O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do  **COMPROVADO EXCESSO DE SERVIÇO**, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária,  **se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.**

§ 1º Para a contagem do prazo referido neste artigo, não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa.

§ 2º  **Não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade** de apreciação pelo Tribunal do Júri, nas

reuniões periódicas previstas para o exercício, **o acusado poderá requerer ao Tribunal que determine a imediata realização do julgamento.**

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESAFORAMENTO</b>                                   | <b>INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA<br/>DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE<br/>DO JÚRI<br/>SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO<br/>COMPROVADO EXCESSO DE SERVIÇO</b><br>se o julgamento não puder ser realizado no <b>prazo de 6 meses</b> , contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. |
| <b>NÃO SE ADMITIRÁ<br/>PEDIDO DE<br/>DESAFORAMENTO</b> | Pendência de RESE contra pronúncia Efetivo o julgamento, salvo quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.                                                                                                                                          |

#### Seção VI

##### Da Organização da Pauta

Art. 429. Salvo motivo relevante que autorize alteração na ordem dos julgamentos, terão **preferência**:

- I – os **acusados presos**;
- II – **dentre os acusados presos**, aqueles que **estiverem há mais tempo na prisão**;
- III – em **igualdade de condições**, os **precedentemente pronunciados**.

§ 1º Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será afixada na porta do edifício do Tribunal do Júri a lista dos processos a serem julgados, obedecida a ordem prevista no caput deste artigo.

§ 2º O juiz presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão de processo que tiver o julgamento adiado.

Art. 430. O **ASSISTENTE** somente será **admitido** se tiver **requerido** sua **habilitação até 5 dias antes da data da sessão na qual pretenda atuar**.

Art. 431. Estando o processo em ordem, o juiz presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se for possível, as testemunhas e os peritos, quando houver requerimento, para a sessão de instrução e julgamento, observando, no que couber, o disposto no art. 420 deste Código.

#### Seção VII

##### Do Sorteio e da Convocação dos Jurados

Art. 432. Em seguida à organização da pauta, o juiz presidente determinará a intimação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para **acompanharem**, em dia e hora designados, o **sorteio dos jurados** que atuarão na reunião periódica.

Art. 433. O sorteio, presidido pelo juiz, far-se-á a portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de **25 jurados**, para a reunião periódica ou extraordinária.

§ 1º O sorteio será realizado entre os **15º e o 10º DIA ÚTIL antecedente à instalação da reunião**.

§ 2º A audiência de **sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes**

§ 3º O jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído para as reuniões futuras.

Art. 434. Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião, sob as penas da lei.

Parágrafo único. No mesmo expediente de convocação serão transcritos os arts. 436 a 446 deste Código.

Art. 435. Serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local das sessões de instrução e julgamento.

#### Seção VIII

##### Da Função do Jurado

Art. 436. **O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade.**

§ 1º **Nenhum** cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

§ 2º A **recusa injustificada** ao serviço do júri acarretará **multa no valor de 1 a 10 salários mínimos**, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado.

Art. 437. Estão **isentos do serviço do júri**:

- I – o Presidente da República e os Ministros de Estado;
- II – os Governadores e seus respectivos Secretários;
- III – os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais;
- IV – os Prefeitos Municipais;
- V – os **Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública**;
- VI – os **servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública**;
- VII – as autoridades e os servidores da **polícia e da segurança pública**;
- VIII – os **militares em serviço ativo**;
- IX – os **cidadãos maiores de 70 anos que requeriram sua dispensa**;
- X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.

Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto.

§ 1º Entende-se por **serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins**.

§ 2º O juiz **fixará** o serviço alternativo **atendendo** aos **princípios da proporcionalidade e da razoabilidade**.

Art. 439. O **exercício efetivo** da função de jurado **constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral**.

Art. 440. Constitui também **direito do jurado**, na condição do art. 439 deste Código, **preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária**.

Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.

Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada **multa de 1 a 10 salários mínimos**, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.

Art. 443. Somente será aceita **escusa fundada** em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, **até o momento da chamada dos jurados**.

Art. 444. O jurado **somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente**, consignada na ata dos trabalhos.

Art. 445. O **jurado**, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, **será responsável criminalmente** nos mesmos termos em que o são os juízes togados.

Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.

#### Seção IX

##### Da Composição do Tribunal do Júri e da Formação do Conselho de Sentença

Art. 447. O Tribunal do Júri é composto por **1 juiz togado**, seu presidente **e por 25 jurados** que serão sorteados dentre os alistados, **7 dos quais constituirão o Conselho de Sentença** em cada sessão de julgamento.

Art. 448. São **impedidos** de servir no mesmo Conselho:

- I – marido e mulher;
- II – ascendente e descendente;
- III – sogro e genro ou nora;
- IV – irmãos e cunhados, durante o cunhadio;
- V – tio e sobrinho;
- VI – padrastrô, madrasta ou enteado.

§ 1º O **mesmo impedimento** ocorrerá em relação às pessoas que mantenham **união estável** reconhecida como entidade familiar.

§ 2º Aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados.

Art. 449. **Não poderá servir o jurado** que:

I – tiver **funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior**;

II – no caso do concurso de pessoas, houver integrado o Conselho de Sentença que julgou o outro acusado;

III – tiver **manifestado prévia disposição para condenar ou absolver** o acusado.

Art. 450. Dos impedidos entre si por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver sido **sorteado em primeiro lugar**.

Art. 451. Os **jurados excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade SERÃO CONSIDERADOS PARA A CONSTITUIÇÃO DO NÚMERO LEGAL EXIGÍVEL** para a realização da sessão.

Art. 452. O **mesmo Conselho de Sentença poderá conhecer de mais de um processo, no mesmo dia, se as partes o aceitarem**, hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso.

#### Seção X

##### Da reunião e das sessões do Tribunal do Júri

Art. 453. O Tribunal do Júri reunir-se-á para as sessões de instrução e julgamento nos períodos e na forma estabelecida pela lei local de organização judiciária.

Art. 454. **Até o momento de abertura** dos trabalhos da sessão, o juiz presidente decidirá os casos de isenção e dispensa de jurados e o pedido de adiamento de julgamento, mandando consignar em ata as deliberações.

Art. 455. **Se o Ministério Público não comparecer**, o juiz presidente **adiará o julgamento** para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, científicas as partes e as testemunhas.

Parágrafo único. Se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao Procurador-Geral de Justiça com a data designada para a nova sessão.

Art. 456. Se a **falta, sem escusa legítima, for do advogado do acusado, e se outro não for por este constituído**, o fato será imediatamente comunicado ao presidente da seccional da OAB, com a data designada para a nova sessão.

§ 1º **Não havendo escusa legítima, o julgamento será adiado somente 1 vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente.**

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o juiz **intimará a Defensoria Pública para o novo julgamento, que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de 10 dias.**

Art. 457. O julgamento **não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado.**

§ 1º Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz presidente do Tribunal do Júri.

§ 2º Se o **acusado preso não for conduzido**, o **julgamento** será **adiado** para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, **salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor.**

Art. 458. **Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer**, o juiz presidente, sem prejuízo da ação penal pela desobediência, **aplicar-lhe-á a multa** prevista no § 2º do art. 436 deste Código.

Art. 459. Aplicar-se-á às testemunhas a serviço do Tribunal do Júri o disposto no art. 441 deste Código.

Art. 460. Antes de constituído o Conselho de Sentença, as testemunhas serão recolhidas a lugar onde umas não possam ouvir os depoimentos das outras.

Art. 461. O julgamento **não será adiado** se a **testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado**, na oportunidade de que trata o

art. 422 deste Código, **declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização.**

§ 1º Se, **intimada, a testemunha não comparecer**, o juiz presidente **SUSPENDERÁ os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiara o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução.**

§ 2º O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça.

Art. 462. Realizadas as diligências referidas nos arts. 454 a 461 deste Código, o juiz presidente verificará se a urna contém as cédulas dos **25** jurados sorteados, mandando que o escrivão proceda à chamada deles.

Art. 463. Comparecendo, **pelo menos, 15 jurados**, o juiz presidente **declarará instalados os trabalhos**, anunciando o processo que será submetido a julgamento.

§ 1º O oficial de justiça fará o pregão, certificando a diligência nos autos.

§ 2º Os **jurados excluídos por impedimento ou suspeição SERÃO COMPUTADOS PARA A CONSTITUIÇÃO DO NÚMERO LEGAL.**

Art. 464. Não havendo o número referido no art. 463 deste Código (**pelo menos 15**), **proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes quantos necessários, e designar-se-á nova data para a sessão do júri.**

Art. 465. Os nomes dos suplentes serão consignados em ata, remetendo-se o expediente de convocação, com observância do disposto nos arts. 434 e 435 deste Código.

Art. 466. Antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o juiz presidente esclarecerá sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades constantes dos arts. 448 e 449 deste Código.

§ 1º O juiz presidente também advertirá os jurados de que, **uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa**, na forma do § 2º do art. 436 deste Código.

§ 2º A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça.

Art. 467. Verificando que se encontram na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz presidente sorteará **7** dentre eles para a formação do Conselho de Sentença.

Art. 468. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz presidente as lerá, e a **defesa e, depois dela, o Ministério Público** poderão **recusar** os jurados sorteados, **até 3 cada parte, sem motivar a recusa (1º defesa; 2º MP).**

Parágrafo único. O jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes será excluído daquela sessão de instrução e julgamento, prosseguindo-se o sorteio para a composição do Conselho de Sentença com os jurados remanescentes.

Art. 469. Se forem **2 ou mais** os acusados, **as recusas poderão ser feitas por um só defensor.**

§ 1º A **separação dos julgamentos somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for obtido o número mínimo de 7 jurados** para compor o Conselho de Sentença.

§ 2º Determinada a separação dos julgamentos, será **julgado em primeiro lugar o acusado a quem foi atribuída a autoria do fato** ou, em caso de coautoria, aplicar-se-á o critério de preferência disposto no art. 429 deste Código.

Art. 470. Desacolhida a arguição de impedimento, de suspeição ou de incompatibilidade contra o juiz presidente do Tribunal do Júri, órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, o **julgamento NÃO SERÁ SUSPENSO**, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a decisão.

Art. 471. Se, em consequência do impedimento, suspeição, incompatibilidade, dispensa ou recusa, **não houver número para a formação do Conselho, o julgamento será adiado** para o primeiro dia desimpedido, após sorteados os suplentes, com observância do disposto no art. 464 deste Código.

Art. 472. Formado o Conselho de Sentença, o presidente, levantando-se, e, com ele, todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação:

Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça.

Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão:

Assim o prometo.

Parágrafo único. **O jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia** ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação e do relatório do processo.

## Seção XI

### Da Instrução em Plenário

Art. 473. **[SISTEMA DO CROSS-EXAMINATION]** Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado **tomarão, sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido**, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação.

§ 1º Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo.

§ 2º **[SISTEMA PRESIDENCIALISTA]** Os **jurados** poderão formular **perguntas** ao ofendido e às testemunhas, **por intermédio do juiz presidente**.

§ 3º As partes e os jurados poderão requerer acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram, exclusivamente, às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis.

Art. 474. A seguir será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no Capítulo III do Título VII do Livro I deste Código, com as alterações introduzidas nesta Seção.

§ 1º O **Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem**, poderão formular, **diretamente, perguntas ao acusado. (1º MP; 2º Assistente; 3º Querelante; 4º Defensor)**

§ 2º Os **jurados** formularão **perguntas por intermédio do juiz presidente.**

§ 3º **Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segu-**

### **rança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes.**

Art. 475. O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova.

Parágrafo único. A transcrição do registro, após feita a de gravação, constará dos autos.

#### Seção XII Dos Debates

Art. 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao **Ministério Público**, que **fará a acusação, nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante.**

§ 1º O assistente falará depois do Ministério Público.

§ 2º Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante e, em seguida, o Ministério Público, salvo se este houver retomado a titularidade da ação, na forma do art. 29 deste Código.

§ 3º Finda a acusação, terá a palavra a defesa.

§ 4º A **acusação poderá replicar e a defesa treplicar, sendo admitida a reinquirição de testemunha já ouvida em plenário.**

Art. 477. **O tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30min para cada, e de 1h para a réplica e outro tanto para a tréplica.**

§ 1º Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz presidente, de forma a não exceder o determinado neste artigo.

§ 2º Havendo **mais de 1** acusado, o tempo para a acusação e a defesa será **acrescido de 1h e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica (2h)**, observado o disposto no § 1º deste artigo.

Art. 478. Durante os debates as partes **não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:**

I – à **decisão de pronúncia**, às **decisões posteriores que julgaram admissível a acusação** ou à **determinação do uso de algumas COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE que beneficiem ou prejudiquem o acusado;**

II – ao **silêncio do acusado** ou à **ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.**

Art. 479. **Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 dias úteis,** dando-se ciência à outra parte.

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados.

Art. 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e **por intermédio do juiz presidente**, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se, ainda, aos jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado.

§ 1º Concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos.

§ 2º Se houver dúvida sobre questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos.

§ 3º Os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime **se solicitarem** ao juiz presidente.

Art. 481. Se a **verificação de qualquer fato**, reconhecida como essencial para o julgamento da causa, **não puder ser realizada imediatamente**, o juiz presidente **dissolverá o Conselho**, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias.

Parágrafo único. Se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz presidente, desde logo, nomeará perito e formulará quesitos, facultando às partes também formulá-los e indicar assistentes técnicos, no **prazo de 5 dias.**

#### Seção XIII

##### Do Questionário e sua Votação

Art. 482. O Conselho de Sentença será **questionado sobre MATÉRIA DE FATO e se o acusado deve ser absolvido.**

Parágrafo único. Os **quesitos** serão **redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão.** Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes.

Art. 483. Os **QUESITOS** serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

I – a **materialidade** do fato;

II – a **autoria** ou **participação**;

III – se o acusado deve ser **absolvido**;

IV – se existe **causa de diminuição** de pena **alegada pela defesa**;

V – se existe circunstância **qualificadora** ou **causa de aumento** de pena **reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.**

§ 1º A **resposta negativa**, de **mais de 3 jurados**, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo **encerra a votação e implica a absolvição do acusado**

§ 2º Respondidos afirmativamente por **mais de 3 jurados** os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:

O jurado absolve o acusado?

§ 3º **Decidindo** os jurados **pela condenação**, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre:

I – **causa de diminuição** de pena **alegada pela defesa**;

II – circunstância **qualificadora** ou **causa de aumento** de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

§ 4º **Sustentada a desclassificação** da infração para outra de competência do juiz singular, **será formulado quesito a respeito**, para ser respondido **após o 2º ou 3º quesito**, conforme o caso.

§ 5º **Sustentada** a tese de ocorrência do **crime na sua forma tentada** ou **havendo divergência sobre a tipificação do delito**, sendo este da competência do Tribunal do Júri, **o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o 2º quesito.**

§ 6º Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas.

Art. 484. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se têm requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata.

Parágrafo único. Ainda em plenário, o juiz presidente explicará aos jurados o significado de cada quesito.

Art. 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação.

§ 1º **Na falta de sala especial, o juiz presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo.**

§ 2º O juiz presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do Conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente.

Art. 486. Antes de proceder-se à votação de cada quesito, o juiz presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas, feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo **7** delas a palavra *sim*, **7** a palavra *não*.

Art. 487. **Para assegurar o sigilo do voto**, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas

Art. 488. Após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinará que o escrivão registre no termo a votação de cada quesito, bem como o resultado do julgamento.

Parágrafo único. Do termo também constará a conferência das cédulas não utilizadas.

Art. 489. As **decisões** do Tribunal do Júri serão **tomadas por maioria de votos**.

Art. 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas

Parágrafo único. Se, pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o declarará, dando por finda a votação.

Art. 491. Encerrada a votação, será o termo a que se refere o art. 488 deste Código assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes.

#### Seção XIV Da sentença

Art. 492. Em seguida, o **presidente** proferirá sentença que:

I – no caso de **condenação**:

a) **fixará a pena-base**;

b) considerará as circunstâncias **agravantes ou atenuantes**, **alegadas nos debates**;

c) imporá os **aumentos ou diminuições** da pena, **em atenção às causas ADMITIDAS PELO JÚRI**;

d) observará as demais disposições do art. 387 deste Código;

e) **mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão** em que se encontra, se **presentes os requisitos da prisão preventiva**, ou, no caso de **condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for**

**o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos** que vierem a ser interpostos; **(LEI 13964/19)**

f) **estabelecerá os efeitos genéricos e específicos da condenação**;

II – no caso de **absolvição**:

a) mandará **colocar em liberdade o acusado se por outro motivo não estiver preso**;

b) **revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas**;

c) **imporá, se for o caso, a medida de segurança** cabível **(absolvição imprópria)**.

§ 1º **Se houver desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular, ao presidente do Tribunal do Júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se, quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto nos arts. 69 e seguintes da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.**

§ 2º **Em caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso contra a vida será julgado pelo juiz presidente do Tribunal do Júri**, aplicando-se, no que couber, o disposto no § 1º deste artigo.

§ 3º O presidente poderá, **excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas** de que trata a alínea e do inciso I do caput deste artigo, **se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação.** **(LEI 13964/19)**

§ 4º A apelação interposta contra **decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão NÃO TERÁ EFEITO SUSPENSIVO.** **(LEI 13964/19)**

§ 5º **Excepcionalmente**, poderá o tribunal atribuir **efeito suspensivo** à apelação de que trata o § 4º deste artigo, quando **verificado cumulativamente** que o **recurso**: **(LEI 13964/19)**

I - **não tem propósito meramente protelatório**; e **(LEI 13964/19)**

II - **levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão.** **(LEI 13964/19)**

§ 6º O **pedido de concessão de efeito suspensivo** poderá ser **feito incidentalmente na apelação ou por meio de petição em separado** dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias da sentença condenatória, das razões da apelação e de prova da tempestividade, das contrarrazões e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. **(LEI 13964/19)**

| SENTENÇA NO TRIBUNAL DO JÚRI                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTES DA LEI 13964/19                                                                                                                                                                                       | DEPOIS DA LEI 13964/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Em seguida, o presidente proferirá sentença que no caso de condenação mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, <b>se presentes os requisitos da prisão preventiva</b> ; | Em seguida, o presidente proferirá sentença que no caso de condenação <b>mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão</b> em que se encontra, se <b>presentes os requisitos da prisão preventiva</b> , ou, no caso de <b>condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do</b> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <b>mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos</b> que vierem a ser interpostos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -----<br>----- | O presidente poderá, <b>excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória</b> das penas se houver <b>questão substancial cuja resolução</b> pelo tribunal ao qual competir o julgamento <b>possa plausivelmente levar à revisão da condenação.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -----<br>----- | A apelação interposta contra <b>decisão condenatória do Júri</b> a uma <b>pena igual ou superior a 15 anos de reclusão NÃO TERÁ EFEITO SUSPENSIVO.</b> Excepcionalmente, poderá atribuir <b>efeito suspensivo</b> quando <b>verificado cumulativamente</b> que o <b>recurso:</b><br>I - <b>não tem propósito meramente protelatório;</b> e<br>II - <b>levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 anos de reclusão.</b> |

Art. 493. A sentença será lida em plenário pelo presidente antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento.

#### Seção XV

##### Da Ata dos Trabalhos

Art. 494. De cada sessão de julgamento o escrivão lavrará ata, assinada pelo presidente e pelas partes.

Art. 495. A ata descreverá fielmente todas as ocorrências, mencionando obrigatoriamente:

- I – a data e a hora da instalação dos trabalhos;
- II – o magistrado que presidiu a sessão e os jurados presentes;
- III – os jurados que deixaram de comparecer, com escusa ou sem ela, e as sanções aplicadas;
- IV – o ofício ou requerimento de isenção ou dispensa;
- V – o sorteio dos jurados suplentes;
- VI – o adiamento da sessão, se houver ocorrido, com a indicação do motivo;
- VII – a abertura da sessão e a presença do Ministério Público, do querelante e do assistente, se houver, e a do defensor do acusado;
- VIII – o pregão e a sanção imposta, no caso de não comparecimento;
- IX – as testemunhas dispensadas de depor;
- X – o recolhimento das testemunhas a lugar de onde umas não pudessem ouvir o depoimento das outras;
- XI – a verificação das cédulas pelo juiz presidente;

XII – a formação do Conselho de Sentença, com o registro dos nomes dos jurados sorteados e recusas;

XIII – o compromisso e o interrogatório, com simples referência ao termo;

XIV – os debates e as alegações das partes com os respectivos fundamentos;

XV – os incidentes;

XVI – o julgamento da causa;

XVII – a publicidade dos atos da instrução plenária, das diligências e da sentença.

Art. 496. A **falta da ata** sujeitará o responsável a **sanções administrativa e penal.**

#### Seção XVI

##### Das Atribuições do Presidente do Tribunal do Júri

Art. 497. São atribuições do juiz presidente do Tribunal do Júri, além de outras expressamente referidas neste Código:

I – regular a polícia das sessões e prender os desobedientes;  
II – requisitar o auxílio da força pública, que **ficará sob sua exclusiva autoridade;**

III – dirigir os debates, intervindo em caso de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes;

IV – resolver as questões incidentes que não dependam de pronunciamento do júri;

V – **nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso, dissolver o Conselho e designar novo dia para o julgamento,** com a nomeação ou a constituição de novo defensor;

VI – mandar retirar da sala o acusado que dificultar a realização do julgamento, o qual prosseguirá sem a sua presença;

VII – suspender a sessão pelo tempo indispensável à realização das diligências requeridas ou entendidas necessárias, **mantida a incomunicabilidade dos jurados;**

VIII – interromper a sessão por tempo razoável, para proferir sentença e para repouso ou refeição dos jurados;

IX – decidir, **de ofício**, ouvidos o Ministério Público e a defesa, ou a requerimento de qualquer destes, a arguição de extinção de punibilidade;

X – resolver as questões de direito suscitadas no curso do julgamento;

XI – determinar, **de ofício** ou a requerimento das partes ou de qualquer jurado, as diligências destinadas a sanar nulidade ou a suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade;

XII – regulamentar, durante os debates, a intervenção de uma das partes, quando a outra estiver com a palavra, podendo conceder **até 3 minutos** para cada aparte requerido, que serão acrescidos ao tempo desta última.

#### JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

##### EDIÇÃO N. 75: TRIBUNAL DO JÚRI - I

**1) O ciúme, sem outras circunstâncias, NÃO CARACTERIZA motivo torpe.**

2) Cabe ao Tribunal do Júri decidir se o homicídio foi motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, qualifica o crime.

3) Na fase de pronúncia, cabe ao Tribunal do Júri a resolução de dúvidas quanto à aplicabilidade de excludente de ilicitude.

**4) A exclusão de qualificadora constante na pronúncia só pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.**

5) A complementação do número regulamentar mínimo de 15

jurados por suplentes de outro plenário do mesmo Tribunal do Júri, **por si só, não enseja nulidade do julgamento.**

6) Viola o princípio da soberania dos veredictos a anulação parcial de decisão proferida pelo Conselho de Sentença acerca da qualificadora sem a submissão do réu a novo Júri.

7) A ausência do oferecimento das alegações finais em processos de competência do Tribunal do Júri **NÃO ACARRETA NULIDADE**, uma vez que a decisão de pronúncia encerra juízo provisório acerca da culpa.

8) A simples leitura da pronúncia no Plenário do Júri **não leva à nulidade** do julgamento, que somente ocorre se a referência for utilizada como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado.

9) Na intimação pessoal do réu acerca de sentença de pronúncia ou condenatória do Júri, a ausência de apresentação do termo de recurso ou a não indagação sobre sua intenção de recorrer **não gera nulidade do ato.**

10) A sentença de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do delito e aos indícios de autoria **para evitar nulidade por excesso de linguagem e para não influenciar o ânimo do Conselho de Sentença.**

11) É possível rasurar trecho ínfimo da sentença de pronúncia para afastar eventual nulidade decorrente de excesso de linguagem.

12) Reconhecida a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, outra decisão deve ser proferida, visto que **o simples envelopamento e desentranhamento da peça viciada não é suficiente.**

13) A competência para o processo e julgamento do **latrocínio** é do **juiz singular** e não do Tribunal do Júri (Súmula n. 603/STF).

14) Compete ao Tribunal do Júri decretar, motivadamente, como efeito da condenação, a perda do cargo ou função pública, inclusive de militar quando o fato não tiver relação com o exercício da atividade na caserna.

15) A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime. (Súmula n. 191/STJ)

**EDIÇÃO N. 78: TRIBUNAL DO JÚRI - II**

1) O emprego de algemas deve ser medida excepcional e a utilização delas em plenário de júri depende de motivada decisão judicial, sob pena de configurar constrangimento ilegal e de anular a sessão de julgamento. (VIDE SÚMULA VINCULANTE N. 11)

2) Compete às instâncias ordinárias, com base no cotejo fático carreado aos autos, absolver, pronunciar, desclassificar ou improvar o réu, sendo vedado em sede de recurso especial o revolvimento do acervo fático-probatório - Súmula n. 7/STJ.

3) As nulidades existentes na decisão de pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno e por meio do recurso próprio, **sob pena de preclusão.**

4) A leitura em plenário do júri dos antecedentes criminais do réu não se enquadra nos casos apresentados pelo art. 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal, inexistindo óbice à sua menção por quaisquer das partes.

5) O exame de controvérsia acerca do elemento subjetivo do delito é reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

6) É NULA a decisão que determina o desaforamento de processo da competência do júri sem audiência da defesa (Súmula n. 712/STF).

7) Eventuais nulidades ocorridas em Plenário do Júri, decorrentes de impedimento ou suspeição de jurados, devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de

**preclusão.**

- 8) É **ABSOLUTA A NULIDADE do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório** (Súmula n. 156/STF).
- 9) Após as modificações no rito do Tribunal do Júri introduzidas pela Lei n. 11.689/2008, o quesito genérico de absolvição (art. 483, III, do CPP) não pode ser tido como contraditório em relação ao reconhecimento da autoria e da materialidade do crime.
- 10) Possíveis irregularidades na quesitação devem ser arguidas após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz presidente, sob pena de preclusão (art. 571, inciso VIII, do CPP).
- 11) É **NULO o julgamento quando os quesitos forem apresentados com má redação ou quando forem formulados de modo complexo, a ponto de causarem perplexidade ou de dificultarem o entendimento dos jurados.**
- 12) O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. (Súmula n. 713/STF).
- 13) **Não viola o princípio da soberania dos veredictos a cassação da decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos.**
- 14) A soberania do veredicto do Tribunal do Júri **não impede** a desconstituição da decisão por meio de revisão criminal.

## TÍTULO II DOS PROCESSOS ESPECIAIS CAPÍTULO II

### DO PROCESSO E DO JULGAMENTO DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS

Art. 513. Os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, **cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito**, a queixa ou a denúncia será **instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas.**

Art. 514. Nos **CRIMES AFIANÇÁVEIS**, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a **notificação** do acusado, para **responder por escrito**, dentro do **prazo de 15 dias (defesa prévia)**

Parágrafo único. Se não for conhecida a residência do acusado, ou este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar.

Art. 515. No caso previsto no artigo anterior, durante o prazo concedido para a resposta, os autos permanecerão em cartório, onde poderão ser examinados pelo acusado ou por seu defensor.

Parágrafo único. A resposta poderá ser instruída com documentos e justificações.

Art. 516. O juiz **rejeitará** a queixa ou denúncia, em despacho fundamentado, se **convencido**, pela resposta do acusado ou do seu defensor, **da inexistência do crime ou da improcedência da ação.**

Art. 517. **Recebida a denúncia ou a queixa, será o acusado citado**, na forma estabelecida no Capítulo I do Título X do Livro I.

Art. 518. Na instrução criminal e nos demais termos do processo, observar-se-á o disposto nos Capítulos I e III, Título I, deste Livro.

### CAPÍTULO III

#### DO PROCESSO E DO JULGAMENTO DOS CRIMES DE CALÚNIA E INJÚRIA, DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR

Art. 519. No processo por crime de **calúnia ou injúria**, para o qual não haja outra forma estabelecida em lei especial, observar-se-á o disposto nos Capítulos I e III, Título I, deste Livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes.

Art. 520. **Antes de receber** a queixa, o juiz oferecerá às partes **oportunidade para se reconciliarem**, fazendo-as comparecer em juízo e **ouvindo-as, separadamente, SEM A PRESENÇA DOS SEUS ADVOGADOS, não se lavrando termo.**

Art. 521. Se depois de ouvir o querelante e o querelado, o juiz achar **provável a reconciliação, promoverá entendimento entre eles, na sua presença.**

Art. 522. No caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo da desistência, a queixa será arquivada.

Art. 523. Quando for oferecida a **exceção da verdade ou da notoriedade** do fato imputado, o querelante poderá **contestar a exceção no prazo de 2 dias, podendo ser inquiridas as testemunhas arroladas** na queixa, ou outras indicadas naquele prazo, em substituição às primeiras, ou para completar o máximo legal.

### CAPÍTULO IV

#### DO PROCESSO E DO JULGAMENTO DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL

Art. 524. No processo e julgamento dos crimes contra a propriedade **IMATERIAL**, observar-se-á o disposto nos Capítulos I e III do Título I deste Livro, com as modificações constantes dos artigos seguintes.

Art. 525. No caso de haver o **crime deixado vestígio**, a queixa ou a denúncia **não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito.**

Art. 526. **Sem a prova de direito à ação, não será recebida a queixa, nem ordenada qualquer diligência** preliminarmente requerida pelo ofendido.

Art. 527. **A diligência de busca ou de apreensão será realizada por 2 peritos** nomeados pelo juiz, que verificarão a existência de fundamento para a apreensão, e quer esta se realize, quer não, o laudo pericial será apresentado **dentro de 3 dias** após o encerramento da diligência.

Parágrafo único. O requerente da diligência poderá impugnar o laudo contrário à apreensão, e o juiz ordenará que esta se efetue, se reconhecer a improcedência das razões aduzidas pelos peritos.

Art. 528. Encerradas as diligências, os autos serão conclusos ao juiz para homologação do laudo.

Art. 529. Nos crimes de **ação privativa** do ofendido, **não será admitida queixa com fundamento em apreensão e em perícia, se decorrido o prazo de 30 dias, após a homologação do laudo.**

Parágrafo único. Será dada vista ao Ministério Público dos autos de busca e apreensão requeridas pelo ofendido, se o crime for de ação pública e não tiver sido oferecida queixa no prazo fixado neste artigo.

Art. 530. Se ocorrer **prisão em flagrante e o réu não for posto em liberdade**, o prazo a que se refere o artigo anterior será de **8 dias.**

Art. 530-A. O disposto nos arts. 524 a 530 **será aplicável** aos crimes em que se proceda mediante queixa.

Art. 530-B. Nos casos das infrações previstas nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 184 do Código Penal, a autoridade policial procederá à apreensão dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos, em sua totalidade, juntamente com os equipamentos, suportes e materiais que possibilitaram a sua existência, desde que estes se destinem precipuamente à prática do ilícito.

Art. 530-C. Na ocasião da apreensão será lavrado termo, assinado por **2 ou mais testemunhas**, com a descrição de todos os bens apreendidos e informações sobre suas origens, **o qual deverá integrar o inquérito policial ou o processo.**

Art. 530-D. Subsequente à apreensão, será realizada, por perito oficial, ou, na falta deste, por pessoa tecnicamente habilitada, perícia sobre todos os bens apreendidos e elaborado o laudo que deverá integrar o inquérito policial ou o processo.

Art. 530-E. Os titulares de direito de autor e os que lhes são conexos serão os fiéis depositários de todos os bens apreendidos, devendo colocá-los à disposição do juiz quando do ajuizamento da ação.

Art. 530-F. Ressalvada a possibilidade de se preservar o corpo de delito, o juiz poderá determinar, a requerimento da vítima, a destruição da produção ou reprodução apreendida quando não houver impugnação quanto à sua ilicitude ou quando a ação penal não puder ser iniciada por falta de determinação de quem seja o autor do ilícito.

Art. 530-G. O juiz, **ao prolatar a sentença condenatória, poderá determinar a destruição dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos e o perdimento dos equipamentos apreendidos, desde que** precipuamente destinados à produção e reprodução dos bens, em favor da Fazenda Nacional, que deverá destruí-los ou doá-los aos Estados, Municípios e Distrito Federal, a instituições públicas de ensino e pesquisa ou de assistência social, bem como incorporá-los, por economia ou interesse público, ao patrimônio da União, que não poderão retorná-los aos canais de comércio.

Art. 530-H. As **associações de titulares de direitos de autor** e os que lhes são conexos **poderão**, em seu próprio nome, **funcionar como assistente da acusação** nos crimes previstos no art. 184 do Código Penal, quando praticado em detrimento de qualquer de seus associados.

Art. 530-I. Nos crimes em que caiba ação penal pública incondicionada ou condicionada, observar-se-ão as normas constantes dos arts. 530-B, 530-C, 530-D, 530-E, 530-F, 530-G e 530-H.

### CAPÍTULO V DO PROCESSO SUMÁRIO

Art. 531. Na **audiência de instrução e julgamento**, a ser realizada no **prazo máximo de 30 dias**, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e procedendo-se, finalmente, ao debate.

Art. 532. Na instrução, poderão ser inquiridas **até 5 testemunhas arroladas pela acusação e 5 pela defesa**.

Art. 533. Aplica-se ao procedimento sumário o disposto nos parágrafos do art. 400 deste Código

Art. 534. As **alegações finais SERÃO ORAIS**, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo **prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10**, proferindo o juiz, a seguir, sentença.

§ 1º Havendo **mais de um acusado**, o tempo previsto para a defesa de cada um será **individual**.

§ 2º Ao **assistente do Ministério Público**, após a manifestação deste, serão concedidos **10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa**.

Art. 535. **Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante**, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer.

Art. 536. A testemunha que comparecer será inquirida, **independentemente da suspensão da audiência**, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no art. 531 deste Código.

Art. 538. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para a adoção de outro procedimento, **OB-SERVAR-SE-Á O PROCEDIMENTO SUMÁRIO** previsto neste Capítulo.

## CAPÍTULO VI

### DO PROCESSO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS EXTRAVIADOS OU DESTRUÍDOS

Art. 541. Os autos originais de processo penal extraviados ou destruídos, em primeira ou segunda instância, serão restaurados.

§ 1º Se existir e for exibida cópia autêntica ou certidão do processo, será uma ou outra considerada como original.

§ 2º Na falta de cópia autêntica ou certidão do processo, o juiz mandará, **de ofício**, ou a requerimento de qualquer das partes, que:

a) o escrivão certifique o estado do processo, **segundo a sua lembrança**, e reproduza o que houver a respeito em seus protocolos e registros;

b) sejam requisitadas cópias do que constar a respeito no Instituto Médico-Legal, no Instituto de Identificação e Estatística ou em estabelecimentos congêneres, repartições públicas, penitenciárias ou cadeias;

c) as partes sejam **citadas pessoalmente, ou, se não forem encontradas, por edital, com o prazo de 10 dias**, para o processo de restauração dos autos.

§ 3º Proceder-se-á à restauração na **1ª instância, ainda que os autos se tenham extraviado na segunda**.

Art. 542. No dia designado, as partes serão ouvidas, mencionando-se em termo circunstanciado os pontos em que estiverem acordes e a exibição e a conferência das certidões e mais reproduções do processo apresentadas e conferidas.

Art. 543. O juiz determinará as diligências necessárias para a restauração, observando-se o seguinte:

I - caso ainda **não** tenha sido **proferida a sentença, reinquirir-se-ão as testemunhas podendo ser substituídas as que tiverem falecido ou se encontrarem em lugar não sabido**;

II - os exames periciais, quando possível, serão repetidos, e **de preferência pelos mesmos peritos**;

III - a prova documental será reproduzida por meio de cópia autêntica ou, quando impossível, por meio de testemunhas;

IV - poderão também ser inquiridas sobre os atos do processo, que deverá ser restaurado, as autoridades, os serventuários, os peritos e mais pessoas que tenham nele funcionado;

V - o Ministério Público e as partes poderão oferecer testemunhas e produzir documentos, para provar o teor do processo extraviado ou destruído.

Art. 544. Realizadas as diligências que, **salvo motivo de força maior**, deverão concluir-se dentro de **20 dias**, serão os autos conclusos para julgamento.

Parágrafo único. No curso do processo, e depois de subirem os autos conclusos para sentença, o juiz poderá, dentro em **5 dias**, requisitar de autoridades ou de repartições todos os esclarecimentos para a restauração.

Art. 545. Os selos e as taxas judiciárias, já pagos nos autos originais, **não serão novamente cobrados**.

Art. 546. Os causadores de extravio de autos responderão pelas custas, em **dobro**, sem prejuízo da responsabilidade criminal.

Art. 547. **Julgada a restauração, os autos respectivos valerão pelos originais**.

Parágrafo único. **Se no curso da restauração aparecerem os autos originais, nestes continuará o processo**, apensos a eles os autos da restauração.

Art. 548. Até à decisão que julgue restaurados os autos, a sentença condenatória em execução **continuará a produzir efeito, desde que conste da respectiva guia arquivada na cadeia ou na penitenciária**, onde o réu estiver cumprindo a pena, ou de registro que torne a sua existência inequívoca.

## CAPÍTULO VII

### DO PROCESSO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA POR FATO NÃO CRIMINOSO

Art. 549. **Se a autoridade policial tiver conhecimento de fato que, embora não constituindo infração penal, possa determinar a aplicação de medida de segurança (Código Penal, arts. 14 e 27), deverá proceder a inquérito**, a fim de apurá-lo e averiguar todos os elementos que possam interessar à verificação da periculosidade do agente.

Art. 550. O **processo será promovido pelo Ministério Público**, mediante requerimento que conterà a exposição sucinta do fato, as suas circunstâncias e todos os elementos em que se fundar o pedido.

Art. 551. O juiz, ao deferir o requerimento, ordenará a intimação do interessado para comparecer em juízo, a fim de ser interrogado.

Art. 552. **Após o interrogatório ou dentro do prazo de 2 dias, o interessado ou seu defensor poderá oferecer alegações.**

Parágrafo único. O juiz nomeará defensor ao interessado que não o tiver.

Art. 553. O Ministério Público, ao fazer o requerimento inicial, e a defesa, no prazo estabelecido no artigo anterior, poderão requerer exames, diligências e arrolar **até 3 testemunhas.**

Art. 554. Após o prazo de defesa ou a realização dos exames e diligências ordenados pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes, será marcada audiência, em que, inquiridas as testemunhas e produzidas alegações orais pelo órgão do Ministério Público e pelo defensor, dentro de **10 minutos** para cada um, o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único. Se o juiz não se julgar habilitado a proferir a decisão, designará, desde logo, outra audiência, que se realizará dentro de **5 dias**, para publicar a sentença.

Art. 555. Quando, instaurado processo por infração penal, o juiz, absolvendo ou impronunciando o réu, reconhecer a existência de qualquer dos fatos previstos no art. 14 ou no art. 27 do Código Penal, aplicar-lhe-á, se for caso, medida de segurança.

### LIVRO III

#### DAS NULIDADES E DOS RECURSOS EM GERAL

#### TÍTULO I

#### DAS NULIDADES

Art. 563. **NENHUM** ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa **[PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF]**

Art. 564. **A nulidade ocorrerá** nos seguintes casos:

I - por **incompetência, suspeição ou suborno** do juiz;

II - por **ilegitimidade de parte**;

III - por **falta** das fórmulas ou dos termos seguintes:

**a) a denúncia ou a queixa e a representação e, nos processos de contravenções penais, a portaria ou o auto de prisão em flagrante;**

**b) o exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios**, ressalvado o disposto no Art. 167;

**c) a nomeação de defensor ao réu presente, que o não tiver, ou ao ausente, e de curador ao menor de 21 anos;**

**d) a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública;**

**e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa;**

**f) a sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia, com o rol de testemunhas, nos processos perante o Tribunal do Júri;**

**g) a intimação do réu para a sessão de julgamento, pelo Tribunal do Júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia;**

**h) a intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade, nos termos estabelecidos pela lei;**

**i) a presença pelo menos de 15 jurados** para a constituição do júri;

**j) o sorteio dos jurados do conselho de sentença em número legal e sua incomunicabilidade;**

**k) os quesitos e as respectivas respostas;**

**l) a acusação e a defesa, na sessão de julgamento;**

**m) a sentença;**

**n) o recurso de ofício, nos casos em que a lei o tenha estabelecido;**

**o) a intimação, nas condições estabelecidas pela lei, para ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso;**

**p) no Supremo Tribunal Federal e nos Tribunais de Apelação, o quorum legal para o julgamento;**

**IV - por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato.**

**V - em decorrência de decisão carente de fundamentação. (LEI 13964/19)**

Parágrafo único. **Ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas respostas, e contradição entre estas.**

Art. 565. **NENHUMA** das partes **poderá arguir** nulidade a que **haja dado causa**, ou para que **tenha concorrido**, ou **referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse [PRINCÍPIO DA BOA-FÉ]**

Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que **não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa [PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS]**

Art. 567. **A incompetência do juízo ANULA SOMENTE OS ATOS DECISÓRIOS**, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente.

Art. 568. **A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada**, mediante ratificação dos atos processuais.

Art. 569. **As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.**

Art. 570. **A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumir-se, embora declare que o faz para o único fim de arguí-la.** O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da parte.

Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:

I - as da instrução criminal dos processos da competência do júri, nos prazos a que se refere o art. 406 **(prazo da resposta à acusação - 10 dias);**

II - as da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvo os dos Capítulos V e VII do Título II do Livro II, nos prazos a que se refere o art. 500

III - as do processo sumário, no prazo a que se refere o art. 537, ou, se verificadas depois desse prazo, logo depois de aberta a audiência e apregoadas as partes;

IV - as do processo regulado no Capítulo VII do Título II do Livro II, logo depois de aberta a audiência;

V - as **ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes** (art. 447);

VI - as de instrução criminal dos processos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Apelação, nos prazos a que se refere o art. 500;

VII - se verificadas após a decisão da primeira instância, nas razões de recurso ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso e apregoadas as partes;

VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.

Art. 572. As nulidades previstas no art. 564, III, d (**intervenção do MP**) e e, segunda parte (**prazos concedidos à defesa e à acusação**), g (**intimação sessão de julgamento, pelo Júri**) e h (**intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade**), e IV (**omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato**), considerar-se-ão sanadas:

I - se **não forem arguidas, em tempo oportuno**, de acordo com o disposto no artigo anterior;

II - se, **praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim**;

III - se a **parte, ainda que tacitamente, tiver aceito** os seus efeitos.

Art. 573. Os atos, cuja nulidade não tiver sido sanada, na forma dos artigos anteriores, **serão renovados ou retificados**.

§ 1º A nulidade de um ato, uma vez declarada, **causará a dos atos que dele diretamente dependam** ou sejam consequência [**PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (EFEITO EXPANSIVO)**]

§ 2º O juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende.

#### SÚMULAS SOBRE NULIDADES

**Súmula 523-STF:** No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

**Súmula 706-STF:** É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção.

**Súmula 707-STF:** Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, **não a suprimindo a nomeação de defensor dativo**.

**Súmula 708-STF:** É NULO o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro.

#### JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

##### EDIÇÃO N. 69: NULIDADES NO PROCESSO PENAL

1) A decretação da nulidade de ato processual **requer prova inequívoca do prejuízo suportado** pela parte, em face do princípio *pas de nullité sans grief*, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

2) As nulidades surgidas no curso da investigação preliminar não atingem a ação penal dela decorrente.

3) As irregularidades relativas ao reconhecimento pessoal do acusado não ensejam nulidade, uma vez que as formalidades previstas no art. 226 do CPP são meras recomendações legais.

4) A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública ou do defensor dativo sobre os atos do processo gera, via de regra, a sua nulidade.

5) A nulidade decorrente da ausência de intimação - seja a pessoal ou por diário oficial - da data de julgamento do recurso **não pode ser arguida a qualquer tempo, sujeitando-se à**

#### preclusão temporal.

6) O defensor dativo que declinar expressamente da prerrogativa referente à intimação pessoal dos atos processuais **não pode arguir nulidade** quando a comunicação ocorrer por meio da imprensa oficial.

7) A ausência de intimação da defesa sobre a expedição de precatória para oitiva de testemunha é causa de **nulidade relativa**.

8) A falta de intimação do defensor acerca da data da audiência de oitiva de testemunha no juízo deprecado **não enseja nulidade processual**, desde que a defesa tenha sido cientificada da expedição da carta precatória.

9) A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP, que trata do interrogatório e da oitiva de testemunhas de acusação e de defesa, não configura nulidade quando o ato for realizado por carta precatória, **cuja expedição não suspende o processo criminal**.

10) O falecimento do único advogado, ainda que não comunicado o fato ao tribunal, **poderá dar ensejo à nulidade** das intimações realizadas em seu nome.

11) Na intimação pessoal do réu acerca de sentença de pronúncia ou condenatória, a ausência de apresentação do termo de recurso ou a não indagação sobre sua intenção de recorrer não gera nulidade do ato.

12) A inquirição das testemunhas pelo Juiz antes que seja oportunizada às partes a formulação das perguntas, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui **nulidade relativa**.

13) A falta de comunicação ao acusado sobre o direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo.

14) A ausência do oferecimento das alegações finais em processos de competência do Tribunal do Júri **não acarreta nulidade**, uma vez que a decisão de pronúncia encerra juízo provisório acerca da culpa.

15) As nulidades existentes na decisão de pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno e por meio do recurso próprio, sob pena de preclusão.

16) A instauração de inquérito policial em momento anterior à constituição definitiva do crédito tributário **não é causa de nulidade da ação penal, se evidenciado que o tributo foi constituído antes de sua propositura**.

18) A utilização da técnica de motivação per relationem **não enseja a nulidade do ato decisório**, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir.

19) São nulas as provas obtidas por meio da **extração de dados e de conversas privadas registradas em correio eletrônico e redes sociais (v.g. whatsapp e facebook) sem a prévia autorização judicial**.

#### TÍTULO II DOS RECURSOS EM GERAL

##### PRINCÍPIOS

|                                          |                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>VOLUNTARIEDADE</b>                    | A parte só recorrerá se lhe for conveniente                       |
| <b>UNIRRECORRIBILIDADE/SINGULARIDADE</b> | Para cada decisão caberá apenas um recurso (regra)                |
|                                          | A interposição de um recurso no lugar de outro pode ser conhecido |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FUNGIBILIDADE</b>                 | como o recurso adequado. Instrumentalidade das formas.<br><b>Ausência de má-fé</b><br><b>Ausência de erro grosseiro</b>                                                                                                  |
| <b>TAXATIVIDADE</b>                  | Os recursos na esfera penal são taxativamente previstos em lei.<br>OBS: RESE – <b>rol taxativo, mas admite interpretação extensiva; não admite interpretação analógica</b>                                               |
| <b>CONVERSÃO</b>                     | Se o Tribunal ao qual foi endereçado o recurso for incompetente, poderá encaminhá-lo ao órgão competente.                                                                                                                |
| <b>PROIBIÇÃO REFORMATIO IN PEJUS</b> | Recurso exclusivo da defesa não admite reformar para piorar sua situação.                                                                                                                                                |
| <b>DIALETICIDADE</b>                 | O recorrente apresentará as razões recursais, de forma a permitir a parte contrária apresentar contrarrazões.                                                                                                            |
| <b>COMPLEMENTARIEDADE</b>            | O recorrente pode complementar as razões recursais quando a decisão impugnada for alterada pelo juiz:<br>- Provimento de ED apresentados pela parte contrária<br>- Correção <i>ex officio</i> de erros formais/materiais |
| <b>DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO</b>      | Não há previsão expressa na CF/88. Tem previsão na Convenção Americana de Direitos Humanos.                                                                                                                              |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS SIMPLES</b>                  | Incidentes ao processo/procedimento, sem extinguir qualquer etapa procedimental: <b>em regra, irrecorríveis</b> . Quando recorríveis, são questionadas por <b>Recurso em Sentido Estrito</b> . Exemplos: recebimento de denúncia ou queixa, indeferimento de habilitação de assistente, e exceção de incompetência. |
| <b>DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS MISTAS</b>                   | Põem fim a uma etapa do processo e <b>são recorríveis via Recurso em Sentido Estrito</b> . Exemplos: decisão de pronúncia e acerca de exceção de coisa julgada, litispência e legitimidade da parte, quando acolhidas                                                                                               |
| <b>DECISÕES DEFINITIVAS, OU COM FORÇA DE DEFINITIVAS</b> | São recorríveis <b>por apelação</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DESPACHOS E EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO</b>                  | São irrecorríveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| <b>SÚMULAS SOBRE RECURSOS</b> |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STF</b>                    |                                                                                                                                                       |
| <b>Súmula 160-STF:</b>        | É <b>nula</b> a decisão do tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. |

**Súmula 431-STF:** É **nulo** o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, **salvo em habeas corpus**.

**Súmula 705-STF:** A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, **não impede** o conhecimento da apelação por este interposta.

**Súmula 709-STF:** Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia **vale, desde logo, pelo recebimento dela**.

| <b>STJ</b>                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Súmula 267-STJ:</b> A interposição de recurso, sem efeito suspensivo, contra decisão condenatória <b>não obsta</b> a expedição de mandado de prisão. |
| <b>Súmula 347-STJ:</b> O conhecimento de recurso de apelação do réu <b>independe de sua prisão</b>                                                      |

## CAPÍTULO I

### DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 574. Os **recursos serão voluntários**, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser **INTERPOSTOS, DE OFÍCIO**, pelo juiz:

I - da **SENTENÇA** que **CONCEDER HABEAS CORPUS**; (**não abrange acórdão concessivo**)

II - da que **ABSOLVER desde logo o réu** com fundamento na existência de **circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena**, nos termos do art. 411.

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECURSO DE OFÍCIO</b> | <b>SENTENÇA</b> que <b>CONCEDER HABEAS CORPUS</b> ;                                                                                                      |
|                          | <b>ABSOLVER</b> desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que <b>exclua o crime ou isente o réu de pena</b> ;                       |
|                          | Decisão <b>CONCESSIVA</b> de <b>REABILITAÇÃO</b> ;                                                                                                       |
|                          | <b>Indeferimento liminar pelo relator, no Tribunal, da ação de revisão criminal, quando o pedido não estiver suficientemente instruído</b> ;             |
|                          | <b>Nos crimes contra a economia popular, está sujeita a recurso de ofício a sentença de absolvição e a deliberação que arquiva os autos do inquérito</b> |

Art. 575. Não serão prejudicados os recursos que, por erro, falta ou omissão dos funcionários, não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo.

Art. 576. O **Ministério Público NÃO PODERÁ DESISTIR** de recurso que haja interposto.

Art. 577. O **recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor**.

Parágrafo único. **Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão**.

Art. 578. O recurso será **interposto por petição ou por termo nos autos**, assinado pelo recorrente ou por seu representante.

§ 1º Não sabendo ou não podendo o réu assinar o nome, o termo será assinado por alguém, a seu rogo, na presença de **2 testemunhas**.

§ 2º A petição de interposição de recurso, com o despacho do juiz, será, até o dia seguinte ao último do prazo, entregue ao escrivão, que certificará no termo da juntada a data da entrega.

§ 3º Interposto por termo o recurso, o escrivão, sob pena de suspensão por **10 a 30 dias**, fará conclusos os autos ao juiz, até o dia seguinte ao último do prazo.

Art. 579. **Salvo a hipótese de má-fé**, a parte **não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro**

Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, **mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível**.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE</b> | - Ligado à instrumentalidade das formas                                                                                                                                                                                         |
|                                   | <b>Requisitos:</b><br>- Ausência de má-fé<br>- Ausência de erro grosseiro (STJ: necessária existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese)<br>- Interposição do recurso errado no prazo do recurso correto |

Art. 580. No **caso de concurso de agentes** (Código Penal, art. 25), a **decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros**. **[EFEITO EXTENSIVO DAS DECISÕES JUDICIAIS FAVORÁVEIS]**

## CAPÍTULO II

### DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE)

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

- I - que **não receber** a denúncia ou a queixa;
- II - que **concluir pela incompetência** do juízo;
- III - que julgar **procedentes as exceções, salvo a de suspeição**;
- IV - que **pronunciar** o réu;
- V - que **conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante**;
- VII - que julgar **quebrada a fiança ou perdido o seu valor**;
- VIII - que **decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade**;
- IX - que **indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade**;
- X - que **conceder ou negar a ordem de HC**;
- XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena **(revogado pela LEP – cabível Agravo em Execução)**;
- XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional **(revogado pela LEP – cabível Agravo em Execução)**;
- XIII - que **anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte**;
- XIV - que **incluir jurado na lista geral ou desta o excluir**;
- XV - que **denegar a apelação ou a julgar deserta**;
- XVI - que **ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial**;

XVII - que decidir sobre a unificação de penas **(revogado pela LEP – cabível Agravo em Execução)**;

XVIII - que **decidir o incidente de falsidade**;

XX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado **(revogado pela LEP – cabível Agravo em Execução)**;

XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra **(revogado pela LEP – cabível Agravo em Execução)**;

XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774 **(revogado pela LEP – cabível Agravo em Execução)**;

XXII - que revogar a medida de segurança **(revogado pela LEP – cabível Agravo em Execução)**;

XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação **(revogado pela LEP – cabível Agravo em Execução)**;

XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples **(revogado tacitamente pela CF/88)**.

XXV - que **recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal**, previsto no art. 28-A desta Lei. **(LEI 13964/19)**

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Hipóteses de cabimento do RESE</b> | Exaustivas (taxativas)              |
|                                       | Admitem interpretação extensiva     |
|                                       | Não admitem interpretação analógica |

Art. 582 - **Os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação**, salvo nos casos V **(conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante)**, X **(conceder ou negar a ordem de HC)** e XIV **(incluir jurado na lista geral ou desta o excluir)**.

Parágrafo único. O recurso, no caso do nº XIV **(incluir jurado na lista geral ou desta o excluir)**, será para o presidente do Tribunal de Apelação.

Art. 583. **Subirão nos próprios autos os recursos:**

I - quando **interpostos de ofício**;

II - nos casos do art. 581, I **(não receber a denúncia ou a queixa)**, III **(julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição)**, IV **(pronunciar o réu)**, VI, VIII **(decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade)** e X **(conceder ou negar a ordem de HC)**;

III - quando o **recurso não prejudicar o andamento do processo**.

Parágrafo único. **O recurso da pronúncia subirá em traslado**, quando, havendo **2 ou mais réus**, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia.

Art. 584. Os recursos **TERÃO EFEITO SUSPENSIVO** nos casos de **perda da fiança, de concessão de livramento condicional** e dos ns. XV **(denegar a apelação ou a julgar deserta)**, XVII **(decidir sobre a unificação de penas)** e XXIV **(converter a multa em detenção ou em prisão simples)** do art. 581.

§ 1º Ao recurso interposto de sentença de impronúncia ou no caso do nº VIII do art. 581 **(decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade)**, aplicar-se-á o disposto nos arts. 596 e 598.

§ 2º O **recurso da pronúncia suspenderá tão-somente o julgamento**.

§ 3º O recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito de perda da metade do seu valor.

Art. 585. O réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fiança, nos casos em que a lei a admitir.

Art. 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no **prazo de 5 dias**.

Parágrafo único. No caso do art. 581, XIV (incluir jurado na lista geral ou desta o excluir), o **prazo** será de **20 dias**, contado da data da publicação definitiva da lista de jurados.

Art. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado.

Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e certificado no **prazo de 5 dias**, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição.

Art. 588. Dentro de **2 dias**, contados da interposição do recurso, ou do dia em que o escrivão, extraído o traslado, o fizer com vista ao recorrente, este **oferecerá as razões** e, em seguida, será aberta vista ao recorrido por igual prazo.

Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será intimado do prazo na pessoa do defensor.

Art. 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de **2 dias**, **reformulará (juízo de retratação) ou sustentará o seu despacho**, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários.

Parágrafo único. Se o **juiz reformar** o despacho recorrido, **a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la**. Neste caso, independentemente de novos arrazoados, subirá o recurso nos próprios autos ou em traslado.

Art. 590. Quando for impossível ao escrivão extrair o traslado no prazo da lei, poderá o juiz prorrogá-lo até o **dobro**.

Art. 591. Os recursos serão apresentados ao juiz ou tribunal *ad quem*, dentro de **5 dias** da publicação da resposta do juiz *a quo*, ou entregues ao Correio dentro do mesmo prazo.

Art. 592. Publicada a decisão do juiz ou do tribunal *ad quem*, deverão os autos ser devolvidos, dentro de **5 dias**, ao juiz *a quo*.

### CAPÍTULO III DA APELAÇÃO

Art. 593. Caberá apelação no prazo de **5 dias**:

I - das **sentenças definitivas de condenação ou absolvição** proferidas por juiz singular;

II - das **decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos** no Capítulo anterior;

III - das **decisões do Tribunal do Júri**, quando (**recurso de fundamentação vinculada**):

a) ocorrer **nulidade posterior à pronúncia**;

b) for a sentença do juiz-presidente **contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados**;

c) houver **erro ou injustiça** no tocante à **aplicação da pena ou da medida de segurança**;

d) for a **decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos**.

§ 1º Se a sentença do juiz-presidente for **contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados** aos quesitos, o tribunal *ad quem* fará a devida retificação.

§ 2º Interposta a apelação com fundamento no nº III, c (**erro ou injustiça na aplicação da sanção**), deste artigo, o tribunal *ad quem*, se lhe der provimento, **retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança**.

§ 3º Se a apelação se fundar no nº III, d (**contrária às provas dos autos**), deste artigo, e o tribunal *ad quem* se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para **sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação**.

§ 4º Quando **cabível a apelação, não poderá ser usado o RESE, ainda que somente de parte da decisão se recorra**.

Art. 596. A apelação da sentença absolutória **não impedirá** que o réu seja **posto imediatamente em liberdade**.

Parágrafo único. A apelação **não suspenderá** a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente.

Art. 597. A apelação de sentença condenatória **TERÁ EFEITO SUSPENSIVO, salvo** o disposto no art. 393, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança (arts. 374 e 378), e o caso de suspensão condicional de pena.

Art. 598. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no art. 31 (**CADI**), **ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo**.

Parágrafo único. O **prazo** para interposição desse recurso será de **15 dias** e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público.

| APELAÇÃO              |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| ASSISTENTE<br>TÉCNICO | HABILITADO     | <b>5 dias</b>  |
|                       | NÃO HABILITADO | <b>15 dias</b> |

Art. 599. As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação a parte dele.

Art. 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o **prazo de 8 dias** cada um para **oferecer razões**, salvo nos processos de **contravenção**, em que o prazo será de **3 dias**.

§ 1º Se houver **assistente**, este **arrazoará, no prazo de 3 dias**, após o Ministério Público.

§ 2º Se a ação penal for movida pela parte ofendida, o Ministério Público terá vista dos autos, no **prazo de 3 dias**.

§ 3º Quando forem dois ou mais os apelantes ou apelados, os **prazos serão comuns**.

§ 4º Se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância serão os autos remetidos ao tribunal *ad quem* onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial.

|                       | RESE | APELAÇÃO |
|-----------------------|------|----------|
| Prazo de interposição | 5    | 5        |
| Prazo para razões     | 2    | 8        |

Art. 601. Findos os prazos para razões, os autos serão remetidos à instância superior, com as razões ou sem elas, no **prazo de 5 dias**, salvo no caso do art. 603, segunda parte, em que o prazo será de **30 dias**.

§ 1º Se houver mais de um réu, e não houverem todos sido julgados, ou não tiverem todos apelado, caberá ao apelante promover extração do traslado dos autos, o qual deverá ser remetido à instância superior no **prazo de 30 dias**, contado da data da entrega das últimas razões de apelação, ou do vencimento do prazo para a apresentação das do apelado.

§ 2º As despesas do traslado correrão por conta de quem o solicitar, **salvo** se o pedido for de **réu pobre** ou do **Ministério Público**.

Art. 602. Os autos serão, dentro dos prazos do artigo anterior, apresentados ao tribunal *ad quem* ou entregues ao Correio, sob registro.

Art. 603. A apelação subirá nos autos originais e, a não ser no Distrito Federal e nas comarcas que forem sede de Tribunal de Apelação, ficará em cartório traslado dos termos essenciais do processo referidos no art. 564, III.

#### JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

##### EDIÇÃO N. 66: APELAÇÃO E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

1) O efeito devolutivo amplo da apelação criminal **autoriza** o Tribunal de origem a **conhecer de matéria não ventilada nas razões recursais, desde que não agrave a situação do condenado**.

2) A apresentação extemporânea das razões **não impede** o conhecimento do recurso de apelação tempestivamente interposto.

3) O conhecimento de recurso de apelação do réu **independe de sua prisão**. (Súmula 347/STJ)

4) Verificada a inércia do advogado constituído para apresentação das razões do apelo criminal, **o réu deve ser intimado para nomear novo patrono, antes que se proceda à indicação de defensor para o exercício do contraditório**.

5) **NÃO CABE** mandado de segurança para conferir efeito suspensivo ativo a recurso em sentido estrito interposto contra decisão que concede liberdade provisória ao acusado.

6) O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é **adstrito aos fundamentos da sua interposição**. (Súmula 713/STF)

7) A ausência de contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeita a denúncia enseja **nulidade absoluta** do processo desde o julgamento pelo Tribunal de origem.

8) **Aplica-se o princípio da fungibilidade à apelação interposta quando cabível o recurso em sentido estrito, desde que demonstrada a ausência de má-fé, de erro grosseiro, bem como a tempestividade do recurso**.

9) A decisão do juiz singular que encaminha recurso em sentido estrito sem antes proceder ao juízo de retratação é **mera irregularidade e não enseja nulidade absoluta**.

10) O adiamento do julgamento da apelação para a sessão

subsequente **não exige nova intimação da defesa**.

11) **Inexiste nulidade** no julgamento da apelação ou do recurso em sentido estrito quando o voto de Desembargador impedido não interferir no resultado final.

12) **O acórdão que julga recurso em sentido estrito deve ser atacado por meio de recurso especial**, configurando erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus.

13) O julgamento de apelação por órgão fracionário de tribunal composto majoritariamente por juízes convocados **não viola o princípio constitucional do juiz natural**.

14) É **nulo** o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro. (Súmula 708/STF)

15) A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, **NÃO IMPEDE** o conhecimento da apelação por este interposta. (Súmula 705/STF)

#### CAPÍTULO V

##### DO PROCESSO E DO JULGAMENTO DOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO E DAS APELAÇÕES, NOS TRIBUNAIS DE APELAÇÃO

Art. 609. Os **recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça, câmaras ou turmas criminais**, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária.

Parágrafo único. Quando **não for unânime** a decisão de **2ª instância, DESFAVORÁVEL ao réu, admitem-se EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE**, que poderão ser opostos dentro de **10 dias**, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. **Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência**.

Art. 610. **Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de habeas corpus, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção**, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo **prazo de 5 dias**, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

Parágrafo único. Anunciado o julgamento pelo presidente, e apregoadas as partes, com a presença destas ou à sua revelia, o relator fará a exposição do feito e, em seguida, o presidente concederá, pelo **prazo de 10 minutos**, a palavra aos advogados ou às partes que a solicitarem e ao procurador-geral, quando o requerer, por igual prazo.

Art. 612. Os **recursos de habeas corpus**, designado o relator, serão **julgados na 1ª sessão**.

Art. 613. As apelações interpostas das sentenças proferidas em processos por **crime a que a lei comine pena de reclusão**, deverão ser processadas e julgadas pela forma estabelecida no Art. 610, com as seguintes modificações:

I - exarado o relatório nos autos, **passarão estes ao revisor**, que terá igual prazo para o exame do processo e pedirá designação de dia para o julgamento;

II - os **prazos serão ampliados ao dobro**;

III - o tempo para os debates será de **1/4** de hora.

Art. 614. No caso de impossibilidade de observância de qualquer dos prazos marcados nos arts. 610 e 613, os motivos da demora serão declarados nos autos.

Art. 615. O **tribunal decidirá por maioria** de votos.

§ 1º Havendo **empate** de votos no julgamento de recursos, se o **presidente** do tribunal, câmara ou turma, **não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate; no caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu.**

§ 2º O acórdão será apresentado à conferência na primeira sessão seguinte à do julgamento, ou no prazo de duas sessões, pelo juiz incumbido de lavrá-lo.

Art. 616. No julgamento das apelações poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a **novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências.**

Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, **não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença [PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS OU EFEITO PRODRÔMICO DA SENTENÇA]**

Art. 618. Os regimentos dos Tribunais de Apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento dos recursos e apelações.

#### CAPÍTULO VI DOS EMBARGOS

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos **embargos de declaração**, no **prazo de 2 dias** contados da sua publicação, quando houver na sentença **ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.**

| EMBARGOS DE DECLARAÇÃO |          |
|------------------------|----------|
| CPP                    | JUIZADOS |
| 2 dias                 | 5 dias   |

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1º O requerimento será apresentado pelo relator e **julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.**

§ 2º Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

#### CAPÍTULO VII DA REVISÃO

Art. 621. A **revisão** dos processos findos será admitida:

I - quando a **sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência** dos autos;

II - quando a **sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;**

III - quando, **após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência** do condenado ou de **circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.**

Art. 622. A revisão **poderá ser requerida em qualquer tempo, ANTES da extinção da pena ou APÓS.**

Parágrafo único. **Não será admissível a reiteração** do pedido, **salvo** se fundado em **novas provas.**

Art. 623. A revisão **poderá ser pedida pelo próprio réu** ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

Art. 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas:

I - pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas;

II - pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos.

§ 1º No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos o processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno.

§ 2º Nos Tribunais de Justiça ou de Alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e, no caso contrário, pelo tribunal pleno.

§ 3º Nos tribunais onde houver quatro ou mais câmaras ou turmas criminais, poderão ser constituídos dois ou mais grupos de câmaras ou turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que for estabelecido no respectivo regimento interno.

Art. 625. O requerimento será **distribuído a um relator e a um revisor**, devendo **funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase** do processo.

§ 1º O requerimento será **instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória** e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

§ 2º O relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da sentença.

§ 3º Se o **relator** julgar **insuficientemente** instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, **indeferir-lo-á in limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal**, conforme o caso (art. 624, parágrafo único).

§ 4º Interposto o recurso por petição e independentemente de termo, o relator apresentará o processo em mesa para o julgamento e o relatará, sem tomar parte na discussão.

§ 5º Se o requerimento não for indeferido *in limine*, abrir-se-á vista dos autos ao procurador-geral, que dará parecer no **prazo de 10 dias**. Em seguida, examinados os autos, sucessivamente, em igual prazo, pelo relator e revisor, julgar-se-á o pedido na sessão que o presidente designar.

Art. 626. Julgando **procedente** a revisão, o tribunal poderá **ALTERAR A CLASSIFICAÇÃO** da infração, **ABSOLVER** o réu, **MODIFICAR A PENA** ou **ANULAR O PROCESSO.**

Parágrafo único. De qualquer maneira, **não poderá ser agravada a pena** imposta pela decisão revista (**veda reformatio in pejus**)

Art. 627. A absolvição **implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos** em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for caso, impor a medida de segurança cabível.

Art. 628. Os regimentos internos dos Tribunais de Apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento das revisões criminais.

Art. 629. À vista da certidão do acórdão que cassar a sentença condenatória, o juiz mandará juntá-la imediatamente aos autos, para inteiro cumprimento da decisão.

Art. 630. O tribunal, **SE O INTERESSADO O REQUERER**, poderá reconhecer o **direito** a uma justa **indenização** pelos prejuízos sofridos.

§ 1º Por essa indenização, que será **liquidada no juízo cível**, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva justiça.

§ 2º **A indenização não será devida:**

a) se o **erro ou a injustiça** da condenação proceder de **ato ou falta imputável ao próprio impetrante**, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder;

b) se a **acusação** houver sido **meramente privada**.

Art. 631. Quando, no curso da revisão, falecer a pessoa, cuja condenação tiver de ser revista, o presidente do tribunal **nomeará curador** para a defesa.

#### SÚMULA SOBRE REVISÃO CRIMINAL

**Súmula 393-STF:** Para requerer revisão criminal, o condenado **não é obrigado a recolher-se à prisão**

#### JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

##### EDIÇÃO N. 63: REVISÃO CRIMINAL

1) A revisão criminal **não é meio adequado** para reapreciação de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva.

2) O julgamento superveniente da revisão criminal **prejudica, por perda de objeto, a análise do habeas corpus** anteriormente impetrado.

3) **Não é cabível habeas corpus como sucedâneo recursal ou para substituir eventual revisão criminal.**

4) O julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de *habeas corpus* impetrado contra decisão proferida em recurso especial **não afasta, por si só, a competência do Superior Tribunal de Justiça** para processar e julgar posterior revisão criminal.

5) É assegurada à defesa a sustentação oral em sessão de julgamento de revisão criminal.

6) A aplicação do princípio do *favor rei* **veda a revisão criminal pro societate.**

7) A Turma Recursal é o órgão competente para o julgamento de revisão criminal ajuizada em face de decisões proferidas pelos Juizados Especiais.

8) **É possível** a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal.

9) A soberania do veredicto do Tribunal do Júri **não impede** a desconstituição da decisão por meio de revisão criminal.

10) O ajuizamento de revisão criminal **não importa em interrupção da execução definitiva da pena**, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo.

11) **O réu possui capacidade postulatória para propor revisão criminal**, nos termos do art. 623 do CPP, que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e não foi revogado pela Lei n. 8.906/94 Estatuto da Advocacia.

12) Na revisão criminal prevista no art. 105, I, e, da CF, apenas a questão federal anteriormente decidida por esta Corte Superior pode ser examinada.

13) O acolhimento da pretensão revisional, nos moldes do art. 621, I, do CPP, é excepcional e limita-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.

14) **A mudança de orientação jurisprudencial e a interpretação controvertida a respeito de determinado dispositivo legal não são fundamentos idôneos para a**

**propositura de revisão criminal.**

15) **A justificação criminal é via adequada à obtenção de prova nova para fins de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal.**

16) A revisão criminal **não pode** ser fundamentada no arrolamento de novas testemunhas, tampouco na reinquirição daquelas já ouvidas no processo de condenação.

17) **A retratação da vítima ou das testemunhas constituem provas novas aptas a embasar pedido de revisão criminal.**

18) O atraso no julgamento da revisão criminal provocado exclusivamente pela defesa não caracteriza excesso de prazo.

#### CAPÍTULO VIII

##### DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Art. 637. O recurso extraordinário **NÃO TEM EFEITO SUSPENSIVO**, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância, para a execução da sentença.

Art. 638. O **recurso extraordinário** e o **recurso especial** serão processados e julgados no **STF** e no **STJ** na forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos. **(LEI 13964/19)**

| RE e REsp                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTES DA LEI 13964/19                                                                                                                   | DEPOIS DA LEI 13964/19                                                                                                                                                                                                              |
| O recurso extraordinário será processado e julgado no Supremo Tribunal Federal na forma estabelecida pelo respectivo regimento interno. | O <b>recurso extraordinário</b> e o <b>recurso especial</b> serão processados e julgados no <b>STF</b> e no <b>STJ</b> na forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos. |

#### CAPÍTULO IX

##### DA CARTA TESTEMUNHÁVEL

Art. 639. **Dar-se-á carta testemunhável:**

I - da **decisão que denegar o recurso;**

II - da que, **admitindo embora o recurso, obstar à sua expedição e seguimento para o juízo ad quem.**

Art. 640. A carta testemunhável **será requerida ao escrivão, ou ao secretário** do tribunal, conforme o caso, nas **48 horas** seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente as peças do processo que deverão ser trasladadas.

Art. 641. O escrivão, ou o secretário do tribunal, dará recibo da petição à parte e, no prazo máximo de **5 dias, no caso de RESE**, ou de **60 dias, no caso de recurso extraordinário**, fará entrega da carta, devidamente conferida e concertada.

Art. 642. O escrivão, ou o secretário do tribunal, que se negar a dar o recibo, ou deixar de entregar, sob qualquer pretexto, o instrumento, será suspenso por **30 dias**. O juiz, ou o presidente do Tribunal de Apelação, em face de representação do testemunhante, imporá a pena e mandará que seja extraído o instrumento, sob a mesma sanção, pelo substituto do escrivão ou do secretário do tribunal. Se o testemunhante não for atendido, poderá reclamar ao presidente do tribunal *ad quem*, que avocará os autos, para o efeito do julgamento do recurso e imposição da pena.

Art. 643. Extraído e autuado o instrumento, observar-se-á o disposto nos arts. 588 a 592, no caso de RESE, ou o processo estabelecido para o recurso extraordinário, se deste se tratar.

Art. 644. O tribunal, câmara ou turma a que competir o julgamento da carta, se desta tomar conhecimento, mandará processar o recurso, ou, se estiver suficientemente instruída, decidirá logo, *de meritis*.

Art. 645. O processo da carta testemunhável na instância superior seguirá o processo do recurso denegado.

Art. 646. A carta testemunhável **NÃO TERÁ EFEITO SUSPENSIVO.**

## CAPÍTULO X

### DO HABEAS CORPUS E SEU PROCESSO

Art. 647. Dar-se-á **habeas corpus** sempre que alguém **sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir**, salvo nos casos de punição disciplinar.

Art. 648. A **coação** considerar-se-á **ilegal**:

I - quando **não houver justa causa**;

II - quando alguém estiver **preso por mais tempo** do que determina a lei;

III - quando **quem ordenar a coação não tiver competência** para fazê-lo;

IV - quando houver **cessado o motivo que autorizou a coação**;

V - quando **não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza**;

VI - quando o **processo for manifestamente nulo**;

VII - quando **extinta a punibilidade**.

Art. 649. O juiz ou o tribunal, dentro dos limites da sua jurisdição, fará passar imediatamente a ordem impetrada, nos casos em que tenha cabimento, seja qual for a autoridade coatora.

Art. 650. Competirá conhecer, originariamente, do pedido de habeas corpus:

I - ao Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos no Art. 101, I, g, da Constituição;

II - aos Tribunais de Apelação, sempre que os atos de violência ou coação forem atribuídos aos governadores ou interventores dos Estados ou Territórios e ao prefeito do Distrito Federal, ou a seus secretários, ou aos chefes de Polícia.

§ 1º A competência do juiz cessará **sempre** que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição.

§ 2º **Não cabe** o habeas corpus **contra a prisão administrativa, atual ou iminente**, dos responsáveis por dinheiro ou valor pertencente à Fazenda Pública, alcançados ou omissos em fazer o seu recolhimento nos prazos legais, **salvo se o pedido for acompanhado de prova de quitação ou de depósito do alcance verificado, ou se a prisão exceder o prazo legal**.

Art. 651. A **concessão** do habeas corpus **não obstará, nem porá termo ao processo**, desde que este não esteja em conflito com os fundamentos daquela.

Art. 652. Se o habeas corpus for **concedido em virtude de nulidade do processo**, **este será renovado**.

Art. 653. Ordenada a soltura do paciente em virtude de habeas corpus, será condenada nas custas a autoridade que, por má-fé ou evidente abuso de poder, tiver determinado a coação.

Parágrafo único. Neste caso, será remetida ao Ministério Público cópia das peças necessárias para ser promovida a responsabilidade da autoridade.

Art. 654. O habeas corpus **poderá ser impetrado por qualquer pessoa**, em seu favor ou de outrem, **bem como pelo Ministério Público**.

§ 1º A petição de habeas corpus conterá:

a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça;

b) a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor;

c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências.

§ 2º Os **juízes e os tribunais** têm competência para **expedir de ofício ordem de habeas corpus**, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

Art. 655. O carcereiro ou o diretor da prisão, o escrivão, o oficial de justiça ou a autoridade judiciária ou policial que embaraçar ou procrastinar a expedição de ordem de habeas corpus, as informações sobre a causa da prisão, a condução e apresentação do paciente, ou a sua soltura, será multado na quantia de duzentos mil-réis a um conto de réis, sem prejuízo das penas em que incorrer. As multas serão impostas pelo juiz do tribunal que julgar o habeas corpus, salvo quando se tratar de autoridade judiciária, caso em que caberá ao Supremo Tribunal Federal ou ao Tribunal de Apelação impor as multas.

Art. 656. Recebida a petição de habeas corpus, o juiz, **se julgar necessário, e estiver preso** o paciente, **mandará que este lhe seja imediatamente** apresentado em dia e hora que designar.

Parágrafo único. Em caso de desobediência, será expedido mandado de prisão contra o detentor, que será processado na forma da lei, e o juiz providenciará para que o paciente seja tirado da prisão e apresentado em juízo.

Art. 657. Se o paciente estiver preso, **nenhum motivo escusará** a sua apresentação, **salvo**:

I - **grave enfermidade** do paciente;

II - **não estar ele sob a guarda** da pessoa a quem se atribui a detenção;

III - se o **comparecimento não tiver sido determinado pelo juiz ou pelo tribunal**.

Parágrafo único. O juiz poderá ir ao local em que o paciente se encontrar, se este não puder ser apresentado por motivo de doença.

Art. 658. O detentor declarará à ordem de quem o paciente estiver preso.

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Art. 660. **Efetuada as diligências, e interrogado o paciente, o juiz decidirá, fundamentadamente, dentro de 24 horas.**

§ 1º **Se a decisão for favorável ao paciente, será logo posto em liberdade, salvo se por outro motivo dever ser mantido na prisão.**

§ 2º Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou o tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento.

§ 3º **Se a ilegalidade decorrer do fato de não ter sido o paciente admitido a prestar fiança, o juiz arbitrar o valor desta, que poderá ser prestada perante ele,** remetendo, neste caso, à autoridade os respectivos autos, para serem anexados aos do inquérito policial ou aos do processo judicial.

§ 4º Se a ordem de **habeas corpus for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se-á ao paciente salvo-conduto** assinado pelo juiz.

§ 5º Será incontinenti enviada cópia da decisão à autoridade que tiver ordenado a prisão ou tiver o paciente à sua disposição, a fim de juntar-se aos autos do processo.

§ 6º Quando o paciente estiver preso em lugar que não seja o da sede do juízo ou do tribunal que conceder a ordem, o alvará de soltura será expedido pelo telégrafo, se houver, observadas as formalidades estabelecidas no art. 289, parágrafo único, *in fine*, ou por via postal.

Art. 661. Em caso de competência originária do Tribunal de Apelação, a petição de habeas corpus será apresentada ao secretário, que a enviará imediatamente ao presidente do tribunal, ou da câmara criminal, ou da turma, que estiver reunida, ou primeiro tiver de reunir-se.

Art. 662. Se a petição contiver os requisitos do art. 654, § 1º, o presidente, se necessário, requisitará da autoridade indicada como coatora informações por escrito. **Faltando, porém, qualquer daqueles requisitos, o presidente mandará preenchê-lo,** logo que lhe for apresentada a petição.

Art. 663. As **diligências** do artigo anterior **não serão ordenadas, se o presidente entender que o habeas corpus deva ser indeferido *in limine*.** Nesse caso, levará a petição ao tribunal, câmara ou turma, para que delibere a respeito.

Art. 664. Recebidas as informações, ou dispensadas, o habeas corpus **será julgado na primeira sessão, podendo, entretanto, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte.**

Parágrafo único. A decisão será tomada por **maioria de votos.** Havendo **empate**, se o **presidente não tiver tomado parte na votação, proferirá voto de desempate;** no caso contrário, **prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente.**

Art. 665. O secretário do tribunal lavrará a ordem que, assinada pelo presidente do tribunal, câmara ou turma, será dirigida, por ofício ou telegrama, ao detentor, ao carcereiro ou autoridade que exercer ou ameaçar exercer o constrangimento.

Parágrafo único. A ordem transmitida por telegrama obedecerá ao disposto no art. 289, parágrafo único, *in fine*.

Art. 666. Os regimentos dos Tribunais de Apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento do pedido de habeas corpus de sua competência originária.

Art. 667. No processo e julgamento do habeas corpus de competência originária do Supremo Tribunal Federal, bem como nos de recurso das decisões de última ou única instância, denegatórias de habeas corpus, observar-se-á, no que lhes for aplicável,

o disposto nos artigos anteriores, devendo o regimento interno do tribunal estabelecer as regras complementares.

#### SÚMULAS SOBRE HC

**Súmula 344-STF:** Sentença de primeira instância concessiva de habeas corpus, em caso de crime praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da união, **está sujeita a recurso "ex officio"**. • Válida. • Vide art. 574, I, do CPP.

**Súmula 395-STF:** **Não se conhece** de recurso de habeas corpus cujo objeto seja resolver sobre o ônus das custas, por não estar mais em causa a liberdade de locomoção.

**Súmula 606-STF:** **Não cabe** habeas corpus originário para o Tribunal Pleno **de decisão de turma, ou do plenário**, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.

**Súmula 692-STF:** **Não se conhece** de habeas corpus contra omissão de relator de extradição, se fundado em fato ou direito estrangeiro cuja prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a respeito.

**Súmula 691-STF:** **Não compete** ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. (Válida, mas com ressalva. • **A Súmula 691 pode ser afastada em casos excepcionais, quando a decisão atacada se mostrar teratológica**

**Súmula 693-STF:** **Não cabe** habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada.

**Súmula 694-STF:** **Não cabe** habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública.

**Súmula 695-STF:** **Não cabe** habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade.

#### JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

##### EDIÇÃO N. 36: HABEAS CORPUS

1) O STJ **não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio** (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, **ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.**

2) O conhecimento do habeas corpus **pressupõe prova pré-constituída** do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do evidente constrangimento ilegal.

3) O **trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional**, admissível apenas quando **demonstrada a falta de justa causa (materialidade do crime e indícios de autoria), a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.**

4) O **reexame da dosimetria da pena em sede de habeas corpus somente é possível quando evidenciada flagrante ilegalidade** e não demandar análise do conjunto probatório.

5) O habeas corpus é **ação de rito célere e de cognição sumária**, não se prestando a analisar alegações relativas à absolvição que demandam o revolvimento de provas.

6) É **incabível** a impetração de habeas corpus para afastar penas acessórias de perda de cargo público ou graduação de militar imposta em sentença penal condenatória, por não existir lesão ou ameaça ao direito de locomoção.

7) O habeas corpus **não é a via adequada** para o exame aprofundado de provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, a necessidade do credor e o eventual excesso do valor dos alimentos, admitindo-se nos casos de flagrante ilegalidade da prisão civil.

8) **Não obstante o disposto no art. 142, § 2º, da CF, admite-se habeas corpus contra punições disciplinares militares para análise da regularidade formal do procedimento administrativo ou de manifesta teratologia.**

9) A **ausência de assinatura** do impetrante ou de alguém a seu rogo **na inicial de habeas corpus inviabiliza o seu conhecimento**, conforme o art. 654. § 1º, c, do CPP.

10) É **cabível** habeas corpus preventivo quando há fundado receio de ocorrência de ofensa iminente à liberdade de locomoção.

11) **Não cabe** habeas corpus contra decisão que denega liminar, salvo em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância, nos termos da Súmula 691/STF.

12) O julgamento do mérito do habeas corpus resulta na perda do objeto daquele impetrado na instância superior, na qual é impugnada decisão indeferitória da liminar.

13) **Compete aos Tribunais de Justiça ou aos Tribunais Regionais Federais o julgamento dos pedidos de habeas corpus quando a autoridade coatora for Turma Recursal dos Juizados Especiais.**

14) A jurisprudência do STJ **admite** a reiteração do pedido formulado em habeas corpus com base em fatos ou fundamentos novos.

15) O agravo interno **não é** cabível contra decisão que defere ou indefere pedido de liminar em habeas corpus.

16) O habeas corpus **não é** via idônea para discussão da pena de multa ou prestação pecuniária, ante a ausência de ameaça ou violação à liberdade de locomoção.

17) O habeas corpus **não pode ser impetrado em favor de pessoa jurídica**, pois o writ tem por objetivo salvaguardar a liberdade de locomoção.

18) **A jurisprudência tem excepcionado o entendimento de que o habeas corpus não seria adequado para discutir questões relativas à guarda e adoção de crianças e adolescentes.**

## LIVRO VI DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 791. Em todos os juízos e tribunais do crime, além das audiências e sessões ordinárias, haverá as extraordinárias, de acordo com as necessidades do rápido andamento dos feitos.

Art. 792. **As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos** e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou previamente designados.

§ 1º **Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual, puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem**, o juiz, ou o tribunal, câmara, ou turma, poderá, **de ofício ou a requerimento** da parte ou do Ministério Público, **determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes.**

§ 2º As audiências, as sessões e os atos processuais, em caso de necessidade, poderão realizar-se **na residência do juiz**, ou em outra casa por ele especialmente designada.

Art. 793. **Nas audiências e nas sessões, os advogados, as partes, os escrivães e os espectadores poderão estar sentados. Todos, porém, se levantarão quando se dirigirem aos juízes ou quando estes se levantarem para qualquer ato do processo.**

Parágrafo único. **Nos atos da instrução criminal, perante os juízes singulares, os advogados poderão requerer sentenças.**

Art. 794. A **polícia** das audiências e das sessões compete aos respectivos **juízes** ou ao presidente do tribunal, câmara, ou turma, que poderão determinar o que for conveniente à manutenção da ordem. Para tal fim, requisitarão força pública, que ficará exclusivamente à sua disposição.

Art. 795. Os espectadores das audiências ou das sessões não poderão manifestar-se.

Parágrafo único. O juiz ou o presidente fará retirar da sala os desobedientes, que, em caso de resistência, serão presos e autuados.

Art. 796. Os atos de instrução ou julgamento prosseguirão com a assistência do defensor, se o réu se portar inconveniente.

Art. 797. **Excetuadas as sessões de julgamento, que não serão marcadas para domingo ou dia feriado, os demais atos do processo poderão ser praticados em período de férias, em domingos e dias feriados.** Todavia, os **julgamentos iniciados em dia útil não se interromperão pela superveniência de feriado ou domingo.**

Art. 798. **TODOS OS PRAZOS** correrão em cartório e **SE- RÃO CONTÍNUOS E PEREMPTÓRIOS**, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.

§ 1º **Não se computará** no prazo o **dia do começo, incluindo-se**, porém, o do **vencimento (-C+F).**

§ 2º A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão; será, porém, considerado findo o prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a correr.

§ 3º O prazo que **terminar em domingo ou dia feriado** considerar-se-á **prorrogado até o dia útil imediato.**

§ 4º Não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária.

§ 5º Salvo os casos expressos, **os prazos correrão:**

a) **DA INTIMAÇÃO;**

b) **da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte;**

c) **do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho.**

**Súmula 310-STF:** Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir.

Art. 799. O escrivão, sob pena de multa de cinquenta a quinhentos mil-réis e, na reincidência, suspensão **até 30 dias**, executará dentro do **prazo de 2 dias** os atos determinados em lei ou ordenados pelo juiz.

Art. 800. Os juízes singulares darão seus **despachos e decisões** dentro dos prazos seguintes, quando outros não estiverem estabelecidos:

I - de **10 dias**, se a **decisão for definitiva, ou interlocutória mista**;

II - de **5 dias**, se for **interlocutória simples**;

III - de **1 dia**, se se tratar de **despacho** de expediente.

§ 1º Os prazos para o juiz contar-se-ão do termo de conclusão.

§ 2º Os prazos do Ministério Público contar-se-ão do termo de vista, salvo para a interposição do recurso (art. 798, § 5º).

§ 3º Em qualquer instância, declarando motivo justo, poderá o juiz exceder por igual tempo os prazos a ele fixados neste Código.

§ 4º O escrivão que não enviar os autos ao juiz ou ao órgão do Ministério Público no dia em que assinar termo de conclusão ou de vista estará sujeito à sanção estabelecida no art. 799.

Art. 801. Findos os respectivos prazos, os juízes e os órgãos do Ministério Público, responsáveis pelo retardamento, perderão tantos dias de vencimentos quantos forem os excedidos. **Na contagem do tempo de serviço, para o efeito de promoção e aposentadoria, a perda será do dobro dos dias excedidos.**

Art. 802. O desconto referido no artigo antecedente far-se-á à vista da certidão do escrivão do processo ou do secretário do tribunal, que deverão, de ofício, ou a requerimento de qualquer interessado, remetê-la às repartições encarregadas do pagamento e da contagem do tempo de serviço, sob pena de incorrerem, de pleno direito, na multa de quinhentos mil-réis, imposta por autoridade fiscal.

Art. 803. **Salvo nos casos expressos em lei, é proibida a retirada de autos do cartório, ainda que em confiança, sob pena de responsabilidade do escrivão.**

Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Art. 805. As custas serão contadas e cobradas de acordo com os regulamentos expedidos pela União e pelos Estados.

Art. 806. Salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas.

§ 1º **Igualmente, nenhum ato requerido no interesse da defesa será realizado, sem o prévio pagamento das custas, salvo se o acusado for pobre.**

§ 2º A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto.

§ 3º A falta de qualquer prova ou diligência que deixe de realizar-se em virtude do não-pagamento de custas **não implicará a nulidade do processo, se a prova de pobreza do acusado só posteriormente foi feita.**

Art. 807. O disposto no artigo anterior não obstará à faculdade atribuída ao juiz de determinar de ofício inquirição de testemunhas ou outras diligências.

Art. 808. Na falta ou impedimento do escrivão e seu substituto, servirá pessoa idônea, nomeada pela autoridade, perante quem prestará compromisso, lavrando o respectivo termo.

Art. 809. A estatística judiciária criminal, a cargo do Instituto de Identificação e Estatística ou repartições congêneres, terá por base o *boletim individual*, que é parte integrante dos processos e versará sobre:

I - os crimes e as contravenções praticados durante o trimestre, com especificação da natureza de cada um, meios utilizados e circunstâncias de tempo e lugar;

II - as armas proibidas que tenham sido apreendidas;

III - o número de delinquentes, mencionadas as infrações que praticaram, sua nacionalidade, sexo, idade, filiação, estado civil, prole, residência, meios de vida e condições econômicas, grau de instrução, religião, e condições de saúde física e psíquica;

IV - o número dos casos de codeinência;

V - a reincidência e os antecedentes judiciais;

VI - as sentenças condenatórias ou absolutórias, bem como as de pronúncia ou de impronúncia;

VII - a natureza das penas impostas;

VIII - a natureza das medidas de segurança aplicadas;

IX - a suspensão condicional da execução da pena, quando concedida;

X - as concessões ou denegações de habeas corpus.

§ 1º Os dados acima enumerados constituem o mínimo exigível, podendo ser acrescidos de outros elementos úteis ao serviço da estatística criminal.

§ 2º Esses dados serão lançados semestralmente em mapa e remetidos ao Serviço de Estatística Demográfica Moral e Política do Ministério da Justiça.

§ 3º O *boletim individual* a que se refere este artigo é dividido em três partes destacáveis, conforme modelo anexo a este Código, e será adotado nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios. A primeira parte ficará arquivada no cartório policial; a segunda será remetida ao Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênera; e a terceira acompanhará o processo, e, depois de passar em julgado a sentença definitiva, lançados os dados finais, será enviada ao referido Instituto ou repartição congênera.

